

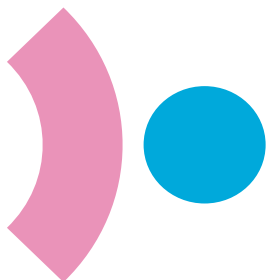
발 간 등 록 번 호

11-1492000-001036-01



고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

2023. 12



고용노동부



발 간 등 록 번 호

11-1492000-001036-01

고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

2023. 12.

연 구 기 관 : 한국여성정책연구원

연구책임자 : 구 미 영 (한국여성정책연구원 연구위원)

공동연구자 : 전 기 택 (한국여성정책연구원 선임연구위원)

고 혜 원 (한국직업능력연구원 선임연구위원)

박 은 정 (인제대학교 교수)

정 다 은 (한국여성정책연구원 연구원)



고용노동부

본 보고서는 한국여성정책연구원이 고용노동부의 연구용역 의뢰를 받아 수행한 연구입니다. 보고서의 내용은 연구진의 의견이며, 고용노동부의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

연구요약

□ 연구의 목적

- 고용노동 분야 법령을 성평등한 관점에서 검토하여 법령 제·개정 과정에 반영할 수 있는 기준과 방향을 설정함으로써, 공정·안정·안전·유연한 노동개혁을 진행하고 양성평등한 일자리를 마련하기 위한 토대를 구축할 필요성이 있음.
- 이 연구는 i) 고용노동 분야 법령을 성인지적 관점에서 평가하여 개선한 성과를 확인하고 ii) 향후 고용노동 분야 법령의 성인지적 제·개정 과정을 지원하기 위한 방향과 기준을 정리하여 고용노동법령의 성인지적 제·개정 관련 고려사항을 제시하는 것을 목적으로 함.

□ 연구내용

- 성인지적인 고용노동 법령의 필요성과 의의
 - 고용노동 법령을 성인지적 관점에서 개선해야 할 필요성은 무엇인지 규범적 측면과 고용노동 정책적 측면에서 검토하여 제시. 「헌법」, 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등 성인지적 고용노동 법령의 규범적 근거 검토
 - 고용노동정책의 성인지적 개선, 보완이 성평등 노동 실현에 미치는 영향과 필요성에 대한 검토
 - 성인지적인 고용노동 법령 제·개정 과정을 보다 실효성 있게 지원하기 위한 도구의 업데이트 필요성 제시
- 고용노동 분야별 성인지적 개선 방향
 - 고용노동 분야별 성평등 관련 이슈가 상이하기 때문에 일반적인 성별영향평가 도구를 공무원이 적용하기에 어려움이 있음. 주요 분야별 성별 영향을 검토, 고려해야 할 쟁점을 식별하여 제시하는 것이 이 장의 주된 내용임(예: 변화된 근로자 상(像)에 따라 법령에서 규정해야 할 기준, 일·생활 균형의 목적을 반영한 법령의 개선방향 등).
 - 고용노동 분야는 크게 근로기준 및 근로감독, 노사관계, 직업훈련, 고용정책 및 고용보험, 산업안전보건 및 산재보험으로 구분하여, 법령을 개관하고, 지난 기간 성인지적으로 법령을 개선한 사례와 성과를 평가한 후 그밖에 계속적으로 고려해야 할 성평등

실현을 위한 쟁점을 제시함.

- 고용노동 분야별 성인지적 제·개정을 위한 고려사항 제시
 - 현행 법령 성별영향평가 틀 중 보완이 필요한 점이 있으면 제시
 - 각 분야별 법령 제·개정 시 고려해야 할 사항과 그 이유, 관련 사례를 제시

□ 연구방법

- 문헌연구
 - 기존 성인지적 법령 제·개정 가이드 또는 성별영향평가를 검토
 - 행정규칙 성인지적 개선방안 제시 선행연구 검토
 - 고용노동정책 분야별 GIA(법령, 성별, 특정 포괄) 관련 유의미한 개선의견 사례 또는 개선의견 반영 사례 수집 → 정책 영역별 성인지적 고려사항 도출
- 전문가 자문회의
 - 고용노동정책 성주류화 관련 전문가, 법령 성별영향평가 전문가, 주요 분야별 전문가 대상의 자문회의 진행, 유의미한 성인지적 법령 제·개정 사례를 담당했던 공무원, 전문가 대상 자문회의 진행
- 성인지적 제·개정 시 고려사항 및 설명 자료 작성
 - 3-5년마다 정기적으로 이 고려사항들의 효과성과 적절성, 예시 사례 등을 점검하는 것을 권장함. 노동시장 여건, 고용노동정책의 환경이 변화함에 따라 성인지적 개선이 필요한 사항이나 우선순위가 변화할 수 있기 때문임.
 - 아래 고려사항들은 법령뿐만 아니라 행정규칙, 위탁운영기관의 사업지침 등에도 적용하여 활용할 수 있음.

□ 고용노동법령 공통 고려 사항

- 공통 고려 사항은 현행 법령 성별영향평가 체크리스트, 전기택 외(2021)의 고용노동부 행정규칙 가이드라인, 경찰청 행정규칙 체크리스트, 교육분야 행정규칙 체크리스트 등을 참고하여 작성하였음.
- 고용노동법령 제개정 과정에서 정책 무관하게 공통적으로 고려해야 할 성인지적 점검 사항을 정리한 것임.

가. 고용노동부 양성평등목표 및 양성평등기본계획 중 고용노동부 소관 과제와의 연관성 검토

- 고용노동부 양성평등목표를 확인하였습니까.
- 당해년도 양성평등기본계획 중 고용노동부 소관 과제를 확인하였습니까.
- 고용노동부 소관 각종 기본계획에 포함된 양성평등 관련 과제 중 법령 제·개정안과 관련이 있는지 확인하였습니까.

나. 성별영향평가 기 실시 이력 검토

- 해당 법령 또는 해당 법령이 관련된 사업에 대한 성별영향평가 실시 이력이 있는지, 있다면 고용노동부가 개선계획을 이행한 현황을 확인하였습니까.

다. 성별 구분 또는 고정관념에 바탕한 조항이 있는지 검토

- 해당 법령에 성별에 따라 적용대상 등을 구분하거나 성별 고정관념이 반영된 표현이 있는지 확인하였습니까.
- 해당 법령에 모집, 채용, 승진, 교육훈련의 기회, 해고대상자 선정 등과 관련된 조항이 있는지 확인하였습니까.

라. 성별에 따른 사회문화적, 경제적, 신체적 차이와 특성을 반영해야 할 조항이 있는지 검토

- 해당 법령상 근로자의 수혜·수급 요건에 성별에 따른 차이를 고려해야 할 조항이 있는지 확인하였습니까.
- 해당 법령에 성희롱, 성폭력, 감정노동의 예방 및 피해자 보호 관련된 내용을 포함하고 있는지 확인하였습니까.
- 휴게, 위생, 기숙사 등 시설의 설치 및 개선 관련하여 성별에 따른 차이를 고려해야 할 조항이 있는지 확인하였습니까.
- 모·부성 보호 및 일·생활 균형 실현을 위한 보완 사항이 있는지 확인하였습니까.

마. 정책 결정 과정에서의 성별 균형 참여를 보장하는지 검토

- 고용노동부 정책 또는 사업장 내 정책 결정 과정에 참여하는 위원회, 협의회 등과 관련된 조항이 있습니까. 해당 조항에서 성별 균형 참여를 고려하도록 하고 있습니까.

바. 실태조사 등 통계 생산 관련 조항 관련 검토

- 실태조사 조항이 있을 경우, 성별 분포나 성별 수혜 현황을 파악할 수 있도록 규정하고 있습니까.
- 통계 생산 관련 조항이 있을 경우, 성별 분석이 가능한 통계를 생산하도록 하는 조항이 있습니까.

사. 기타 검토사항

- 별표, 별지에서도 위의 고려사항들을 확인하였습니까.
- 사업 위탁 관련 규정이 있는 경우, 산하기관이나 민간 위탁 운영기관의 선정, 평가 시 사업의 성인지적, 양성평등한 운영 여부를 포함하도록 할 근거 규정이 있습니까.

□ 고용노동법령 영역별 고려사항

가. 근로기준 및 근로감독

(단기) 근로감독관의 근로감독 활동 관련 검토

(중장기) 근로시간제도상 일·가정양립을 위한 근로시간 선택권을 증진 관련 검토, 동일 가치노동 판단을 위한 평가기준체계 (예: 직무평가 가이드라인 등) 관련 검토, 남녀 고용평등법 적용범위 회복 관련 검토, 남녀고용평등법상 차별개념의 다양화 관련 검토, 남녀고용평등법상 AA 제도 개선 관련 검토

나. 직업능력개발

(단기) 직업능력개발 사업을 계획하거나 개선 시 성차별 금지 및 여성근로자 중요시 필요, 여성참여의 확대 등에 대한 기존 사업 계획이나 방침이 있는지 확인, 여성의 훈련 참여율 제고 및 성별 직종분리 해소 가능성 확인, 위원회 등 정책 결정 과정에서의 성별 대표성 검토

(중장기) 직업훈련과정 심사 과정에서 여성의 훈련 참여나 성별 직종분리를 개선할 수 있는 조치가 필요한지 확인

다. 고용정책 및 고용보험

(단기) 국가 및 지방자치단체가 추진하는 고용정책의 성과에 대한 성별 분석과 개선을 위한 법적 근거가 마련되었는지 확인, 국가 및 지방자치단체가 추진하는 고용정책에서 미래 유망일자리의 여성 진출 확대를 촉진할 수 있는 법적 근거가 마련되었는지 확인, 직장 내 성폭력, 가정폭력 피해 등 젠더 폭력 피해자의 고용안정을 촉진하기 위한 법적 근거가 마련되었는지 확인

(중장기) 여성 건설인 등 비전통적인 분야에 취업한 여성 근로자의 특성을 고려하고 성폭력, 차별 예방하기 위해 기본계획 수립·시행과 관련된 내용이 법조항에 명시되었는지 확인, 청년 여성, 장애 여성, 외국인 여성 근로자 등 취약 집단의 일자리 확대, 차별 개선, 권익 보호를 위한 법적 근거가 마련되었는지 확인, 근로자, 노무제공자, 플랫폼종사자, 자영업자 등 고용보험 적용대상에서 성별차이에 따른 실질적 사각 지대가 없는지 확인

라. 산업안전보건 및 산재보험

(단기) 근로자의 임신 출산 기능, 재생산 건강 보호 관련 보완 필요성 확인, 성별 특성을 반영하는 보다 안전한 작업환경으로의 개선사업을 추진할 수 있는 근거 법률이나 계획 등을 만들 필요성 확인, 산업안전보건 근로감독관이 여성과 남성 모두에게 안전한 작업환경을 위해 근로감독을 할 수 있도록 지원하는 조항을 정비

(중장기) 유해인자, 업무상 질병 인정 기준, 산재보험 장애 등급 기준이 남성의 신체와 질병을 표준으로 하여 정해진 것은 아닌지 검토, 산업안전보건 관련 법령, 행정 규칙의 적용제외 조항이 있을 경우, 특정 성별이나 여성집중 직종, 업종이 불합리하게 제외되는지 검토

마. 노사관계 및 노사협력

(단기) 이해대변 조직에서의 성별 대표성 검토, 노사협의 사항에 모부성 보호, 성차별 등 양성평등 의제 포함 여부 확인, 노사관계 지원 사업 검토

(중장기) 노사관계 전문가 및 단체 지원 사업에서 양성평등 프로그램 포함, 여성 근로자의 자조모임, 권익구제 상담 지원 사업의 근거 마련

목 차

I. 서론	1
1. 성인지적인 고용노동 입법의 의의와 근거	3
2. 연구의 목적	6
3. 연구내용	7
4. 연구방법	8
II. 고용노동 분야별 성인지적 개선 방향	9
1. 근로기준 및 근로감독	11
가. 관련 법령 개관	13
나. 법령의 성인지적 개선 성과	14
다. 성평등 관점 추진 방향	21
2. 직업능력개발	36
가. 관련 법령 개관	36
나. 법령 등의 성인지적 개선 성과	42
다. 성평등 관점 추진 방향	48
3. 고용정책 및 고용·보험	56
가. 관련 법령 개관	56
나. 법령 등의 성인지적 개선 성과	57
다. 성평등 관점 추진 방향	75
4. 산업안전보건 및 산재보험	78
가. 관련 법령 개관	78
나. 법령 등의 성인지적 개선 성과	78
다. 성평등 관점 추진 방향	83
5. 노사관계 및 노사협력	85
가. 관련 법령 개관	85
나. 법령의 성인지적 개선 성과	86
다. 성평등 관점 추진 방향	88

Ⅲ. 고용노동법령 제·개정과 성인지적 고려사항	93
1. 고용노동법령 공통 고려사항	95
가. 고용노동부 양성평등목표 및 양성평등기본계획 중 고용노동부 소관 과제와의 연관성 검토	95
나. 성별영향평가 기 실시 이력 검토	98
다. 성별 구분 또는 고정관념에 바탕한 조항이 있는지 검토	98
라. 성별에 따른 사회문화적, 경제적, 신체적 차이와 특성을 반영해야 할 조항이 있는지 검토	98
마. 정책 결정 과정에서의 성별 균형 참여를 보장하는지 검토	100
바. 실태조사 등 통계 생산 관련 조항 관련 검토	100
사. 기타 검토사항	100
2. 고용노동법령 영역별 고려사항	101
가. 근로기준 및 근로감독	101
나. 직업능력개발	103
다. 고용정책 및 고용보험	105
라. 산업안전보건 및 산재보험	107
마. 노사관계 및 노사협력	108
Ⅳ. 결 론	109
1. 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안	111
2. 양성평등한 발전을 위한 환류 시스템 마련	113
■ 참고문헌	115

표 목 차

〈표 I-1〉 고용노동부 양성평등 실행 목표	5
〈표 II-1〉 근로기준 및 근로감독 분야 법령 개요	11
〈표 II-2〉 노동시장정책(성별임금격차 중심) 특정성별영향평가 결과 과제 이행현황	15
〈표 II-3〉 육아휴직제도 연도별 개정사항	18
〈표 II-4〉 근로감독관집무규정상 근로감독관의 직무(집무규정 제2조 제1항)	23
〈표 II-5〉 근로감독관이 사법경찰관의 직무를 수행하는 법률의 종류	24
〈표 II-6〉 AA 제도 연혁	33
〈표 II-7〉 육아휴직제도에 대한 선행연구 정책제안	35
〈표 II-8〉 직업능력개발 관련 법 개요	36
〈표 II-9〉 고용노동부 직업능력정책국 소관 행정규칙	40
〈표 II-10〉 직업능력개발훈련의 기본원칙에 성차별 금지 명시 포함 법률안	43
〈표 II-11〉 우리나라 비준 직업능력개발 관련 ILO 협약	44
〈표 II-12〉 ILO: 근로역량강화 관련 정책에서의 성주류화 체크리스트	50
〈표 II-13〉 고용정책 및 고용보험 관련 법령 개요	56
〈표 II-14〉 남녀고용평등 우수기업 여부를 고용창출지원 사업에 반영한 사례	59
〈표 II-15〉 건설근로자 기능향상 사업 위탁기관 평가지표 개선 사례	61
〈표 II-16〉 가사근로자 고용개선 등에 관한 법률안(2017년) 개선(안)	62
〈표 II-17〉 직업안정법 시행규칙의 구인신청서 서식 개정 사례	63
〈표 II-18〉 근로계약 만료 기간제·파견근로자 및 노무제공자의 출산전후급여 적용 신설	64
〈표 II-19〉 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령의 노무제공자 휴업 사유의 임신, 출산, 육아 신설	65
〈표 II-20〉 고용보험법의 비정규직 계약기간 만료 무관 유산·사산 급여 지급 관련 고용보험법 개정 비교	65

〈표 II-21〉 고용보험법 시행규칙 [별표 2] 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유(제101조제2항 관련)의 성별에 따른 불합리한 차별 대우 등 신설 및 개정 현황	67
〈표 II-22〉 장애인 직업능력개발훈련 지원규정의 여성장애인 우선 선발 관련 조항	68
〈표 II-23〉 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙 개선 사례	69
〈표 II-24〉 고용보험법의 노무제공자 피보험자 적용, 구직급여 등 관련 조항 신설 사례	71
〈표 II-25〉 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」과 「경력단절여성등의 경제활동 촉진법」의 비교	73
〈표 II-26〉 고용노동부 소관 행정규칙의 성별 특성 반영 우수사례	74
〈표 II-27〉 산업안전보건 및 산재보험 분야 법령 개요	78
〈표 II-28〉 근로기준법 제93조 개정 사례	79
〈표 II-29〉 건강진단·업무환경 안전기준 관련 사례	81
〈표 II-30〉 산업안전보건법 개정 사례	82
〈표 II-31〉 노사관계 분야 법령 개요	85
〈표 II-32〉 근로시간면제심의위 관련 규정 개정 사례	86
〈표 III-1〉 고용노동부 양성평등 실행 목표	96
〈표 III-2〉 제3차 양성평등정책기본계획(2023~2027) 중 고용노동부 소관 과제 ..	96
〈표 IV-1〉 고용노동법령 제개정 시 성인지적 고려 사항	112

그 림 목 차

[그림 II-1] 직업능력개발사업 체계	42
[그림 II-2] 고용노동부 「일하는 여성 사진 공모전」 대상	54
[그림 II-3] 고용정책기본법 시행규칙 개정(2013년) 사례	57
[그림 II-4] 지역일자리 목표공시제의 여성고용률 추가 사례	58

I

서론

1. 성인지적인 고용노동 입법의 의의와 근거	3
2. 연구의 목적	6
3. 연구내용	7
4. 연구방법	8

1. 성인지적인 고용노동 입법의 의의와 근거

- 헌법상 평등(제11조), 직업선택의 자유(제15조), 여성의 근로할 권리 및 차별받지 않을 권리(제32조 제4항)에 기반한 고용평등을 구현하기 위해서는, 공정하고 평등한 일자리를 조성하도록 지원하는 입법적 노력이 중요함.

이를 위해서는 「남녀고용평등법」으로 대표되는 고용 성차별 금지뿐만 아니라 일터 내에 구조화된 성차별적 위계와 관행을 개선하여 여성의 일할 권리를 실질적으로 보장하기 위한 법·제도적인 보장도 중요한 과제임.

- 성평등에 대한 여성주의의 논의는 ‘울스톤크래프트의 딜레마’를 어떻게 넘어설 것인가의 고민을 바탕으로 전개되었음(마경희, 2007:49). ‘같음으로서의 평등’ 개념은 채용, 승진, 임금에서의 차별을 금지하는 법률로 구현되었으나, 가족 돌봄 부담 등의 사회적 차이, 임신·출산이라는 생물학적 차이를 갖고 있는 여성에게 일·가족의 양 영역에서 착취에 가까운 노력을 요구하는 결과로 이어진다는 한계가 있음(이주희, 2012:36, 49-50). ‘다름으로서의 평등’ 개념은 모성보호, 적극적 조치, 일·생활 양립 지원 정책 등으로 구체화되었는데, “가부장제 질서 내 여성의 주변화된 지위를 재생산하는 결과”를 가져온다는 한계가 있음(마경희, 2007:49). 성평등의 개념에 대한 논쟁의 역사를 거쳐 여성주의에서의 성평등이란 같음/다름, 평등/특별대우를 넘어 “위계화된 성역할, 성 정체성, 성별 지위와 규범 등의 불평등한 젠더관계를 바꾸고 해체하는 것”으로 정의됨(이재경 외, 2012:16). 여성정책 또는 성평등 정책은 “여성의 기본적 인권과 남녀동권에 대한 신념의 실현, 남성과 여성의 위계적인 권력관계의 변화, 전략적 젠더 이해의 실현” 등을 목적으로 해야 함(배은경, 2016:7).
- 불평등한 젠더관계를 변화시키고 해체하는 전략적 관점에서 성평등 개념을 이해한다면, 성평등 노동을 실현함에 있어 「남녀고용평등법」이 갖는 의의와 한계가 명확히 드러남. 여성과 남성이 기업 내 핵심/주변부, 정규직/비정규직 등으로 성별 분리되어 채용, 배치되는 상황, 가족 내 돌봄부담이 여성에게 주로 부과되고 맞돌봄 하는 근로자상이 확립되지 않은 사회적 맥락, 저임금 서비스업 돌봄 직종 중심으로 성별 직종·업종 분리가 고착화된 상황 속에서 현행 노동법이 규범적, 사실적 측면에서 적용되지 않거나 일부만 적용되는 문제들이 발생함. 예컨대 여성 비정규직 비율의 증가와 이로 인한 저임금, 고용 불안정, 경력 저개발 문제, 가사근로자나 돌봄노동 종사자의 저임금 문제는 「남녀고용평등법」

4 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

만으로 규율하기 어려운 문제임. 그러므로 「근로기준법」, 「노동조합법」, 「산업안전보건법」 등으로 대표되는 주류 노동법이 성인지적 관점에서 보완되지 않으면 성평등 노동 실현은 한계에 부딪칠 수밖에 없음. 노동법이 성별 불평등과 위계를 강화하는 방향으로 기여하지 않는지, 불평등을 해체하고 전환하기 위해 기존 노동법에 성인지적인 관점을 어떻게 반영할 수 있는지에 대한 분석과 개선 노력이 병행되어야 함(구미영 외, 2019).

○ 고용노동 법령의 성주류화, 성인지적 개선은 「헌법」과 「양성평등기본법」, 「성별영향평가법」에 근거한 국가의 책무임.

- 헌법상 평등권 조항(제11조 제1항)은 성별에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다고 규정함. 헌법이 보장하는 평등권은 형식적, 명시적 차별의 금지에 그치지 않고 성차별적인 사회경제적 구조와 누적된 불평등의 역사로 인해 발생하는 실질적, 구조적 차별의 금지도 의미함. 따라서 성별에 따른 노동시장 내 격차와 불평등, 이로 인해 발생하는 간접적이고 구조적인 차별도 헌법이 금지하는 평등권 침해이기 때문에 이를 시정, 개선하려는 관점을 법령의 제·개정 시 취해야 할 것임. 이는 여성의 근로에 대한 차별금지와 특별한 보호를 규정한 조항(제32조 제4항)에서 구체화되는데, 성평등 실현에 있어 고용노동 영역이 갖는 중요성을 헌법이 다시 강조한 규정이라 할 수 있음.¹⁾

○ 성주류화 관련한 입법도 성인지적 관점에서 고용노동 법령을 검토해야 할 근거 법률임.

- 양성평등기본법에서 법률, 정책의 성주류화 책무를 규정하고 이를 성별영향평가법으로 구체화 하였음. 「양성평등기본법」은 국가와 지자체가 법령의 제·개정 및 적용·해석, 정책의 기획, 예산 편성 및 집행, 그 밖에 법령에 따라 직무를 수행하는 과정에서 성평등 관점을 통합하는 성 주류화 조치를 취할 것을 규정하고 있음(제14조 제1항). 법령의 제·개정, 정책의 기획, 집행 과정에서의 성 주류화 조치를 위해 성별영향평가를 실시할 의무를 부여하고 이를 구체적으로 규정한 법이 「성별영향평가법」임. 이러한 책무는 고용노동 법령 영역에서도 동일하게 적용되는 것임.

1) 헌법 제32조 ④여자의 근로는 특별한 보호를 받으며, 고용·임금 및 근로조건에 있어서 부당한 차별을 받지 아니한다.

- 고용노동부가 수립한 부처 양성평등 목표도 법령의 성인지적 개선을 추진해야 할 근거임.
- 고용노동부의 양성평등 목표는 아래와 같음.

〈표 I-1〉 고용노동부 양성평등 실행 목표

부처명	고용노동부 양성평등 실행 목표 (제3차 양성평등정책 기본계획)		
	공정하고 양성평등한 노동환경 조성	모두를 위한 돌봄 안전망 구축	폭력 피해 지원 및 성인지적 건강권 보장
고용노동부	▶ 고용 상 성차별 등 노동환경 내 성차별 해소 ▶ 육아휴직제도 확대 방안 검토, 근로시간 단축 청구권 활성화 등 일·생활 균형을 위한 제도 기반 강화	▶ 돌봄 사업장 근로감독 통해 돌봄노동자 근로조건 개선	▶ 노동자와 그 자녀의 건강이 보호될 수 있는 근무환경 구축

- 따라서 고용노동부의 법령 제·개정 시 위의 부처 양성평등 목표와의 관련성, 해당 법령 제·개정안이 양성평등 목표 실현에 기여하도록 보완할 점이 있는지 등을 검토해야 함.
- 고용노동 법령의 성주류화와 성인지적 개선은 ILO와 EU의 ‘고용노동정책의 성평등 전략’ 등을 통해 국제적인 기준으로 자리잡았음.
- ILO는 각 국가의 국가고용정책(National Employment Policies, NEPs) 형성에 대한 기술적 지원을 제공하는 권한(mandate)을 활용하여, 국가고용정책 형성과정에서의 성주류화 전략에 대한 지침과 지원을 제공함(Goulding, 2013:1). EU는 성평등 전략 2020-2025 (A Union of Equality: Gender Equality Strategy, 2020)을 수립, 시행 중인데 ‘성평등한 경제의 번영’ 의제에서 고용노동정책의 성주류화 전략을 제시하고 있음(구미영 외, 2021)
 - 고용노동정책의 성주류화 책무와 방향은 관련 법령의 제·개정 과정에서도 적용되어야 할 의무이자 기준임. 국제의회연맹(IPU)과 UN WOMEN이 발표한 성인지적인 입법 가이드에서도 주요한 영역 중 하나로 노동법, 사회보장법 영역을 들고 있음(IPU&UN Women, 2021).
- ILO와 EU의 고용노동정책 성주류화 전략 및 지침을 검토한 결과 크게 두 가지 방향으로 전략이 추진되어야 함을 확인할 수 있었음. 고용노동 법령, 정책의 내용

6 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

및 구성, 대상집단 관련하여 성별 간의 관계와 수혜자 비율을 고려하는 방식으로 접근해야 할 영역이 있고, 채용, 임금차별이나 모성보호, 젠더폭력처럼 여성에 고유한 차별이나 문제를 직접적 개입으로 해결해야 할 영역으로 나뉜다는 것임. 고용노동 법령이나 정책을 성주류화 할 때 이 두 가지 접근 방식을 상호 보완적으로 사용할 필요성이 있음.

- 또한 법률과 정책 기획, 집행 담당자의 성주류화 인식 및 역량을 강화하기 위한 교육, 훈련의 중요성을 확인할 수 있음. 고용노동정책의 수립과 시행, 모니터링에 관련된 모든 인원(공무원뿐만 아니라 고용서비스 위탁 운영기관의 직원이나 설문 조사 담당자에 이르기까지)이 고용노동정책의 성평등 기여 효과에 대한 인식을 갖고 있어야 하고, 이를 통해 정책형성을 위한 데이터 수집으로부터 서비스 제공에 이르는 과정 전반에 특정 성별에 불리한 영향을 미치는 내용 식별, 시정 될 수 있음.
- 고용노동정책이 일·생활 양립 지원과 돌봄의 성평등한 분배에 기여할 수 있도록 해야 한다는 점도 중요한 가정양립 정책의 연결성이 강조되어야 함. 근로시간 정책, 자녀 육아 및 가족돌봄 근로자에 대한 지원 정책이 여성에게 편중된 가족 내 돌봄부담을 완화시키고 남성의 자녀양육 권리, 돌봄 권리를 보장하는 방향으로 정책을 설계, 시행해야 한다는 의미임. 또한 저임금 불안정 일자리에 머물고 있는 유급 돌봄노동 일자리의 질을 개선하기 위한 노력도 병행되어야 할 것임.
- 마지막으로 비정규직, 플랫폼노동자 등으로 대표되는 비전형적 고용관계 관련 정책을 수립, 시행함에 있어 성별에 따른 실태나 정책의 영향 등을 함께 고려해야 한다는 시사점을 얻을 수 있음.²⁾

2. 연구의 목적

- 고용노동 분야 법령을 성평등한 관점에서 검토하여 법령 제·개정 과정에 반영할 수 있는 기준과 방향을 설정함으로써, 공정·안정·안전·유연한 노동개혁을 진행하고 양성평등한 일자리를 마련하기 위한 토대를 구축할 필요성이 있음.

2) 출처: 구미영 외. 2021. 국제기구와 해외 주요국가의 고용노동분야 성인지정책 연구. pp.53-55에서 강민주 공동연구자가 작성한 시사점을 정리한 것임.

- 이 연구는 i) 고용노동 분야 법령을 성인지적 관점에서 평가하여 개선한 성과를 확인하고 ii) 향후 고용노동 분야 법령의 성인지적 제·개정 과정을 지원하기 위한 방향과 기준을 정리하여 고용노동법령의 성인지적 제·개정 관련 검토사항을 제시하는 것을 목적으로 함.

3. 연구내용

- 성인지적인 고용노동 법령의 필요성과 의의
 - 고용노동 법령을 성인지적 관점에서 개선해야 할 필요성은 무엇인지 규범적 측면과 고용노동 정책적 측면에서 검토하여 제시. 「헌법」, 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 등 성인지적 고용노동 법령의 규범적 근거 검토
 - 고용노동정책의 성인지적 개선, 보완이 성평등 노동 실현에 미치는 영향과 필요성에 대한 검토
 - 현재 적용 중인 법령 성별영향평가의 틀을 검토하여 그 의의와 한계를 평가
⇒ 성인지적인 고용노동 법령 제·개정 과정을 보다 실효성 있게 지원하기 위한 도구의 업데이트 필요성 제시
- 고용노동 분야별 성인지적 개선 방향
 - 고용노동 분야별 성평등 관련 이슈가 상이하기 때문에 일반적인 성별영향평가 도구를 공무원이 적용하기에 어려움이 있음. 주요 분야별 성별 영향을 검토, 고려해야 할 쟁점을 식별하여 제시하는 것이 이 장의 주된 내용임(예: 변화된 근로자像에 따라 법령에서 규정해야 할 기준, 일·생활 균형의 목적을 반영한 법령의 개선방향 등).
 - 고용노동 분야는 크게 아래와 같이 구분
 - 근로기준 및 근로감독
 - 노사관계
 - 직업훈련
 - 고용정책 및 고용보험
 - 산업안전보건 및 산재보험
 - 각 분야별로 관련 법령을 개관하고 지난 기간 성인지적으로 법령을 개선한

8 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

사례와 성과를 평가한 후 그밖에 계속적으로 고려해야 할 성평등 실현을 위한 쟁점을 제시함. 성평등 실현을 위한 쟁점 정리를 위해 기존의 법령 성별영향평가 제안 사항, 고용노동정책 성주류화 관련 연구의 제언 등을 종합적으로 검토하고, 문헌연구, 해외 성인지적 정책 사례, 가이드, 전문가 자문결과도 고려함.

- 고용노동 분야별 성인지적 제·개정을 위한 검토사항 제시
 - 현행 법령 성별영향평가 틀 중 보완이 필요한 점이 있으면 제시
 - 각 분야별 법령 제·개정 시 고려해야 할 사항과 그 이유, 관련 사례를 제시
- 결론
 - 연구결과 요약
 - 법령의 양성평등한 발전을 위한 고려사항의 적용 성과를 모니터링 할 수 있는 방안 및 보다 실효성 있는 활용을 위한 정책적 지원 방안 등 제안

4. 연구방법

- 문헌연구
 - 기존 성인지적 법령 제·개정 가이드 또는 GIA를 검토
 - 행정규칙 성인지적 개선방안 제시 선행연구 검토
 - 고용노동정책 분야별 GIA(법령, 성별, 특정 포괄) 관련 유의미한 개선의견 사례 또는 개선의견 반영 사례 수집 → 공통 및 영역별 성인지적 고려사항 도출
- 전문가 자문회의
 - 고용노동정책 성주류화 관련 전문가, 법령 성별영향평가 전문가, 주요 분야별 전문가 대상의 자문회의 진행, 유의미한 성인지적 법령 제·개정 사례를 담당했던 공무원, 전문가 대상 자문회의 진행

Ⅱ

고용노동 분야별 성인지적 개선 방향

1. 근로기준 및 근로감독	11
2. 직업능력개발	36
3. 고용정책 및 고용·보험	56
4. 산업안전보건 및 산재보험	78
5. 노사관계 및 노사협력	85

- 이 장에서는 주요 고용노동정책 영역별 법령을 개관하고 성인지적 개선 성과를 정리한 후 선행연구 등에서 제시한 젠더 이슈들을 검토함. 이를 바탕으로 주요 정책 영역별 법령 제·개정 시 고려되어야 할 사항이 무엇인지 제시하고자 함.

1. 근로기준 및 근로감독

- 고용노동부 소관 법률 중 근로기준 및 근로감독 분야 법령의 종류(고용노동부 홈페이지 분야별 소관법령 참조).

〈표 II-1〉 근로기준 및 근로감독 분야 법령 개요

연번	법률	비고 (소관부서)
1	근로기준법	근로기준정책과
	근로기준법 시행령	근로기준정책과
	근로기준법 시행규칙	근로기준정책과
	근로감독관규정	근로기준정책과
	근로감독관집무규정	근로기준정책과
	근로기준법 및 공인노무사법에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부지침	근로기준정책과
	임금차별사업주 명단 공개 및 체불자료 제공 관련 업무 처리 규정	근로기준정책과
	재량근로의 대상 업무	근로기준정책과
	통상임금 산정지침	근로기준정책과
	퇴직의 효력발생시기	근로기준정책과
	특별연장근로 건강보호조치	근로기준정책과
	평균임금산정 특례 고시	근로기준정책과
2	최저임금법	근로기준정책과
	최저임금법 시행령	근로기준정책과
	최저임금법 시행규칙	근로기준정책과
	최저임금위원회 사용자위원을 추천할 수 있는 단체 지정	근로기준정책과
	2023년 적용 최저임금 고시	근로기준정책과
	최저임금법 제5조에 따른 단순노무직종 근로자 지정 고시	근로기준정책과

12 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

연번	법률	비고 (소관부서)
3	임금채권보장법	퇴직연금복지과
	임금채권보장법 시행령	퇴직연금복지과
	임금채권보장법 시행규칙	퇴직연금복지과
	공인노무사에게 지원하는 체불임금등 대지급금 관련업무 지원금액	퇴직연금복지과
	도산 등 사실인정 및 확인업무 처리규정	퇴직연금복지과
	임금 등 체불근로자 생계비 융자사업 고시	퇴직연금복지과
	임금채권보장기금 사업주 부담금비율	퇴직연금복지과
	임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준	퇴직연금복지과
	체불 임금등 대지급금 관련업무 지원대상이 되는 퇴직한 근로자의 퇴직 전 월평균 보수액	퇴직연금복지과
	체불 임금등 대지급금 상한액 고시	퇴직연금복지과
	체불 임금등 대지급금 지급대상이 되는 재직 근로자의 임금액 기준	퇴직연금복지과
4	근로자퇴직급여보장법	퇴직연금복지과
	근로자퇴직급여 보장법 시행령	퇴직연금복지과
	근로자퇴직급여 보장법 시행규칙	퇴직연금복지과
	개인형퇴직연금제도로의 이전 예외사유 해당금액 고시	퇴직연금복지과
	과거근로기간에 대한 확정급여형퇴직연금제도의 최소적립비율	퇴직연금복지과
	근로자퇴직급여 보장법 제4조제1항 단서 해석기준	퇴직연금복지과
	급여 전액지급 예외사유가 되는 비율고시	퇴직연금복지과
	등록취소 등에 따라 퇴직연금사업자가 취하여야 할 사용자 및 가입자 보호조치 고시	퇴직연금복지과
	사전지정운용방법의 승인 요건 및 가입자에 대한 정보제공 사항과 수수료 부과 기준에 대한 고시	퇴직연금복지과
	적립금운용위원회 구성에 관한 고시	퇴직연금복지과
	중소기업퇴직연금기금제도 지원 등에 관한 고시	퇴직연금복지과
	퇴직연금제도 모집인의 교육 등에 관한 규정	퇴직연금복지과
	퇴직연금제도 수급권의 담보제공 및 퇴직금 중간정산의 사유와 요건, 담보 한도 등에 관한 고시	퇴직연금복지과
	퇴직연금제도 취급실적 제출주기와 제출서식에 관한 규정	퇴직연금복지과
	확정급여형퇴직연금제도의 재정검증결과 통보양식 고시	퇴직연금복지과

연번	법률	비고 (소관부서)
5	파견근로자보호 등에 관한 법률	고용차별개선과
	파견근로자보호 등에 관한 법률 시행령	고용차별개선과
	파견근로자보호 등에 관한 법률 시행규칙	고용차별개선과
	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률과 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따른 과태료 및 행정처분의 가중처분에 관한 세부 지침	고용차별개선과
	근로자파견사업 허가관리규정	고용차별개선과
6	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률	고용차별개선과
	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령	고용차별개선과
	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행규칙	고용차별개선과
	기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률과 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따른 과태료 및 행정처분의 가중처분에 관한 세부 지침	고용차별개선과
7	남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률	여성고용정책과
	남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령	여성고용정책과
	남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙	여성고용정책과
	고용상 성차별 등 시정절차 등에 관한 고시	여성고용정책과
	남녀고용평등 업무처리 규정	여성고용정책과
	명예고용평등감독관 운영규정	여성고용정책과
	민간단체 고용평등상담실 운영지원규정	여성고용정책과
	직장어린이집 등 설치·운영 규정	여성고용정책과

가. 관련 법령 개관

- 고용노동부 소관 법률은 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하, 기간제법), 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」(이하, 파견법), 「근로자 퇴직급여보장법」(이하, 퇴직급여법), 「임금채권보장법」 및 「최저임금법」을 분석의 대상으로 함. 아울러, 성평등 기본법제인 「남녀고용평등과 일·가정양립지원에 관한 법률」(이하, 남녀고용평등법)이 있음.
- 근로기준법에는 근로감독관규정 및 집무규정, 통상임금산정지침, 특별연장근로 건강보호조치, 평균임금산정 특례 고시 등의 행정규칙이 있음.

14 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

- 최저임금법에는 2023년 적용 최저임금고시, 최저임금법 제5조에 따른 단순노무직종 근로자 지정 고시 등의 행정규칙이 있음.
- 임금채권보장법에는 도산 등 사실인정 및 확인업무 처리규정, 임금 등 체불근로자 생계비 용자사업 고시, 체불 임금등 대지급금 지급대상이 되는 재직 근로자의 임금액 기준 등의 행정규칙이 있음.
- 근로자퇴직급여보장법에는 퇴직연금감독규정과 시행세칙, 퇴직연금제도 모집인의 교육 등에 관한 규정 등이 있음.
- 파견법과 기간제법에는 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률과 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 따른 과태료 및 행정처분의 가중처분에 관한 세부 지침 등이 있음.
- 남녀고용평등법에는 고용상 성차별 등 시정절차 등에 관한 고시, 남녀고용평등 업무처리 규정, 명예고용평등감독관 운영규정 등이 있음.

나. 법령의 성인지적 개선 성과

1) 적용범위

- 2018년 남녀고용평등법 개정을 통해 상시 5명 미만의 근로자를 고용하는 사업에 대해서도 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 전면적으로 적용(제2조).
 - 고용 전 영역에 걸친 남녀차별 관행을 개선할 수 있는 근거를 마련하여, 안정적인 고용 환경을 구축하는데 기여할 수 있는 제도적 토대를 보완

2) 적극적 고용개선조치

- 2008년 남녀고용평등법 개정을 통해 상시 500명 이상의 근로자를 고용하는 사업에 부과되었던 적극적 고용개선조치 시행계획 수립·제출의무를 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 지정된 공시대상기업집단에 속하면서 상시 근로자의 수가 300명 이상인 사업까지 확대(제4조)
 - 적극적 고용개선조치 시행계획 수립·제출의무 부과대상 사업을 확대해서 여성 고용의 양적·질적 성장을 도모.
- 2020년, ‘적극적 고용개선조치’ 적용대상 기업에 대하여 남녀 근로자의 임금 현황도 보고하도록 함.

3) 근로감독제도

- 2017년 노동시장정책 특정성별영향평가에서 근로감독관의 직무규정에 근로감독관의 직무로 남녀고용평등법에 따른 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등에 관한 업무를 추가할 것과 적극적 고용개선조치 적용대상 사업체를 대상으로 성별 임금격차 제출을 의무화하도록 하는 2017년 개선권고가 이루어짐. 이에 따라 2019년 고용노동부는 근로감독관집무규정 및 남녀고용평등법 개정을 통해 개선 권고 과제를 반영함.³⁾

〈표 II-2〉 노동시장정책(성별임금격차 중심) 특정성별영향평가 결과 과제 이행현황

부처	개선권고	개선 이행사항
고용노동부	◦ 근로감독관 집무규정에 근로감독관의 직무로 '동일 가치 노동, 동일 임금 원칙' 및 일·가정 양립 관련 제도에 따른 임금차별을 금지하고 있는 근거 법률인 「남녀 고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 고용에서의 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등과 관련한 업무를 추가할 것	◦ 근로감독관집무규정 제2조 1항을 개정하여 반영함 근로감독관집무규정 [시행 2019. 9. 1.] [고용노동부훈령 제291호, 2019. 8. 30., 일부개정] 제2조(근로감독관의 직무) ① 근로감독관(이하 "감독관"이라 한다)은 다음 각 호의 직무를 수행한다. <개정 2009. 3. 20> (중략) 11. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 고용에서의 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등과 관련한 업무 <신설 2019. 8. 30>
	◦ 적극적 고용개선조치 적용대상 사업체를 대상으로 성별임금격차 제출 의무화 - 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 개정을 통하여 적극적 고용개선조치 적용대상 사업체 전체를 대상으로 성별임금격차 현황 제출을 의무화 하는 방안에 대해 검토할 것	◦ 적극적고용개선조치 대상 전체 사업장에 직종별·직급별 남녀 근로자 임금 현황을 추가 제출토록 법 개정 완료('19.1.15.개정) 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 [시행 2020. 1. 1.] [법률 제16558호, 2019. 8. 27., 일부개정] 제17조의3(적극적 고용개선조치 시행계획의 수립·제출 등) (중략) ③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 사업주로서 적극적 고용개선조치를 하려는 사업주는 직종별·직급별 남녀 근로자 현황, 남녀 근로자 임금 현황과 시행계획을 작성하여 고용노동부 장관에게 제출할 수 있다. <개정 2010. 6. 4., 2019. 1. 15.>

3) 여성가족부(2019), 『2019년 성별영향평가 종합분석결과보고서』, p.206.

4) 출산전후휴가제도

- 2021년 성별영향평가를 통해 고용노동부는 임금채권보장제도의 해당금 지급 대상이 되는 임금에 '출산전후휴가 중 급여'를 포함하도록 임금채권보장법 및 시행령을 개정하여, 임신·출산 근로자를 위한 생활안정을 지원하도록 함.⁴⁾
- 출산전후휴가급여 지원⁵⁾
 - 2006년부터 종전 행정해석으로 인정되던 유산·사산휴가를 법제화하여 임신 16주 이후 유산 또는 사산한 여성근로자에게도 임신기간에 따라 30일에서 90일간의 유산·사산휴가를 부여하여 여성의 모성을 보호.
 - 2012년부터 임신 16주 이전 유산 또는 사산한 여성근로자에게도 5일에서 10일간의 유산·사산휴가를 부여.
 - 2014년에는 다태아에 대한 출산전후휴가 기간을 종전 90일에서 120일로 확대('14.7.1. 시행)하였고, 임신 12주 이내, 36주 이후 1일 최대 2시간의 단축근무를 허용하는 임신기 근로시간 단축제도를 도입.
 - 2016년에는 임신기 근로시간 단축제도 적용 사업장을 300인 이상에서 전 사업장으로 확대.
 - 2018년에는 출산전후휴가급여 상한액을 150만원에서 60만원으로, 2019년에는 180만원, 2020년에는 200만원으로 인상.
 - 2021년 7월 1일부터 기간제·파견 근로자가 출산전후휴가기간 중 계약만료된 경우 기업규모와 관계없이 남은 휴가기간에 대한 법정 출산전후휴가급여 등의 지급을 보장받을 수 있도록 개선.
 - 출산전후휴가 기간 중 급여도 해당금에 포함된다는 중앙행정심판위원회의 결정에도 불구하고, 출산전후휴가 기간 중 급여가 해당금의 지급 범위에서 제외되어 임금채권보장제도의 사각지대가 발생.
 - 이에 「임금채권보장법」의 제2조에서 “임금등”의 정의에 출산전후휴가 중 급여를 포함하고, 제7조의 체불 임금등의 지급 대상에도 출산전후휴가 중 급여를 포함하는 개정을 추진함.
 - 이에 따라 2021년, 동법 시행령 제10조(파산선고등 해당금 지급 사유의 확인 등)의 대상에도 출산전후휴가 등 급여를 추가하는 개정을 추진함.⁶⁾

4) 여성가족부(2021), 「2021년 성별영향평가 종합분석결과보고서」, p.32.

5) 여성가족부(2022), 「2022년 양성평등정책 연차보고서」, pp.127-132.

6) 여성가족부(2021), 「2021년 성별영향평가 종합분석결과보고서」, p.195.

5) 육아휴직제도⁷⁾

- 2007년 남녀고용평등법 개정을 통해 ‘일 중심’에서 ‘가정과의 균형’을 중시하는 근로자들의 의식변화에 대응하고, 저출산·고령화 시대에 여성 인력의 경제활동 참여를 늘리기 위하여 일·가정의 양립을 위한 정책을 강화하고자 법 제명을 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」로 변경하면서, ① 남성근로자에게 3일의 배우자 출산 휴가 부여, ② 육아휴직 분할 사용 제도 개선, ③ 육아기 근로시간 단축제도 신설 등의 내용을 반영.
- 2010년 2월 4일 법 개정으로 2008년 1월 1일 이후 출생하는 자녀에 대하여는 만 6세 이하의 초등학교 취학 전까지 사용할 수 있도록 육아휴직 대상 자녀를 확대.
- 2014년 1월 14일부터는 육아휴직 대상 자녀연령을 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하까지 사용할 수 있도록 대폭 상향.
- 2021년, 임신 중인 여성근로자가 모성을 보호하기 위하여 육아휴직을 사용할 수 있도록 하였으며, 고용상 성차별등에 대하여 노동위원회를 통하여 구제받을 수 있도록 시정제도를 도입.
- 육아휴직급여제도
 - 육아휴직 급여는 '01년부터 정액제(월 20만원)로 지급하여 왔는데 지원수준 상향 조정 요구 등에 따라 '11년부터 육아휴직근로자 통상임금의 40%(상한 100만원)를 지급. 그리고 점차 상향 조정하고 있음.
 - 2022년 1월부터 자녀 생후 12개월 내 부모가 동시에 또는 순차적으로 육아휴직 사용 시, 첫 3개월에 대해 부모 각각의 육아휴직 급여를 통상임금의 100%(상한 200~300만원)로 상향하여 지급하는 3+3 부모육아휴직제 신설.
 - 2023년 10월 입법예고를 거쳐 고용보험법 시행령이 23.12.26. 일부 개정되어 24.1.1부터 '6+6 부모육아휴직제'가 실시됨.

7) 여성가족부(2022), 「2022년 양성평등정책 연차보고서」, pp.37-38 및 pp.127-132.

〈표 II-3〉 육아휴직제도 연도별 개정사항

연도	법률 개정 내용	비고
1988년	• 만 1세 미만 영아를 가진 여성근로자가 자녀가 만 1세까지 육아휴직 사용	남녀고용 평등법 및 고용보험법
1995년	• 남성근로자도 육아휴직 가능(여성을 대신해서만 신청 가능)	
2001년	• 만 1세 미만의 영아를 가진 근로자는 육아휴직 가능(남녀 불문)	
2006년	• 만 3세 미만의 영유아를 가진 근로자는 육아휴직 가능 • ('08.1.1. 이후 출생 자녀부터 적용)	
2010년	• 만 6세 이하 초등학교 취학 전 자녀를 가진 근로자는 육아휴직 가능	
2014년	• 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 근로자는 육아휴직 가능 • 같은 자녀에 대하여 부모가 순차적으로 육아휴직을 사용할 경우 두 번째 육아휴직자의 첫 1개월 급여를 월 통상임금 100%(상한액 150만원)로 지급. '아빠 육아휴직 보너스제'	
2016년	• '아빠육아휴직 보너스제' 지급 기간을 첫 1개월에서 3개월로 확대	
2017년	• 둘째이상 자녀에 대한 '아빠의 달' 상한액 인상(150 → 200만원) • 육아휴직 첫 3개월간 육아휴직 급여 인상(통상임금의 40 → 80%, 상한액 100 → 150만원, 하한액 50 → 70만원)	
2018년	• 육아휴직 기간을 연차휴가 산정 시 출근한 것으로 인정 • 육아휴직 거부가능사유 완화(근속기간 1년 미만 → 6개월 미만) • 아빠육아휴직 보너스제 상한액 인상(첫째 150, 둘째부터 200만원 → 모든 자녀 200만원)	
2019년	• 첫 3개월 이후 육아휴직급여 인상(통상임금의 40 → 50%, 상한액 100 → 120만원, 하한액 50 → 70만원) • 아빠육아휴직 보너스제 상한액 인상(200만원 → 250만원)	
2020년	• 부부동시 육아휴직 허용 및 육아휴직급여 지급 • 한부모 육아휴직급여 특례 적용(육아휴직 첫 3개월 통상임금의 100%(상한 250만원), 4~6개월은 통상임금의 80%(상한 150만원), 7개월 이후 통상임금의 50%(상한 120만원) • 육아휴직 분할횟수 확대(1 → 2회)	
2021년	• 임신중 육아휴직 허용 • '3+3 부모육아휴직제' 신설: 생후 12개월 이내 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 사용한 경우 부모 각각의 첫 3개월 급여를 월 통상임금 100%(상한액 200~300만원)로 지급('22.1월 시행) • 첫 3개월 이후 육아휴직급여 인상(통상임금의 50 → 80%, 상한액 120 → 150만원)('22.1월 시행) • 7개월 이후 한부모 육아휴직급여 인상(통상임금의 50 → 80%, 상한액 120 → 150만원)('22.1월 시행)	

○ 육아휴직등 부여 지원금제도

- 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축 부여에 따른 사업주의 노무비용 부담을 완화하여 출산육아기 근로자의 고용안정을 도모하기 위해 ‘육아휴직등 부여 지원금’을 통해 간접노무비를 지원.
- 17년부터는 육아휴직을 부여한 우선지원대상기업 사업주에 대한 간접노무비 지원금액을 월 20만원에서 월 30만원으로 상향하고 해당 사업장에서 처음으로 육아휴직을 부여한 경우에는 인센티브로 월 10만원을 추가 지원.
- 2019년부터는 육아기 근로시간 단축을 부여한 우선지원대상기업 사업주에 대한 간접노무비 지원금액을 월 30만원으로 상향함.
- 2021년에는 우선지원대상기업에서 육아휴직이나 육아기 근로시간단축 부여 시 각 첫 번째부터 세 번째까지는 인센티브로 각각 월 10만원을 추가로 지원.
- 2022년부터는 출산육아기 고용안정장려금을 우선지원대상기업 사업주에게만 지원토록 하면서 육아휴직 지원금 특례를 신설하여 만 12개월 이내 자녀에 대한 육아휴직을 3개월 이상 연속 부여한 경우 첫 3개월간의 지원액을 200만원으로 대폭 상향.

○ 대체인력지원금제도

- 근로자의 출산전후휴가, 유산·사산 휴가, 육아휴직, 육아기 근로시간단축 등의 기간 중 대체인력을 활용하는 사업주의 노무비용 부담을 완화하여 대체인력 활용 촉진을 통한 육아휴직 등의 활용률을 제고하고 근로자의 고용안정을 도모하기 위해 ‘대체인력 지원금’을 통해 대체인력 인건비를 지원.
- 2017년부터는 출산전후휴가 등을 사용하기 전 2주간의 업무 인수인계기간에 대해서도 지원하였고, 2019년부터는 업무 인수인계기간에 대한 지원기간을 출산 전후휴가 등을 사용하기 전 2주간에서 2개월간으로 확대하여 지원하였으며, 2020년부터는 우선지원대상기업에 대한 대체인력 지원금을 월 60만원에서 월 80만원으로 상향하여 지원.
- 2022년부터 육아휴직 지원금을 신설하면서 육아휴직 대체인력 지원금을 통합함으로써 육아휴직에 따른 간접노무비의 지원수준을 큰 폭으로 확대.

6) 성희롱

- 2017년 남녀고용평등법 개정을 통해 직장 내 성희롱 피해근로자에 대하여 사업주가 조사, 피해자 보호, 행위자 징계 등의 조치를 취할 의무가 있음을 명확하고 구체적으로 명시하고, 각 의무 위반에 대하여 과태료 부과.⁸⁾

7) 양성평등 고용환경 조성⁹⁾

- 일자리에서 성차별 관행 개선
 - 남녀고용평등법 시행규칙 개정(2013.12.)으로 AA 여성고용 기준을 동종 업종 평균 60%에서 70%로 상향하였으며, 또한 시행규칙 개정(2014. 10.)으로 산업별 고용특성이 효과적으로 반영되도록 여성고용기준의 산정 기초가 되는 업종 분류를 종전 26개에서 30개로 세분화함.
 - 2014년에는 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 개정(14. 1월)으로 AA 미이행 기업에 대한 명단 공표 제도를 도입하고, 시행령 개정(2014. 12.)으로 적극적 고용개선조치 미이행 기업 명단 공표의 절차 및 방법을 신설.
 - 2018년부터 지방공기업법에 따른 지방공사 및 지방공단으로 확대되고(2018년 300인 이상 기관, 2019년 전체 기관 적용), 2019년부터는 공정거래법상 대규모 기업집단 중 300인 이상 기업으로 확대되었음. 2020년부터는 적극적 고용개선조치가 적용되는 전체 사업장에 대해 남녀 근로자 임금현황 등을 제출토록 하여 기업 스스로 임금격차의 원인을 분석하고 개선할 수 있도록 함.
- 고용상 성차별에 대한 모니터링 실시 및 직장 내 성희롱 방지
 - 직장 내 성희롱 발생 시 사업주의 조치의무를 강화하는 남녀고용평등법을 개정하여 2018년 5월부터 성희롱 예방교육 미실시 등 법위반에 대한 과태료 금액을 상향조정 하고, 성희롱 발생 시 사업주 조사의무, 피해자 보호조치 의무, 비밀 누설금지, 고객 등에 의한 성희롱 피해자 보호조치 의무화를 시행.

8) 여성가족부(2022), 「2022년 양성평등정책 연차보고서」, p.37.

9) 2022년 양성평등정책 연차보고서, pp.171-174.

다. 성평등 관점 추진 방향

1) 근로기준법

가) 근로시간 관련

- 근로시간은 임금과 함께 「근로기준법」의 규율대상이 되는 근로조건 중 가장 핵심적임.¹⁰⁾
- 우리나라의 장시간 근로체제는 여성의 낮은 고용율의 원인이 되는 한편,¹¹⁾ 근로시간체제의 변화는 성평등에 주요한 영향을 미칠 수 있음.¹²⁾ 즉, 장시간 근로시간체제는 일 중심의 근로 문화를 지속시켜 근로자 본인의 일생활 균형을 저해할 뿐만 아니라 의사결정에 영향을 받는 배우자의 일·가정 양립을 저해하는 결과를 초래하고, 기혼가구에서 어느 한쪽의 일자리가 장시간 근로 체제에 노출되어 있을 경우 배우자가 가정경제를 전담하도록 요구될 수밖에 없으며 남성의 장시간 근로와 근로시간 선택권의 부재는 기혼 여성의 경력 단절에 기여한다는 것임.¹³⁾
- ILO는 다음과 같이 근로시간 관련 핵심기준을 제시.¹⁴⁾
 - 첫째, 장시간 노동과 반사회적 노동시간이 개별 노동자들의 건강을 해칠 뿐만 아니라 그들의 가족과 사회 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 인식에 기초하여 장시간 노동으로부터 노동자들을 보호하고 노동자의 건강과 안전을 보장해야 함.
 - 둘째, 노동시간은 가족 친화적이어야 함. 노동시간은 여성과 남성 모두 부모로서 하루 단위로 가족 구성원을 돌보는 데 충분한 시간을 확보할 수 있도록 설계해야 함. 유동적인 시장 수요에 따라 예측 불가능한 노동시간 편성이 이뤄지거나, 저녁 시간이나 심야, 주말의 비전형적 근무시간이 불규칙적으로 자주 발생하게 되면 일·가정 갈등이 깊어질 수 있음.
 - 셋째, 노동시간 정책은 성평등을 촉진하는 수단이 되어야 함. 여성과 남성 모두

10) 구미영 외(2019), 「성평등 실현을 위한 노동법 개선방안」, 한국여성정책연구원, p.25.

11) 윤자영 외(2015), 「근로시간체제와 일·가정양립」, 한국노동연구원, p.1.

12) 윤자영 외(2015), 위의 보고서, p.3.

13) 윤자영 외(2015), 위의 보고서, p.52의 결론에서 제시된 이 보고서의 주요한 내용 정리 부분을 인용함.

14) 권혜원(2023), “주 69시간 일하고 건강 지킬 수 있나... ILO의 경고”,
https://www.ohmynews.com/NWS_Web/Series/series_premium_pg.aspx?CNTN_CD=A0002895564 (검색일: 2023.9.4.)

일과 돌봄 및 평생학습을 병행할 수 있도록 해야 함. 장시간 노동문화는 일과 돌봄의 양립을 불가능하게 하여 여성들에게 제약을 가하고 유리천장을 더욱 견고하게 만들.

- 넷째, 노동시간 정책은 생산성을 증대해야 함. 일·생활 균형을 촉진하는 정책은 기업 경쟁력을 강화하는 수단이기도 함. ILO 조사 결과, 노동시간 단축은 생산성 증대에 긍정적 영향을 미치며 결근율, 이직률 저하를 통해 기업에 이점을 제공함.
- 마지막으로, 존엄한 노동시간 체제는 노동자들이 스스로 노동시간의 길이와 근무 스케줄을 조정할 수 있는 선택권을 강화함으로써 진전될 수 있음. 기업 수준에서 선택적 근로시간제나 노동시간 저축계좌제 등 유연 근무시간을 대안적으로 추구할 수 있음. 중요한 것은 이와 같은 유연 노동시간 제도가 기업의 생산성 증대와 노동자의 안전과 건강이라는 이중 가치를 모두 충족해야 한다는 것임.
- 근로기준법상 ‘법정근로시간’의 단축은 규범적인 근로시간의 단축이라는 점에서 근로시간 법제가 상정하는 근로자상을 성평등하게 변화시키는 중요한 계기가 되었다고 함.¹⁵⁾ 법정근로시간의 단축을 통해 장시간 노동체제를 약화시켰고, 이를 통해 성평등 관점에서 긍정적 변화가 이루어졌다는 것.
- 한편, 근로자들의 일과 가정이 양립할 수 있으려면 육아휴직권을 준다거나 시간제 근무를 활성화시킨다거나 해서 될 일은 아니고, 근로자들이 안정적인 일자리와 수입을 갖고 근로를 제공하면서도 전반적인 근로시간이 줄어들으로써 근로자들이 일상적으로 가정에 대한 돌봄권을 행사할 수 있는 한편, 일·가정을 병행하는 과정에서 휴식권이 보장되어야 함. 근로권과 돌봄권, 휴식권이 서로 조화를 이루며 행사될 수 있어야 하는 것.¹⁶⁾
- 따라서, 휴직·휴가제도와 근로시간 관련 제도가 정비될 필요가 있음.

나) 근로감독 관련¹⁷⁾

- 근로감독제도는 헌법, 근로기준법, 최저임금법 등 노동관계법제가 명시하고 있는 근로자의 권리와 근로조건이 실제 사업장에서 제대로 보장·이행되고 있는지 여부를

15) 구미영(2019), 앞의 보고서, p.26.

16) 박은정(2017), “여성·노동·법”, 젠더법학 제9권 제1호, p.85.

17) 이 부분은 김근주 외(2019), 「근로감독제도의 정책적 개선방안」, 한국노동연구원, pp.26-27, 마경희 외(2022), 「고용노동분야 양성평등정책 지원체계 구축방안」, 고용노동부 2022년 정책연구용역 최종보고서, pp.118-119의 내용을 인용하였음.

관리·감독하는 고용노동부의 행정임.¹⁸⁾ 근로감독행정의 기본 법원은 헌법 제32조 제3항의 근로조건 법정주의이지만, 실질적으로 근로감독행정의 기초를 이루는 기본법은 근로기준법 제11장(근로감독관 등)임.

- 다만 근로기준법 제11장은 근로감독행정의 담당자인 근로감독관에 관한 규정으로서, 근로감독관의 권한과 활동에 따라 이루어지는 근로조건 등에 대한 관리·감독이 근로감독제도라고 볼 수 있음. 그리고 이러한 의미에서 근로감독행정의 실체는 근로감독관규정에 따라 임명되어 직무배치를 받은 근로감독관의 직무에 대한 근로감독관집무규정이 담당하고 있음.¹⁹⁾
- 근로기준법상 근로감독관은 “근로조건의 기준을 확보”하기 위한 목적으로 배치되고(근로기준법 제101조), 사업장, 기숙사, 그 밖의 부속 건물을 현장조사하고 장부와 서류의 제출을 요구할 수 있으며 사용자와 근로자에 대하여 심문하는 등의 권한을 가짐(근로기준법 제102조 제1항). 특히 근로감독관은 근로기준법에 따라 노동관계법령 위반의 죄에 관하여 「사법경찰관리의 직무를 행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 사법경찰관의 직무를 수행하도록 되어 있음(근로기준법 제102조 제5항).

〈표 II-4〉 근로감독관집무규정상 근로감독관의 직무(집무규정 제2조 제1항)

1. 노동관계법령과 그 하위규정의 집행을 위한 다음 각 목의 업무
 - 가. 제11조에 따른 사업장 근로감독
 - 나. 제33조에 따른 신고사건의 접수 및 처리
 - 다. 각종 인·허가 및 승인
 - 라. 취업규칙 등 각종 신고의 접수·심사 및 처리
 - 마. 과태료 부과
2. 노동관계법령 위반의 죄에 대한 수사 등 사법경찰관의 직무
3. 노동조합의 설립·운영 등과 관련한 업무
4. 노사협의회 설치·운영 등과 관련한 업무
5. 노동동향의 파악, 노사분규 및 집단체불의 예방과 그 수습지도에 관한 업무
6. 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합의 설립·운영 및 사내·공동근로복지기금의 설립·운영 등과 관련한 업무
7. 〈삭제 2011.12.23〉
8. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 건설근로자퇴직공제사업의 운영 등과 관련한 업무
9. 「파견근로자보호 등에 관한 법률」(이하 ‘파견법’이라 한다)에 따른 파견사업의 적정한 운영과 파견근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무(개정 2012.7.31)

18) 김진 외(2017), 「근로감독관 집무규정 분석」, 2017년 국회사무처 정책연구과제보고서, p.3.

19) 김근주 외(2019), 앞의 보고서, p.26.

24 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

10. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직급여제도의 설정 및 운영에 관한 업무
11. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 고용에서의 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등과 관련한 업무<신설 2019.8.30>
12. 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 “기간제법”이라 한다)에 따른 기간제 및 단시간 근로자의 근로조건 보호·차별시정 등과 관련한 업무<개정 2012.7.31.>
13. 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제1장의2(고용상연령차별금지)의 적용과 위반 사항 조치에 관한 업무
14. 「임금채권보장법」에 따른 근로자의 임금채권보장에 관한 업무<개정 2016.3.8.>
15. 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」에 따른 가사서비스 사업의 적정한 운영과 가사근로자의 근로 조건 보호 등과 관련한 업무 <신설 2023.7.24.>
16. 그 밖에 노동관계법령의 운영과 관련하여 고용노동부장관(이하 “장관”이라 한다)이 지시하는 업무

〈표 II-5〉 근로감독관이 사법경찰관의 직무를 수행하는 법률의 종류²⁰⁾

1. 근로기준법
2. 최저임금법
3. 남녀고용평등법
4. 임금채권보장법
5. 산업안전보건법
6. 진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률
7. 노동조합 및 노동관계조정법
8. 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률
9. 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률
10. 근로복지기본법
11. 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률
12. 파견근로자 보호 등에 관한 법률
13. 근로자퇴직급여 보장법
14. 공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률
15. 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률
16. 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률
17. 가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률
18. 중대재해 처벌 등에 관한 법률(제6조 및 제7조만 해당)
19. 산업재해보상보험법(제127조 제3항 제3호만 해당)

- 근로감독관의 근로감독은 정기감독, 수시감독 및 특별감독으로 구분됨(집무규정 제12조 각 호). 정기감독은 고용노동부 장관의 사업장근로감독종합시행계획에 따라 실시하는 근로감독이고, 수시감독은 사업장근로감독종합(세부)시행계획이 확정된 이후 정기감독계획에 반영하지 못한 사항 중 다음의 어느 하나에 해당하는

20) 고용노동부, 「2023년 고용노동백서」, p.678.

사업장 또는 업종을 대상으로 계획을 수립하여 실시하는 근로감독임.

- 동향, 제보, 언론보도 등을 통하여 노동관계법령 위반 가능성이 있다고 판단되는 사업장
 - 근로감독 청원 등이 접수되어 사업장 감독이 필요하다고 인정되는 사업장
 - 제3장에 따른 신고사건을 처리하는 과정에서 해당 사업장의 다수의 근로자에 대한 노동관계법령 위반의 가능성이 있다고 판단되는 사업장
 - 위의 사항 중 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 있는 사업장 또는 업종에 대하여 본부에서 수시감독 계획을 시달한 경우
- 특별감독은 다음 중 어느 하나에 해당하는 사업장에 대하여 노동관계법령 위반 사실을 수사하기 위해 실시하는 근로감독임.
- 노동관계법령·단체협약·취업규칙 및 근로계약 등을 위반하는 중대한 행위로 인하여 노사분규가 발생하였거나 발생 우려가 큰 사업장
 - 상습·고의적 체불, 불법파견, 비정규직에 대한 차별적 처우, 폭언·폭행 및 직장 내 성희롱, 괴롭힘 등 노동관계법령을 위반하는 중대한 행위로 다수의 피해자가 발생하거나 발생 우려가 있어 언론에 보도되는 등 감독 필요성이 상당한 사업장
 - 위 각 목의 어느 하나에 해당하거나 그에 준하는 사유가 발생할 우려가 있는 사업장에 대하여 본부에서 특별감독계획을 시달한 경우
- 근로감독은 기본적으로 고용노동부장관이 매년 수립하는 사업장근로감독종합시행 계획(이하, “감독종합계획”)에 따라 시행됨. 종합계획 수립을 위해 본부 각 정책관 및 국장은 해당 연도 사업장감독 실적을 분석·평가한 후 다음 연도 감독종합계획에 반영할 근로감독요구안을 작성하여 평가결과와 함께 근로기준정책관에게 12월 20일까지 제출. 지방관서장은 해당 연도 사업장감독 실적을 분석·평가한 후 다음 연도 감독종합계획에 반영할 사항에 대하여 노사 등 이해관계자의 의견을 수렴하여 평가결과와 함께 근로기준정책관에게 12월 20일까지 제출함(「근로감독관집무 규정」 제13조(사업장감독계획의 수립) 제2항, 제3항).²¹⁾
- 근로기준정책관은 본부 각 정책관 및 국장 그리고 지방관서장이 제출한 해당 연도 사업장감독 실적을 분석·평가한 결과 등을 토대로 감독종합계획을 수립하여 다음 연도 1월 31일까지 지방관서장에게 시달하며, 필요하다고 판단할 경우 본부 각 정책관 및 국장, 지방관서장, 관련분야 전문가 등의 의견을 수렴할 수 있음(「근로

21) 마경희 외(2022), 앞의 보고서, p.118.

감독관집무규정」 제13조 제4항).²²⁾

- 근로감독관은 「근로감독관집무규정」 제2조(근로감독관의 직무)제1항제11호에 따라서 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따른 고용에서의 남녀평등, 성별에 따른 근로조건 차별 시정 등과 관련한 업무를 담당하고 있어서, 동 법과 관련한 신고사건 처리, 사업장 근로감독을 실시하고 있음
- 이에, 근로감독관이 성차별, 성희롱 등의 사건을 처리하거나 사업장 감독 등 근로 감독 행정 업무 전반에 있어서 성인지 감수성을 갖출 수 있도록 성인지 감수성 역량을 강화해나갈 필요가 있음

다) 특별연장근로 건강보호조치 고시

- 2021년 4월 1일 고용노동부고시 제2021-29호로 특별연장근로 건강보호조치가 마련됨. 이 고시는 근로기준법 제53조 제4항에 따른 특별연장근로를 하는 근로자의 건강을 보호하기 위한 조치의무를 규정한 것으로서, ① 특별연장근로 시간(추가 연장근로시간)을 1주 8시간 이내로 운영할 것, ② 근로일 종료 후 다음 근로일 개시 전까지 연속하여 11시간 이상의 휴식시간을 부여할 것, ③ 특별연장근로기간 도중 또는 종료 후, 특별연장근로의 기간이 1주 미만인 경우 특별연장근로 종료 직후 특별연장근로시간 만큼의 연속휴식을 부여하고, 특별연장근로의 기간이 1주 이상인 경우 1주 단위로 1일(24시간) 이상의 연속휴식을 보장할 것을 요구하고 있음.
- 위와 함께, 사용자는 특별연장근로의 요청이 있는 경우 건강검진을 받을 수 있도록 해야 하고, 건강검진에 따른 담당 의사의 진료소견이 있으면 휴가의 부여, 근로시간 단축, 야간근로의 제한, 연속 휴식시간 부여, 특별연장근로의 중단, 작업장소의 변경, 작업 전환 등 해당 근로자의 건강을 보호할 수 있는 적절한 조치를 할 것을 요구함.
- 여기에서 특히 여성근로자의 건강권을 보호하기 위하여 건강검진에서 여성근로자에 대한 별도의 건강검진내용이 반영될 수 있도록 할 필요가 있음. 여성이 특별연장근로에 따라 장시간근로를 한 경우 발생할 수 있는 신체적 특이사항(여성의 생식기 질환 등)에 대한 보호 문제가 충분히 고려되어야 함.

22) 마경희 외(2022), 앞의 보고서, p.119.

2) 기간제법과 파견법

가) 기간제·단시간 및 파견근로자의 출산휴가 및 육아휴직 사용권 명시

- 기간제·단시간 및 파견근로자도 출산휴가와 육아휴직, 근로시간 단축청구의 권리 등 모성보호 및 일·가정 양립 지원을 위한 제도적 권리를 사용할 수 있을 것임. 그러나 고용형태의 특성상 근로자로서의 기본적 권리라고 할 수 있는 근로기준법상 출산휴가권 등을 실질적으로 사용할 수 있는지의 문제는 별개일 것임.
- 기간제·단시간 및 파견근로자도 출산휴가 및 육아휴직, 근로시간 단축청구의 권리가 있음을 명문으로 확인하고, 이러한 권리를 행사하였음을 이유로 불이익한 처우를 하는 사용자에 대한 처벌규정을 둬으로써, 비록 기간제·단시간 및 파견이 아닌 근로자보다는 현실적으로 그 권리를 행사하는 것이 어렵다 할지라도 권리를 행사하고자 하는 기간제·단시간 및 파견근로자를 보호할 필요가 있음.
- 현재 남녀고용평등법에서는 육아휴직기간을 기간제·파견근로자의 근로기간으로 부터 제외한다는 것, 근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 기준으로 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있도록 한다는 것을 규정하고 있을 뿐임.
- 따라서, 기간제법과 파견법에서 이들 근로자의 모성보호 및 일·가정 양립을 위한 권리가 있다는 것, 그 권리를 행사하였음을 이유로 불이익한 처우를 받지 않을 권리가 있음을 확인할 필요가 있음.

나) 성별에 따른 차별적 처우 금지 명시

- 기간제·단시간 및 파견근로자도 근로자로서 근로기준법의 당연한 적용을 받고, 따라서 근로기준법이 규정하고 있는 균등처우규정에 따라 성차별을 받지 않음. 그럼에도 불구하고 노동법 교육이 충분하지 않은 노동당사자들은 기간제법과 파견법을 근로기준법과 구분하여 보는 경향이 있는 한편, 성차별이 발생하더라도 비정규직 근로자로서의 차별 문제와 구분하여 평가하지 못하는 경향도 있음.
- 위 문제는 복합차별의 문제로서, 성을 이유로 하는 차별과 고용형태를 이유로 하는 차별이 중첩될 수 있고 근로자가 복합차별이 발생하는 경우 어떤 법에 근거하여 어떻게 절차를 진행할 것인지에 대한 고려가 현행 법에 부재함. 이 문제를 어떤 법에서 해결할 것인지에 대해서는 주의 깊게 고려해야 한다고 생각하는데, 기간제법이나 파견법상 다른 차별의 사유와 중첩이 되는 복합차별이 발생한 경우라도

차별의 주된 이유가 고용형태인 경우에는 기간제법과 파견법이 금지하는 비정규직 근로자에 대한 차별적 처우의 문제로 다룬다는 것을 명시하는 것을 고려해볼 필요가 있음.

- 영국 지방정부에서 사용되는 직무평가에서는 특히 단시간(시간제) 일자리를 상시 고용 일자리와 다르게 대우하지 않도록 주의를 기울일 것을 요구하고 있음. 그 이유는 “주로 여성 집단에 대한 차별을 없애기 위해 필요”하다고 함.²³⁾ 즉 단시간 근로형태에 대한 차별은 성차별의 결과로 나타날 수 있는 것.
- 위의 문제와는 별개로, 기간제법은 기간제근로자의 기간의 정함이 없는 근로자로의 전환 규정(기간제법 제5조), 단시간근로자의 통상근로자로의 전환 규정(기간제법 제7조)이 있음. 이때 성차별이 발생하지 않도록, 각 규정에서 근로형태의 전환을 고려할 때 여성을 차별적으로 처우하지 않도록 하는 것을 명시할 수 있음.

다) 파견법상 사용사업주의 의무

- 파견법은 사용사업주로 하여금, 파견근로자가 파견근로에 관한 고충을 제시한 경우에는 그 고충의 내용을 파견사업주에게 통지하고 신속하고 적절하게 고충을 처리하도록 하도록 하고 있음(파견법 제31조 제1항). 여기에서 여성근로자가 성희롱 등의 고충을 제기하는 경우를 포함시킬 필요가 있음.
- 또한, 현행 남녀고용평등법 제34조는 남녀고용평등법의 파견근로에 대한 적용 규정을 두고 있는데, 여기에서는 단지 직장내 성희롱 예방 교육의무가 사용사업주에게 있음을 규정하고 있을 뿐임. 남녀고용평등법이 규정하는 성희롱을 이유로 남녀고용평등법의 차별시정신청을 파견근로자가 제기하고자 하는 경우, 남녀고용평등법상 사업주의 의무가 사용사업주 또는 파견사업주 중 어느 쪽에 존재하는가에 대한 논란이 발생할 것임.
- 이 문제는 현행 남녀고용평등법 제34조와 같이 남녀고용평등법의 내용을 구성함으로써 해결해 나갈 수도 있겠지만, 현행 파견법 제34조(근로기준법 적용에 관한 특례), 제35조(산업안전보건법 적용에 관한 특례)의 연장선상에서 남녀고용평등법상 사업주 의무에 관한 특례규정을 마련하고, 직장 내 성희롱 문제 등에 대처하도록 해야 함.

23) Local Government NJC Job Evaluation Scheme: Factor Plan and Factor Guidance (https://www.emcouncils.gov.uk/write/Updated_NJC_JES_Factor_Plan_and_Guidance_03Aug20_TRACKED.pdf), para.4 (검색일: 2023.9.9.) 참조.

라) 근로계약의 전환시 성차별 금지 명시

- 현행 기간제법은 기간제근로자의 무기근로계약자로의 전환, 단시간근로자의 통상 근로자로의 전환 이후 근로계약의 내용에 대해 별다른 규정을 두고 있지 않음.
- 특히 여성 근로자의 근로계약이 위와 같이 전환되는 경우, 성을 이유로 하는 차별적 처우를 금지하는 규정을 신설할 수 있음. 이 문제는 기간제법상 근로계약의 전환 이후 근로조건을 규정하는 내용을 신설하는 것과도 연결됨.

3) 남녀고용평등법

가) 법의 분리와 ‘일·가정 양립 개념’의 회복

- 고용평등과 일·가정 양립 법제의 구분 필요성과 관련하여, 남녀고용평등법은 제8차 개정시 법 제명을 「남녀고용평등법」에서 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」로 변경하고 일·가정 양립 지원에 관한 장을 신설함.
- 그런데 고용상의 성 평등과 일·가정양립은 추구하는 법익이 다르고 특히 일·가정 양립은 여성근로자를 지원하기 위한 것이 아니라 남녀근로자 모두를 대상으로 한 것이기 때문에 일·가정 양립 지원이 여성근로자만의 문제가 아닌 모든 근로자의 문제임을 드러낼 수 있는 방향으로 법제를 정비할 필요가 있음.²⁴⁾ 즉, 현재의 남녀 고용평등법은 「남녀고용평등법」(나아가, ‘평등법’ 내지 일반적 ‘차별금지법’으로의 이행)과 「일과 생활의 양립과 균형을 위한 법률」로 분리·제정될 필요.
- 이러한 분리를 통해 남녀고용평등법은 명확하여 성별 구분과 분리, 배제에 따른 차별금지법제임을 드러낼 수 있음.
- 그리고 일·가정 양립지원법은 그 대상이 여성과 남성 모두를 포괄하는 것임을 강조 하는 한편, 단지 기혼-유자녀인 사람들의 일·가정을 어떻게 하면 병존할 수 있도록 함으로써 경제활동을 지속적으로 해나갈 수 있도록 할 것인가의 문제로부터, 장시간 노동 관행을 벗어나 일과 생활을 조화롭게 운영할 수 있도록 할 것인가의 문제로 이행할 필요가 있음.²⁵⁾ 이는 근로기준법상 근로시간제도의 개혁과 연결됨.
- 특히 일과 양립되어야 할 것은 가정이나 가족이 아닌 생활이어야 함. 가족형태의 변화, 혼인관념의 변화 등에 따라 전통적인 가족 개념은 이미 해체 단계에 들어서

24) 장지연 외(2022), 「여성의 경제활동촉진 및 평등한 일터조성을 위한 중장기 발전방안 연구」, 2022년 고용노동부 정책연구 최종보고서, p.212.

25) 장지연 외(2022), 위의 보고서, p.212.

있고, 일·가정 양립 정책이 가정이나 가족을 갖지 않는 사람들을 배제하고자 하는 것이 아니라면, 일·가정의 양립은 곧 가정생활을 포함하는 일·생활의 양립이 될 것임.²⁶⁾

- 아울러, 일·가정 양립 정책은 협의의 근로자 개념으로 매몰되지 않아야 함. 근로자성이 인정되지 못하는 수많은 돌봄 노동자들, 경제활동인구에 포함되면서도 근로자는 아닌 수많은 특수고용노동자 및 일부 종속적 자영업자들의 일·가정양립을 모색해야 함.

나) 적용대상

- 남녀고용평등법 제정 당시 이 법은 근로기준법의 적용을 받는 사업 또는 사업장에 적용하도록 하고 있었지만, 4차 전부개정 때 “근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장”으로 그 적용범위를 확장시킴. 그리고 2005년 제6차 개정 때 근로자를 “사업주에게 고용된 자와 취업할 의사를 가진 자”로 정의함. 따라서 남녀고용평등법상 근로자는 매우 포괄적인 의미를 가짐.
- 그럼에도 불구하고 일부 규정을 제외한 남녀고용평등법의 적용대상은 근로기준법상 근로자를 의미하는 것으로 해석됨. 개별 조문의 성격에 따라 그 적용범위는 달라질 수 있다고 볼 수 있지만, 남녀고용평등법의 적용대상에 근로기준법상 근로계약 이외 다른 형태의 취업(특수고용형태 등 비정형노동관계에의 취업)도 포함되는지 여부가 불분명함.
- 그러나 근로기준법상 근로자인지 여부는 법률판단의 문제임. 모집·채용과 관계된 당사자는 해당 모집·채용 대상인 사람에게 예정된 계약의 형식과 관계없이 실질적 판단에 따라 근로기준법상 근로자임을 판단할 수 있음. 그럼에도 불구하고 남녀고용평등법의 적용 대상을 근로기준법상 근로자로 한정하여 해석하는 것은 남녀고용평등법 제정 취지와 목적에 부합하지 않음.²⁷⁾
- 영국의 ‘평등법’(Equality Act, 2010)은 근로자, 노동자, 사업주, 사용자 등의 용어 보다는 사람(person)을 기본으로, 차별받은 사람(B), 차별한 사람(A)과 같이 고용 중립적이면서 성중립적 용어를 주로 이용하고 있음. 이는 평등법이 단지 고용상의 성차별만을 내용으로 하는 것이 아닌, 일반적 차별금지법제이기 때문일 것인데,

26) 장지연 외(2022), 위의 보고서, p.213.

27) 상동.

여기까지 미치지 못하는 못하더라도 근로기준법 등 일반적 근로계약관계를 규율하는 법률 가운데 사용되는 용어보다는 좀 더 고용중립적이고 성중립적 용어를 개발하여 이용하는 것을 고려해볼 수 있음.

다) 차별개념의 정비

- 남녀고용평등법이 취하고 있는 차별의 개념에 대한 규정 방식은 직접차별규정+간접차별규정+진정직업자격·모성보호·적극적 고용개선조치 등의 예외사유를 직접 규정하는 방식임. 해외의 법제와 비교하였을 때 우리 법상의 차별개념 등에 대한 규정은 상당히 편면적으로 구성되어 있는 바, 복합차별(연계차별), 인지차별, 간접차별 개념의 재구조화 등이 고려될 필요가 있음.²⁸⁾
 - 최근 영국은 평등법 개정을 통해 ‘결합차별(2중차별)’ 규정을 도입함. 기존 평등법은 보호되는 단일 특성으로 인한 차별에 대해서만 차별을 주장하는 청구가 가능했는데, 개정법에서는 단일 특성에 기초한 주장이 성공하지 못하였을 경우, 두 가지 이상 관련된 보호 특성이 결합됨으로써 발생한 불이익에 대하여 피해자가 직접 차별 청구를 제기할 수 있도록 허용한 것. 영국 평등법(Equality Act 2010) 제14조(결합된 차별, 이중적 특성)는 “관련된 보호 대상 특성 2가지의 결합을 이유로 특정인(가해자)이 이러한 특성 중 하나를 공유하지 아니하는 사람을 대우하는 것보다 불리하게 해당인(피해자)을 대우하거나 대우하려는 경우, 가해자는 피해자를 차별하는 것이다.”라고 규정. 이때 관련되는 보호 대상 특성은 연령, 장애, 성전환, 인종, 종교나 신념, 성별, 성적취향 등이 포함됨. 결합차별의 주장을 위해서는 결합된 각 특성이 직접차별에 해당됨을 입증할 필요는 없고, 결합된 특성들에 의하여 차별이 이루어졌음을 입증하는 것으로 충분함.²⁹⁾
 - 독일 일반평등대우법(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 제4조(복수의 사유에 의한 차별대우)에 따라 법으로 정해진 사유들 가운데 두 개 이상의 사유를 원인으로 하여 차별이 이루어진 경우에도, 만약 다른 규정에 따른 정당화가 차별대우에 대한 모든 사유에 해당하고, 이에 근거하여 차별이 이루어진 경우에만 한하여 그 차별이 정당화될 수 있음.³⁰⁾
- 한편, 성희롱의 개념에서도 주관적 결과의 발생 요인인 ‘굴욕감’ 또는 ‘혐오감’의

28) 장지연 외(2022), 위의 보고서, p.214.

29) 장지연 외(2022), 위의 보고서, p.87의 표 3-12 내용 참조.

30) 상동.

모호성, 객관적 결과 발생요인으로서 ‘성적 언동 등’의 구체적 범위 등이 문제될 수 있는 바, 성희롱의 구성요건은 ‘모욕감’, ‘혐오감’ 대신 ‘원치 않는’ 위협·적대·비하·굴욕·모욕적 환경 등을 개념상 포함시켜야 한다는 주장도 있음.³¹⁾

라) 동일가치노동 동일임금 판단기준³²⁾

- 동일가치노동 판단기준 정립을 위한 논의 기반 마련과 임금의 투명성 확보를 위한 과제와 관련하여, 현행 남녀고용평등법 제8조의 동일가치노동 동일임금 원칙에 관한 규정은 특별한 규정방식을 갖고 있음. 다른 차별금지규정이 “남녀를 차별 하여서는 아니 된다.”와 같이 사업주의 근로자에 대한 차별을 금지하는 방식으로 규정되고 있는 것과는 달리, 제8조 제1항은 “사업주는 동일한 사업 내의 동일 가치 노동에 대하여는 동일한 임금을 지급하여야 한다.”고 규정함으로써 동일가치노동에 대한 동일임금 지급 의무 규정으로 되어 있는 것. 따라서 동일가치노동에 대한 평가가 동일임금지급의무 위반 문제에서 필수적인데, 동일가치노동 자체의 모호성은 여전하기 때문에, 동일가치노동 동일임금원칙이 법제화된 이후부터 줄곧 동일가치 노동에 대한 의문은 제기됨.³³⁾
- 법령상 일단의 판단 기준이 제시되고 있기는 하지만, 그 평가방법이 구체화되지 않는다면 동일가치노동 동일임금 지급의무규정은 사실상 큰 의미가 없음. 따라서, 동일가치노동 판단 기준 정립을 위한 논의가 필요하고, 이를 위해서는 임금의 투명성에 기반한 임금체계개편 등과의 논의가 수반되어야 하는 바, 이를 위한 사회적 논의를 시작할 필요가 있음.
- 그리고 성별 임금격차 등의 문제가 임금 관련 정보의 불투명성 또는 정보 불균형 에서 비롯되는 측면이 크다는 점을 고려한다면, 임금격차 해소를 위한 적극적 정책 개발과 함께, 동시에 고용현장에서 정보 격차·불균등을 줄이기 위하여, 임금현황에 관한 자료를 공시하도록 하여 임금의 투명성을 확보할 수 있도록 하는 일반적인 제도 설계가 필요함.³⁴⁾

31) 박선영(2020), “성희롱의 법적 정의의 변화 가능성 모색”, 『젠더법학』 제11권 제2호, 한국젠더법학회, p.52 참조.

32) 박은정 외(2018), 「동일가치노동 동일임금원칙 적용방안 마련을 위한 기초연구」, 2018년 고용노동부 정책연구용역 최종보고서, pp.8-11.

33) 박은정 외(2018), 「동일가치노동 동일임금원칙 적용방안 마련을 위한 기초연구」, 2018년 고용노동부 정책연구용역 최종보고서, pp.8-11 내용을 요약적으로 발췌 인용.

34) 장지연 외(2022), 위의 보고서, p.114.

마) 적극적 고용개선조치

- 남녀고용평등법상 적극적 고용개선조치(이하, AA)는 여성고용률 제고와 고용상 성차별 해소 및 고용평등 촉진을 위해 도입, 2006년 3월 1일부터 시행됨. 그런데, 국가 간 유리천장지수를 비교하였을 때 우리나라는 2013년 여성고용률 및 여성 관리자율을 최초 발표한 이후 매년 최하위를 기록하고 있음.³⁵⁾ 여기에서 한국의 AA 제도의 적절성 및 타당성에 대한 문제가 제기됨.

〈표 II-6〉 AA 제도 연혁³⁶⁾

시점	내용
2006. 3. 1.	정부산하기관·정부투자기관, 상시근로자 1,000인 이상 기업을 대상으로 적극적 고용개선조치 시행 여성근로자(관리자)의 고용 미달 기업: 해당 사업이 속한 산업별 여성 근로자(관리자) 업종 평균 60% 미달
2008. 3. 1.	상시근로자 500인 이상 고용하는 민간기업으로 확대
2013. 5. 1.	공공기관 50인 미만 전체 적용
2013. 12. 31.	여성근로자(관리자)의 고용 미달 기업: 해당 사업이 속한 산업별 여성근로자(관리자) 업종 평균 70% 미달
2014. 1.	AA 부진사업장 명단 공표 제도 도입: 3년 연속 기준 미달 사업장으로서 이행 실적 평가 결과 개선 의지가 없는 기업 대상
2017. 3.	적극적 고용개선조치 미이행 사업주 명단공표 제도 시행: 2017. 3. 여성고용 실적이 저조하고 개선의지가 현저히 미흡한 사업장 27개소 공표
2018.	300인 이상 지방공사 및 지방공단 신규대상 적용
2019.	- 상시근로자 300인 미만 지방공사 및 공단 - 「공정거래법」에 따른 공시대상기업집단 중 300인 이상 근로자를 고용하는 사업
2020.	AA 대상 전 사업장 임금 현황 및 임금 격차 원인 분석 자료 수집 시작
대상 사업장 (2019년 이후 현재)	- 상시근로자 500인 이상을 고용하는 사업의 사업주 - 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 - 「지방공기업법」 제49조에 따른 지방공사, 제76조에 따른 지방공단(시행일 2019.1.1.) - 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조 제1항에 따라 지정된 300인 이상 근로자를 고용하는 사업의 공시대상기업집단(대규모기업 집단)(시행일 2019.1.1.)

35) 김난주(2022), “적극적 고용개선조치 추진 현황과 여성고용확대를 위한 개선방안”, 『젠더법학』 제14권 제1호, 한국젠더법학회, p.84.

36) 김난주(2022), 위의 논문, p.88(김난주·홍지현·이선행·심혜빈·신규수(2020). 「적극적고용개선 조치 제도의 여성고용효과 분석」, 한국여성정책연구원을 출처로 함)

- AA제도가 실질적 여성고용확대를 위한 평등개선조치이기 위해서, 최근의 연구에서는 다음과 같은 제도개선방안이 제시됨.³⁷⁾
- AA 대상 사업장 확대: ① 2019년부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조 제1항에 따라 지정된 300인 이상 근로자를 고용하는 사업의 공시대상 기업집단이 AA대상 사업장으로 포함된 것을 기점으로 300인 이상 민간기업까지 확대할 필요가 있음. 또한, ② 정부 재정 지원으로 운영되는 기관으로 지방공기업 및 지방공단뿐만 아니라 지방출자·출연기관까지 AA 대상 사업장에 포함되어야 함.
 - AA 여성고용기준 개선을 위한 AA 충족 최소기준 도입: 현재의 AA 충족기준은 업종별 평균을 기준으로 하기 때문에 전통적으로 여성이 소수 업종인 경우 AA 기준은 충족하지만 타 업종과 비교 시 여성고용 및 관리자 비율기준선이 낮을 수 있는데, 업종간 여성고용률(여성관리자율) 충족 기준선 격차 축소를 위해 규모별, 업종별 평균의 70% 기준을 충족한 사업장이더라도 규모별 평균 여성고용률이 일정 비율 미만인 사업장은 AA 고용기준 미달로 평가하고 시행계획 제출 대상에 포함시킬 필요가 있음.
 - AA 평가방식 다양화: AA 평가방식을 다양화하기 위해 여성임원 비율 추가, 임금 및 근속 년수 성 격차 추가, AA 평가지수의 도입 등이 필요함.
 - 공공부문 사업장 대상 AA 추진 효율화: 공공부문 사업장 대상 AA 추진의 효율화를 위하여 AA 공공부문 기관장에 대한 AA 교육 의무화, 공공부문 경영평가 항목에 AA기준 충족 여부 반영 등이 필요함.
 - AA 추진 인프라 강화: AA 추진 인프라를 강화하기 위하여 노사발전재단에 AA 전담팀이나 최소한 ‘차별개선팀’ 내 AA 담당자 증원이 필요하고, AA 제도의 핵심인 산업별 규모별 여성고용과 여성관리자 현황에 대한 추이 변화 및 개선 효과, 향후 사업 추진 계획 등을 담을 수 있는 AA 사업현황 백서가 제작되어야 함.
 - AA 사업장 정보 제출 확대와 공개: 한국의 AA 제도는 개별 사업장 정보를 원칙적으로 공개하지 않는 바, 그 한계를 극복하기 위해 남녀 근로자 최종 면접 단계 및 최종 채용 성비 정보 공개, 임원급 포함 직급별 남녀근로자 정보 공개, 남녀 근로자 임금 현황 및 근속년수 정보 공개, 남녀 근로자 고용형태별 정보 추가 등이 필요.

37) 김난주(2022), 앞의 논문, pp.96~115의 주요 내용을 요약발췌함.

바) 육아휴직제도

○ 2022년 아래 표와 같은 내용으로 육아휴직제도 전반에 대한 정책적 제언이 이루어짐.

〈표 II-7〉 육아휴직제도에 대한 선행연구 정책제언³⁸⁾

- 정책 방향 ■ 모성보호 제도 사각지대 해소를 위한 일하는 부모의 돌봄권 보장 고용형태가 다변화되는 가운데 모든 취업자가 혜택을 누릴 수 있도록 제도적·실질적 사각지대 해소를 위한 개선방안을 마련해야 한다. 제도 사용의 형평성을 고려하여 급여수준 인상 보다는 적용범위를 확대 하는 방향으로 노력을 전개해야 할 필요가 있다. ■ 남성의 육아 참여 활성화를 위한 제도 보완 배우자출산휴가나 육아휴직, 육아기 근로시간 단축 등 기업에서 남성이 보다 이러한 제도를 자유롭게 사용할 수 있는 일터 혁신과 더불어, 남성의 육아휴직 활용을 제고하기 위한 급여와 육아휴직 기간 인센티브를 제공할 필요가 있다. ■ 육아휴직 제도의 고용 유지 효과 제고를 위한 제도 간 연계 구축 육아휴직 제도만으로는 여성의 경력 단절 예방 효과가 제한적이다. 임신·출산·양육·교육 시기에 사업장에서 경력유지를 하면서 부모 각각에 휴가·휴직, 근로시간 단축 제도 등을 통한 시간 조정의 기회를 부여하고, 믿고 맡길 수 있는 보육서비스를 이용할 수 있는 제도 간 유기적 연계가 이루어져야 한다. - 정책과제 ■ 모성보호 사각지대 해소 전국민고용보험제도 추진에 따라 단계적으로 고용보험 적용 대상이 확대될 예정인 가운데, 고용보험에 가입한 다양한 고용형태 취업자가 제도적 적용만이 아니라 실질적 혜택을 누릴 수 있도록 육아휴직제도 설계가 필요하다. ■ 육아휴직 기간 연장을 통한 남성 육아휴직 활용 제고 육아휴직 기간 연장 요구를 제도 개편에 반영하되 남성 육아휴직 활용을 장려하기 위한 목적으로 육아 휴직 기간을 연장하여 예상되는 기간 연장의 경력 유지에 미치는 부작용을 상쇄할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. ■ 육아휴직과 육아기 근로시간 단축 등 유연근무제도 활용 연계 제고 육아휴직 활용의 고용 유지 효과는 일반 근로자 대상 근로시간 단축, 유연근로제도 등 근로시간 정책뿐 아니라 육아기 근로시간 단축과 가족돌봄 등 모부성 대상 근로시간단축제도의 활성화가 중요한 역할을 한다. 육아기 근로시간 단축제도 이용을 활성화하기 위해 육아기 근로시간 단축제도는 주로 자녀가 초등학교 저학년일 때 활용도가 높으므로 만 8세(초2)까지에서 대상연령을 확대할 필요가 있다. ■ 배우자 출산휴가 고용보험 유급화 기업의 유급휴가에 대한 부담이 제도 미활용 원인의 하나일 수 있으므로 고용보험기금으로 지원 중인 우선지원대상기업에 대한 배우자 출산휴가급여 지원기간을 기존 5일에서 확대할 필요가 있다.
--

○ 위와 같은 정책 제언을 실현하기 위한 법제도 정비 검토 필요.

38) 장지연 외(2022), pp.217-218.

2. 직업능력개발

가. 관련 법령 개관

1) 법령

- 현재 고용노동부의 직업능력개발과 관련된 법령은 다음과 같음. 직업능력개발 제도의 모범은 「국민 평생 직업능력 개발법」이며, 분야별로 일·학습병행과 자격, 숙련기술장려를 규정한 단행법들이 있음. 이외에 「고용보험법」은 직업능력개발 사업에 대한 지원을 규정하고 있음.
- 이 중 「국민 평생 직업능력 개발법」 제3조 직업능력개발훈련의 기본원칙에서는 성별 등에 따라서 직업능력개발훈련을 차별하여 실시되어서는 안 된다고 규정하고 있으며, 중요시되어야 하는 사람으로 여성근로자를 제시하고 있음. 또한 고용노동부와 교육부 공동 소관인 「직업교육훈련촉진법」 제4조 직업교육훈련 기본계획에서 포함되어야 할 사항으로 여성에 대한 직업교육훈련이 제시되고 있음.

〈표 II-8〉 직업능력개발 관련 법 개요

연번	법률	주요내용
1	국민 평생 직업능력 개발법	직업능력개발 제도의 모범으로서 국민의 자율적인 직업능력개발 지원, 사업주 등의 직업능력개발사업 지원 등, 개인별 직무능력정보의 제공 및 직무능력의 인정 등, 직업능력개발훈련법인, 직업능력개발훈련시설 및 직업능력개발훈련교사 등, 기능대학 및 기술교육대학 등, 직업능력개발사업의 평가 및 부정행위의 제재 등을 규정 제3조(직업능력개발훈련의 기본원칙) ③항에서 직업능력개발훈련은 성별, 연령, 신체적 조건, 고용형태, 신앙 또는 사회적 신분 등에 따라 차별하여 실시되어서는 아니 되며, 모든 국민에게 균등한 기회가 보장되도록 노력하여야 한다고 규정하고 있으며, ④항의 각 호에서 직업능력개발훈련이 중요시되어야 하는 사람을 제시하고 있는데, 이 중 6호로 여성근로자를 포함하고 있음
2	산업현장 일·학습병행 지원에 관한 법률	사업주가 실시하는 직업교육훈련인 일·학습병행의 내용과 방법 및 일·학습병행에 참여하는 학습근로자의 근로조건의 보호 등에 관한 사항을 규정
3	국가기술자격법	국가기술자격의 종류, 등급, 검정방법, 관리 등을 규정
4	숙련기술장려법	대한민국명장, 숙련기술전수자, 이달의 기능한국인, 기능경기대회 등 숙련기술 장려의 내용을 규정
5	한국산업인력 공단법	한국산업인력공단의 설치와 주요 사업을 규정
6	고용보험법	피보험자의 관리, 고용안정·직업능력개발 사업, 실업급여, 육아휴직 급여 등, 고용보험기금, 심사 및 재심사청구 등을 규정

연번	법률	주요내용
7	직업교육훈련 촉진법 (고용노동부·교육부 공동)	직업교육훈련을 촉진하는 데에 필요한 사항을 정하여 모든 국민에게 소질과 적성에 맞는 다양한 직업교육훈련의 기회를 제공하고 직업교육훈련의 효율성과 질을 높임으로써 국민생활 수준의 향상과 국가경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함 제4조(직업교육훈련 기본계획의 수립·시행) ①항에서 국가가 직업교육훈련을 효율적으로 추진하기 위하여 직업교육훈련 기본계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있으며, 각 호에서 포함되어야 할 사항을 규정하고 있음. 이중 7호로 여성에 대한 직업교육훈련을 제시하고 있음
8	자격기본법 (고용노동부·교육부 공동)	자격, 국가직무능력표준(NCS), 자격체제, 국가자격, 민간자격 등에 대하여 규정

출처: 연구자가 정리하여 작성함

가) 국민 평생 직업능력 개발법

- 이 법은 직업능력개발 제도의 모범으로 모든 국민의 평생에 걸친 직업능력개발을 촉진·지원하고 산업현장에서 필요한 인력을 양성하며 산학협력 등에 관한 사업을 수행함으로써 국민의 고용창출, 고용촉진, 고용안정 및 사회·경제적 지위 향상과 기업의 생산성 향상을 도모하고 능력중심사회의 구현 및 사회·경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함.
- 국민의 자율적인 직업능력개발 지원, 사업주 등의 직업능력개발사업 지원 등, 개인별 직무능력정보의 제공 및 직무능력의 인정 등, 직업능력개발훈련법인, 직업능력개발훈련시설 및 직업능력개발훈련교사 등, 기능대학 및 기술교육대학 등, 직업능력개발사업의 평가 및 부정행위의 제재 등을 규정.
- 법에 따르면, “직업능력개발훈련”이란 모든 국민에게 평생에 걸쳐 직업에 필요한 직무수행능력(지능정보화 및 포괄적 직업·직무기초능력을 포함한다)을 습득·향상시키기 위하여 실시하는 훈련을 말하며, “근로자”란 사업주에게 고용된 사람과 취업할 의사가 있는 사람을 말함으로써 법의 대상을 근로자 및 구직자로 설정하고 있음.
- 제3조(직업능력개발훈련의 기본원칙) ③항에서 직업능력개발훈련은 성별, 연령, 신체적 조건, 고용형태, 신앙 또는 사회적 신분 등에 따라 차별하여 실시되어서는 아니 되며, 모든 국민에게 균등한 기회가 보장되도록 노력하여야 한다고 규정하고 있으며, ④항의 각 호에서 직업능력개발훈련이 중요시되어야 하는 사람을 제시하고 있는데, 이 중 6호로 여성근로자를 포함하고 있음.

나) 산업현장 일·학습병행 지원에 관한 법률

- 이 법은 사업주가 실시하는 직업교육훈련인 일·학습병행의 내용과 방법 및 일·학습병행에 참여하는 학습근로자의 근로조건의 보호 등에 관한 사항을 정하고, 일·학습병행과 자격을 연계하여 학습근로자의 고용촉진 및 사회적·경제적 지위의 향상을 도모함으로써 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함.

다) 국가기술자격법

- 이 법은 국가기술자격제도를 효율적으로 운영하여 산업현장의 수요에 적합한 자격제도를 확립함으로써 기술인력의 직업능력을 개발하고, 기술인력의 사회적 지위 향상과 국가의 경제발전에 이바지함을 목적으로 함.

라) 숙련기술장려법

- 이 법은 국민에게 산업에 필요한 숙련기술의 습득을 장려하고 숙련기술의 향상을 촉진하는 동시에 숙련기술자에 대한 사회적 인식을 높임으로써 숙련기술자의 경제적·사회적 지위를 향상시키고 산업경쟁력을 높이는 것을 목적으로 함.

마) 한국산업인력공단법

- 이 법은 한국산업인력공단을 설립하여 근로자의 평생학습 지원, 직업능력개발훈련의 실시, 자격검정, 숙련기술장려 사업 및 고용촉진 등에 관한 사업을 하게 함으로써 산업인력의 양성 및 수급의 효율화를 도모하고 국민경제의 건전한 발전과 국민복지 증진에 이바지함을 목적으로 함.

바) 고용보험법

- 이 법은 고용보험의 시행을 통하여 실업의 예방, 고용의 촉진 및 근로자 등의 직업능력의 개발과 향상을 꾀하고, 국가의 직업지도와 직업소개 기능을 강화하며, 근로자 등이 실업한 경우에 생활에 필요한 급여를 실시하여 근로자 등의 생활안정과 구직 활동을 촉진함으로써 경제·사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 함.
- 피보험자의 관리, 고용안정·직업능력개발 사업, 실업급여, 육아휴직 급여 등, 고용보험기금, 심사 및 재심사청구 등을 규정하고 있음.

사) 직업교육훈련촉진법

- 이 법은 직업교육훈련을 촉진하는 데에 필요한 사항을 정하여 모든 국민에게 소질과 적성에 맞는 다양한 직업교육훈련의 기회를 제공하고 직업교육훈련의 효율성과 질을 높임으로써 국민생활 수준의 향상과 국가경제의 발전에 이바지함을 목적으로 함.
- “직업교육훈련”이란 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 및 「국민 평생 직업능력 개발법」과 그 밖의 다른 법령에 따라 학생과 근로자 등에게 취업 또는 직무수행에 필요한 지식·기술 및 태도를 습득·향상시키기 위하여 실시하는 직업 교육 및 직업훈련을 말하는 것으로 정의.
- 제4조(직업교육훈련 기본계획의 수립·시행) ①항에서 국가가 직업교육훈련을 효율적으로 추진하기 위하여 직업교육훈련 기본계획을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있으며, 각 호에서 포함되어야 할 사항을 규정하고 있음. 이중 7호로 여성에 대한 직업교육훈련을 제시하고 있음.

아) 자격기본법

- 이 법은 자격에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 자격제도의 관리·운영을 체계화 하고 평생직업능력개발을 촉진하여 국민의 사회경제적 지위를 높이고 능력중심 사회의 구현에 이바지함을 목적으로 함.

2) 행정규칙

- 대부분의 직업능력개발사업은 법령에 근거한 행정규칙에 따라서 운영되고 있음.
- 2023년 9월 기준 고용노동부의 행정규칙은 총 407개(국가법령정보센터 기준) 이고, 이 중 직업능력개발(직업능력정책국 소관만 포함) 관련 행정규칙은 35개로 나타남.

〈표 II-9〉 고용노동부 직업능력정책국 소관 행정규칙

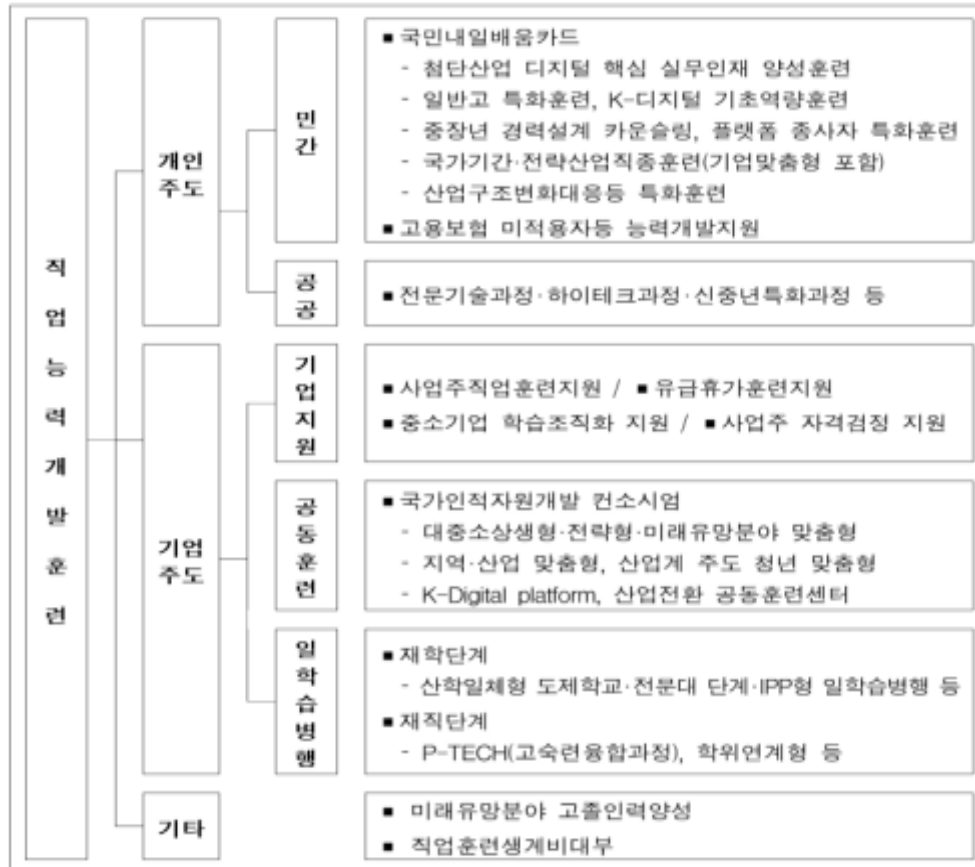
연번	행정규칙명	종류	비고 (소관부서)
1	인적자원개발 우수기관 인증제 운영규정	고시	직업능력정책과
2	과정평가형 자격 지원단의 구성 및 운영에 관한 규정	예규	직업능력평가과
3	국가기술자격 검정시설·장비 구입자금 지원규정	고시	직업능력평가과
4	국가기술자격의 종목별 관련학과 고시	고시	직업능력평가과
5	국가기술자격 정책심의위원회 운영규정	예규	직업능력평가과
6	국가인적자원개발소사업운영규정	고시	기업훈련지원과
7	국가직무능력표준 개발·개선 및 폐지 등에 관한 규정	예규	직업능력평가과
8	국가직무능력표준 고시	고시	직업능력평가과
9	국민내일배움카드 운영규정	고시	인적자원개발과
10	국제기능올림픽대회 한국위원회 및 전국기능경기위원회의 구성 및 운영에 관한 규정	예규	직업능력평가과
11	기능대학 설립 및 공공직업훈련시설 설치 타당성조사 운용 등에 관한 고시	고시	직업능력정책과
12	능력개발비용대부규정	예규	인적자원개발과
13	대한민국명장의 직종 고시	고시	직업능력평가과
14	사업주 직업능력개발훈련 지원규정	고시	기업훈련지원과
15	산업기사응시자격 인정 및 기능사필기시험 면제 등에 관한 고시	고시	직업능력평가과
16	산업기사 응시자격 인정 및 기능사 필기시험 면제 등에 관한 규정	예규	직업능력평가과
17	인적자원개발위원회의 구성 및 운영에 관한 규정	고시	직업능력정책과
18	일·학습병행 외부평가 응시 및 자격증 발급수수료	고시	기업훈련지원과
19	일·학습병행 운영규정	고시	기업훈련지원과
20	일·학습병행 직종 및 직종별 교육훈련기준	고시	기업훈련지원과
21	중소기업 직업능력개발 지원사업 실시규정	고시	기업훈련지원과
22	지역실업자직업훈련 실시규정	예규	인적자원개발과
23	지정직업훈련시설의 인력, 시설·장비 요건 등에 관한 규정	고시	인적자원개발과
24	직업능력개발훈련 교·강사의 보수교육에 관한 운영규정	고시	인적자원개발과
25	직업능력개발훈련교사의 양성을 위한 훈련시설 또는 훈련과정을 설치·운영할 수 있는 법인·단체	고시	인적자원개발과
26	직업능력개발훈련교사 자격기준	고시	인적자원개발과
27	직업능력개발 훈련기관 지도·감독에 관한 규정	예규	인적자원개발과

연번	행정규칙명	종류	비고 (소관부서)
28	직업능력개발훈련 모니터링에 관한 규정	훈령	인적자원개발과
29	직업능력개발훈련의 직종별 훈련기준	고시	인적자원개발과
30	직업능력개발훈련 품질관리에 관한 규정	고시	인적자원개발과
31	직업훈련 생계비 대부 규정	고시	인적자원개발과
32	한국폴리텍대학 대구·구미·진주캠퍼스 임대형 민간투자사업 시설사업기본 계획 고시	고시	직업능력정책과
33	한국폴리텍대학 창원2캠퍼스·영주캠퍼스 공학관 및 기숙사 증·개축 임대형 민간투자사업	고시	직업능력정책과
34	한국폴리텍대학 청주캠퍼스·아산캠퍼스 임대형 민간투자사업 시설사업기본 계획 고시	고시	직업능력정책과
35	현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정	고시	인적자원개발과

출처: 연구자가 정리하여 작성함

3) 산하기관별 내부 규정 및 사업별 매뉴얼

- 직업능력개발사업의 규모가 크기 때문에 실제 직업능력개발사업은 고용노동부의 사업을 위탁을 받아서 집행하는 기관의 내부 규정이나 사업계획 등에 의거하여 이루어지는 경향.
- 따라서, 직업능력개발의 성인지적 추진을 위해서는 향후에는 보다 세부적으로 고용노동부 산하 공공기관(예: 한국산업인력공단, 학교법인 한국폴리텍, 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원 등)의 규정까지도 고려해야 하는 상황. 예를 들어서 아래 그림과 같은 직업능력개발사업체계별로 한국산업인력공단은 「국민 평생 직업능력 개발법」에서 제시하고 있는 사업주 등의 직업능력개발사업 지원 등에 관한 각종 사업 및 숙련기술장려 사업을 집행하면서 내부규정(예시: ‘우수숙련기술인등 선정사업 운영규칙’ 등), 사업별 계획 및 매뉴얼 등에 의한 사업관리 및 각종 위원회 운영, 학교법인 한국폴리텍은 「국민 평생 직업능력 개발법」에서 제시하고 있는 전문기술과정 등을 운영하면서 각종 내부규정 등에 의한 사업관리 및 각종 위원회 운영, 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원은 「국민 평생 직업능력 개발법」에서 제시하고 있는 국민의 자율적인 직업능력개발 지원에 관한 각종 훈련기관 및 과정에 대한 심사평가 및 관련 위원회 운영 등을 추진하고 있음.



출처: 고용노동부(2023). 「직업능력개발사업현황」. p.3

[그림 II-1] 직업능력개발사업 체계

나. 법령 등의 성인지적 개선 성과

1) 직업능력개발훈련의 기본원칙 중 하나로 성별 차별 금지 명시

- 성별영향평가 차원에서는 검토가 이루어지지 않았으나 국회 차원에서 이루어짐.
- 2007년 6월 29일 당시 신 명³⁹⁾ 의원이 대표발의한 「근로자직업능력 개발법」 일부 개정발의안(의안번호 6953)에서는 근로자의 직업능력개발에 있어 차별금지 및

39) 당시 노동부 출신인 신명 의원은 고용차별을 없애자는 취지 하에 고용과 사회보험 관련 16개 관련법에 대한 개정법률안을 대표발의하였음
(한겨레. 2007.6.12.: <https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/215426.html>)

기회균등을 보장하는 것이 근로자의 노동시장에의 원활한 진입과 유지를 위해 중요함은 물론 궁극적으로 고용상의 차별문제를 개선하는데 기여하는 것이라고 제시하였음. 이에 직업능력개발훈련을 실시함에 있어 근로자의 성별, 연령, 신체적 조건, 국적, 고용형태, 신앙 또는 사회적 신분 등에 따른 차별금지 조항을 구체적으로 명시함(안 제3조제3항 및 제5조제2항제2호의2 신설).

- 이상의 일부개정발의안은 2007년 11월 23일 국회환경노동위원회 대안 의결이 되었고 2007년 12월 27일 본회의를 통과함(국회 의안정보시스템). 결과적으로 당시 「근로자직업능력 개발법(현 「국민 평생 직업능력 개발법」)상 직업능력개발 훈련의 기본원칙 조항에 근로자의 성별, 연령, 신체적 조건, 고용형태, 신앙 또는 사회적 신분 등에 따른 차별금지 조항을 구체적으로 명시하게 됨(제3조제3항). 한편, 당시 「근로자직업능력 개발법」에서는 전부개정 이전의 법률인 「직업훈련기본법」(1981. 12. 31. 전부개정) 제4조(직업훈련의 원칙) ③항에서 여성에 대한 직업 훈련은 중요시되어야 한다는 규정을 두게 되나, 이 조항이 그대로 유지되고 있었음.

〈표 II-10〉 직업능력개발훈련의 기본원칙에 성차별 금지 명시 포함 법률안

기존	일부개정발의안 (의안번호 6953)	대안의결 개정안
제3조(직업능력개발훈련의 기본원칙) ①·② (생략) ③직업능력개발훈련은 근로자에 대하여 균등한 기회가 보장되도록 실시되어야 한다.	제3조(직업능력개발훈련의 기본원칙) ①·② (현행과 같음) ③직업능력개발훈련은 근로자의 성별, 연령, 신체적 조건, 국적, 고용형태, 신앙 또는 사회적 신분 등에 의하여 차별하여 실시되어서는 아니 되며, 모든 근로자에 대하여 균등한 기회가 보장되도록 하여야 한다.	제3조 (직업능력개발훈련의 기본원칙) ①·② (현행과 같음) ③직업능력개발훈련은 근로자의 성별, 연령, 신체적 조건, 고용 형태, 신앙 또는 사회적 신분 등에 의하여 차별하여 실시되어서는 아니 되며, 모든 근로자에 대하여 균등한 기회가 보장되도록 하여야 한다. <개정 2007. 12. 27.>
④·⑤(생략) 제5조(직업능력개발기본계획의 수립) ① (생략) ②기본계획에는 다음 각호의 사항 이 포함되어야 한다. 1.· 2. (생략) 〈신설〉 3. ~ 9. (생략) ③ (생략)	④·⑤ (현행과 같음) 제5조(직업능력개발기본계획의 수립) ① (현행과 같음) ②----- ----- 1.·2. (현행과 같음) 2의2. 직업능력개발의 기회부여 에 있어서의 평등 실현을 위한 사항 3. ~ 9. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)	④·⑤ (현행과 같음) 제5조(직업능력개발기본계획의 수립) (현행과 같음)

출처: 국회 의안정보시스템에서 관련 내용을 추출하여 정리

- 이상의 개정 법률 조항은 우리나라가 비준한 ILO의 다음과 같은 협약의 내용들을 반영하는 차원에서도 의미가 있음

〈표 II-11〉 우리나라 비준 직업능력개발 관련 ILO 협약

협약번호 (채택년도)	협 약 명	비준일	비 고
	주요 내용		
제142호 (1975)	인적자원의 개발에 있어서 직업지도 및 훈련에 관한 협약	1994. 1	
	고용과 밀접하게 관계된 직업지도 및 직업훈련에 관한 포괄적이고 조화된 정책과 프로그램을 채택하고, 특히 공공취업알선기관을 통하여 정책을 시행할 것을 규정		
제111호 (1958)	고용 및 직업에 있어서 차별대우에 관한 협약	1998.12	핵심 협약
	직업훈련·고용·특정직업에의 접근·고용계약과 조건 등에 있어 모든 형태의 차별을 철폐할 목적으로 국가정책을 결정·추진함으로써 기회와 처우의 평등을 촉진하여야 함		

출처: 노사발전재단 내부자료에서 관련 내용을 추출하여 정리

2) 여성의 훈련 참여율 제고 및 성별 직종분리 해소

가) 국가직무능력표준(NCS) 개선 관련⁴⁰⁾

- 2014년 사업성별영향평가 및 2015년 특정성별영향평가에서 검토가 이루어짐.
- 권고 사항
- ① 여성친화적인 NCS 개발을 위하여 여성의 일자리 창출을 위하여 여성 구직자가 많거나 여성 취업자 비율이 높은 분야의 NCS 세분류 및 직무에 대한 NCS 개발을 추진하도록 하고, 여성취업유망직종 훈련과정 확대 방안을 마련, ② NCS 기반 여성직업훈련에 대해 여성직업훈련기관의 NCS 기반 훈련과정의 개발과 컨설팅 제공, 지역 내 폴리텍대학과 여성직업훈련기관 간 업무협약(MOU)을 통해 시설장비 등 인프라 공동 활용 및 현장실습 지원, 여성직업훈련기관의 교사 및 취업상담사 대상의 NCS 교육을 실시, ③ NCS 학습모듈 개발에 대해, NCS 직업교육훈련기관에서 활용할 수 있도록 교육서비스 부문, 문화·예술·디자인·방송 부문, 미용·숙박·여행·오락·스포츠 등 여성취업자 비율이 높은 분야에서의 학습모듈 개발을 추진

40) 여성가족부가 발간하는 각년도 '성별영향분석평가 종합분석 결과보고서'에서 추출하여 정리함

○ 이행 사항

- 여성 다수 종사 분야(보육, 비서 등) NCS 27개 보완완료(2016.6)
- NCS 연수 과정 개편 및 연수 방법 개선(2016.7)
- 산업계 및 관계부처 의견수렴을 통해 2016년 식공간 연출, 공간수납정리 직무 신규개발 추진
- 2014년 NCS 개발 매뉴얼 체크리스트 항목에 ‘성역할 고정관념에 의한 내용이 없고, 성별 특성을 반영하여 개발하였는가’ 라는 항목을 신설하였으며, 2015년 NCS 신규 개발 시 새롭게 개발한 체크리스트를 적용
- 2015년 ‘스펙초월 채용시스템 구축’ 시 여성선호 교육과정을 증설한 결과 해당 과정의 여성 참여도가 높아지는 결과 제시
- 2019년 제정된 ‘국가직무능력표준 개발·개선 및 폐지 등에 관한 규정’의 별지 1 국가직무능력표준(NCS) 개발 의견서에는 제안할 NCS의 해당 산업현황에서 남녀 종사자 제시가 이루어짐

나) 국가기술자격(2020) 개선 관련⁴¹⁾

○ 2020년 특정성별영향평가에서 검토가 이루어짐.

○ 권고 사항

- 국가기술자격 취득자로 남성 취득자가 다수를 차지하며, 특히 기술사·기능장 등 고수준 자격 취득 현황에서 성별 격차를 보이고 있어, 자격유형, 등급에 따라 발생하는 성별 격차 완화 등을 위한 방안 마련 필요. 국가기술자격 중장기 기본 계획 내 성별 균형 참여 제고를 위한 전략을 반영하고, 여성교육훈련기관 등을 통해 수요가 많은 자격 분야에 대한 교육훈련 종목을 선정하고 교육과정을 개발 하도록 권고

○ 이행 사항

- 권고에 따른 특별한 이행사항은 발견되지 않음. 다만, 학교법인 한국폴리텍의 여성재취업훈련과정 등 여성을 위한 직업훈련과정이 마련되었다는 점을 확인

41) 여성가족부가 발간하는 각년도 ‘성별영향분석평가 종합분석 결과보고서’에서 추출하여 정리함

다) 학교법인 한국폴리텍 운영 개선 관련⁴²⁾

○ 2013년 특정성별영향평가에서 검토가 이루어짐

○ 권고 사항

- 폴리텍이 인력양성에서 중요한 역할을 담당하고 있으므로, 직업능력개발 프로그램에 여성참여가 활성화될 수 있도록 캠퍼스별로 단기적으로는 1년제 기능사 과정의 여성비율, 장기적으로는 2년제 산업학사 학위과정의 여성비율을 캠퍼스별 평가항목에 반영하여 성과를 거두도록 하여야 한다는 개선안을 권고
- 또한 취업알선 연계강화를 위해 고용센터와의 실질적인 연계강화를 통해 학생들이 입학 및 취업에 관한 실질적인 정보를 습득해 자발적인 경력개발·관리가 될 수 있도록 해야 할 필요성 제기
- 여성특별과정을 지속적으로 확대하면서도 여성친화적인 시설환경 등의 변화가 필요하다는 의견을 제시함

○ 이행 사항

- 여성 훈련생에 대한 가점 부여 등의 정책을 도입하여 완료(2014년 폴리텍 평가 편람에 반영하고, 2015년 상반기에 진행될 2014년 실적 평가에서부터 반영 계획. 경력단절여성 등 취약계층 훈련실적 중 일정조건 충족 시 최대 0.3점의 가점을 부여하기로 함)했음을 보고, 2023년 현재까지 폴리텍의 평가편람에서 여성재취업훈련과정의 계획인원, 수료인원을 관리하고 평가하고 있음을 확인(고용노동부, 2022)
- 폴리텍의 시설 및 장비 등을 활용한 여성특별과정의 확대를 지속적으로 추진 하고, 여성특별과정운영 캠퍼스에 시설환경 개선 지원(복지공간 개선 지원) 확인
- 폴리텍은 자체 계획으로 취업애로계층을 신중년과 경력단절여성으로 설정하고, 직업훈련을 통한 재취업 활성화를 지원하기 위하여, 직업훈련 확대, 맞춤형 직업 훈련 내실화, 취·창업 지원 강화를 성과목표로 설계하고 있음을 확인(고용노동부, 2022)

라) K-디지털 직업훈련사업 개선 관련⁴³⁾

○ 2021년 특정성별영향평가에서 검토가 이루어짐.

42) 여성가족부가 발간하는 각년도 '성별영향분석평가 종합분석 결과보고서'에서 추출하여 정리함

43) 여성가족부가 발간하는 각년도 '성별영향분석평가 종합분석 결과보고서'에서 추출하여 정리함

○ 권고 사항

- 성별 참여 제고를 위한 운영방안 모색
- 정보 접근성 제고를 위한 맞춤형 홍보 강화
- 직업훈련 종료 후 취업 지원 등 사후관리 강화
- 양질의 직업훈련인력(교·강사) 적극 확대를 통해 직업훈련 전문성 제고 및 관리 체계 마련
- 직업훈련기관의 시설 환경 개선 등 성인지적 관점의 운영 환경 마련

○ 이행 사항

- 훈련생별 학습수준을 고려하여 별도 보충학습 운영·스터디 편성 등 조치
- HRD-net 상 'K-디지털 아카데미' 페이지를 개설하였고, 팸플릿 및 홍보 동영상 등을 제작, 배포
- 근거 규정을 통해 훈련기관에게 훈련 종료 후 6개월 동안 훈련생에게 취업상담, 고용정보 제공 등의 서비스를 제공
- 지방고용노동관서의 훈련기관 현지 실사를 통해 훈련에 필요한 시설 및 장비 구비 여부를 확인하고 시정

3) 직업훈련 과정에서 임신, 출산 기간을 고려하여 기간 산정

- 성별영향평가 차원에서 검토가 이루어지지 않았으나 「근로기준법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」등에 근거하여 규정이 만들어짐.
- 2022년 9월 기준 「일·학습병행 운영규정」 제11조 제2항 제2호에서는 출산전후 휴가 또는 유산·사산휴가를 사용할 경우, 훈련 중지 및 훈련 중지 상 소명 후 훈련과 지원금 지급 재개 규정이 있으며, 「지역실업자직업훈련 실시규정」 제19조 제2항에서는 출산으로 인해 제적한 경우에는 훈련 수강 횟수에 포함하지 않는다고 규정이 되어 있음.

4) 정책 결정과정에서의 여성 대표성 확대 관련

가) 「인적자원개발위원회의 구성 및 운영에 관한 규정」

- 성별영향평가 차원에서 검토가 이루어지지 않았으나 행정규칙인 「인적자원개발위원회의 구성 및 운영에 관한 규정」 제7조(지역인자위 구성) 제3항은 지역인적자원개발위원회 위원은 고용노동부장관이 성별을 고려하여 임명하거나 위촉한다고

규정하고 있음.

- 반면에 같은 행정규칙이지만, 실제로는 한국산업인력공단이 운영하는 역할을 맡은 ‘인적자원개발 우수기관 인증제 운영규정’상의 인증위원회(30인 이내 구성), ‘과정 평가형 자격 지원단의 구성 및 운영에 관한 규정’상의 과정평가형 자격 지원단, ‘국가인적자원개발컨소시엄운영규정’상의 국가인적자원개발컨소시엄 심의위원회, ‘일·학습병행 운영규정’상의 심의위원회 등 규정에는 성별 구성에 대한 내용 없음. 또한 ‘국가기술자격 정책심의위원회 운영규정’상의 국가기술자격 정책심의위원회 및 산하의 제도발전전문위원회, 기술사제도발전전문위원회 및 세부직무분야별전문위원회 등(각 15~20명 이내로 구성)에도 성별 구성에 대한 내용 없음.

다. 성평등 관점 추진 방향

1) 정책개선 및 환류결과 검토

- 이상으로 직업능력개발과 관련된 법령 및 행정규칙을 검토하고, 성인지적 관점의 개선이 이루어진 법령 및 행정규칙 등을 살펴보았음.
- 먼저, 직업능력개발 제도의 모법인 「국민 평생 직업능력 개발법」에서는 직업능력 개발훈련의 기본원칙에서 성별 등에 따라서 직업능력개발훈련을 차별하여 실시 되어서는 안 된다고 규정하고 있으며, 중요시되어야 하는 사람으로 여성근로자를 제시하고 있음을 확인함. 또한 고용노동부와 교육부 공동 소관인 「직업교육훈련 촉진법」에서도 직업교육훈련 기본계획에서 포함되어야 할 사항으로 여성에 대한 직업교육훈련을 제시하고 있음.
- 대부분의 직업능력개발 사업은 법령에 근거한 행정규칙에 따라서 운영되고 있고, 또한 고용노동부 사업을 위탁을 받아 집행하는 공공기관의 내부 규정이나 사업계획 등에 의거하여 이루어지는 경향이 있음을 확인. 따라서 향후에는 법령 및 행정규칙 이외에도 관련 산하기관들의 내부규정이나 사업별 계획 및 매뉴얼 등까지도 확인 해야 할 필요성 있음.
- 그동안의 성인지적 개선 성과를 정리하면 아래와 같음.
 - 첫 번째, 직업능력개발훈련의 기본원칙 중 하나로 성별 차별 금지 명시가 성별 영향평가 차원에서 검토가 이루어지지 않았으나 2007년 국회 차원에서 이루어 졌다는 것임. 이를 통해 현재의 직업능력개발의 모법인 「국민 평생 직업능력 개발법」에서도 직업능력개발의 기본원칙으로 성별에 따른 차별금지 조항을

구체적으로 명시하게 된 성과가 있음

- 두 번째, 여성의 훈련 참여율 제고 및 성별 직종분리 해소 차원에서도 국가직무능력표준(NCS)의 개선이 이루어졌는데, 여성 다수 종사 분야의 NCS 개발 및 보완, NCS 개발 시 체크리스트 항목으로 '성역할 고정관념에 의한 내용이 없고, 성별 특성을 반영하여 개발하였는가' 라는 항목을 신설하여 적용, 제안할 NCS의 해당 산업현황에서 남녀 종사자 제시가 이루어짐
- 세 번째, 학교법인 한국폴리텍 운영 개선과 관련해서는 여성의 직업훈련 참가율을 높이기 위하여 여성재취업훈련과정 등 여성 훈련생에 대한 가점 부여 등의 정책을 도입하여, 2023년 현재까지 폴리텍의 평가편람에서, 여성재취업훈련 과정의 계획인원, 수료인원을 관리하고 평가하고 있음
- 네 번째, 신기술훈련의 대표격인 K-디지털 직업훈련사업 개선과 관련해서도 여성비전공자가 많음을 고려하여 훈련생별 학습수준을 고려하여 별도 보충 학습 운영·스터디 편성 등 조치를 취하고, 팸플렛 및 홍보 동영상 등을 제작, 배포하여 사업을 널리 알리고자 노력하고, 강의 환경의 경우 훈련시작 전에 완비 되도록 하고 있음을 보고
- 다섯 번째, 직업훈련 과정에서 임신, 출산 기간을 고려하여 기간을 산정하는 변화가 있었는데, 이는 성별영향평가 차원에서 검토가 이루어지지 않았으나 「근로기준법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」등에 근거하여 규정이 만들어졌음
- 여섯 번째, 직업능력개발사업을 운영하면서 사업별로 많은 위원회가 만들어지고 있는데, 이 중 대표적인 인적자원개발위원회의 구성에서는 성별을 고려하여 임명하거나 위촉한다고 규정하고 있음. 그러나 이외 사업별 위원회에는 이러한 규정이 없는바 향후 개선이 필요함

2) 국제기구 및 선행연구의 제안 및 검토

- ILO에서는 근로역량강화 영역에서 여성의 직업훈련 접근성 제고, 직업훈련 내 성별 분리 및 그로 인한 노동시장 내 성별 분리, 기술 전환으로 인해 변화하는 노동시장에서의 여성 문제의 중요성과 같은 3가지의 성인지적 개입 필요성을 제시하며 다음과 같은 체크리스트를 마련(구미영 외, 2021).

〈표 II-12〉 ILO: 근로역량강화 관련 정책에서의 성주류화 체크리스트

- 기존의 직업교육 및 기술훈련 시스템은 얼마나 성인지적인가? - 직업훈련 관련 기관에서 활용되고 있는 커리큘럼은 성인지적으로 짜여져 있는가? 전통적인 성 고정관념을 강화시키고 있지 않은가? - 노동시장 수요에 따른 직업을 위한 훈련 기회가 여성과 남성 청년 모두에게 주어지고 있는가? - 과학기술 분야에 여성이 남성과 동등하게 참여하고 있는가? - 비전통적인 직업 기술훈련에 여성과 남성이 동등하게 참여할 기회가 주어지는가? - 정보기술(ICT)분야에서 여성과 남성이 동등하게 기술훈련을 받을 수 있으며, 그러하도록 장려되고 있는가?
--

출처: Otake(2014:52); 구미영 외(2021:29)에서 재인용

- 오은진 외(2019)에서는 2019년 당시 고용노동부 내부의 성인지적 사업계획에 대하여 제시하고 있는데, 현재 기준에서 다음과 같이 검토 가능함.
 - 2019년 당시 고용노동부는 실업자 및 근로자 지원 직업능력개발사업에서 신기술 분야를 중심으로 여성의 참여를 제고하는 계획을 가지고 있다고 제시하고 있으나, 이후 점차 여성 참여율이 신기술 분야에서 제고되고 있기는 하나 특별한 사업 시행상의 변화가 목격되지는 않음
 - 일·학습병행운영지원사업의 경우 기계·전기전자 직종의 기업 참여율이 높아 남성 참여율이 높는데 앞으로 여성이 관심을 갖고 쉽게 접근할 수 있는 업종(식품, 문화예술, 디자인 등) 등 NCS 24개 전체 분야로 참여 확대할 것이며, 사업 참가자에 대한 성별분리 통계를 관리하고 있다고 당시 고용부가 보고하였음. 향후 계획으로 여학생 학습근로자(산학일체형 도제학교)가 원활하게 교육훈련에 참여할 수 있도록 참여기업의 교육훈련 과정에 성희롱 예방 교육 등을 포함한다는 계획을 가지고 있다고 제시함. 그러나 현재 기준 여학생들이 이미 기업에 고용된 근로자인 만큼 성희롱 예방 교육은 법정의무교육인바, 기업 내부뿐만이 아니라 학교나 대학 내 교육 확대가 필요한 것으로 판단됨
 - 과정평가형 국가자격에 대해서는 고용노동부와 한국산업인력공단이 국가기술 자격통계를 통해 성별영향을 지속적으로 관찰하고 성비 불균형을 개선하고자 하며, 외부평가위원 구성에서 성별 비율을 보완할 계획임. 현재 성별통계가 이루어지고는 있으나 외부평가위원 통계는 내부자료인바 확인이 어려움
- 전기택 외(2021)에서는 직업능력개발훈련 참여 여성에 대한 모성보호휴가 신설 및 배우자출산에 따른 결석의 출석인정일수 개선 등을 제안한 바 있음.
 - 이에 대하여 검토하여 보면, 2023년 기준 불가피한 사유(임신, 출산, 질병, 사고

등)로 미수료(중도포기 포함)한 경우 고용센터의 상담을 통해 재수강이 가능하며, 수료한 경우에도 취업이 어려움을 인정하여 취업을 산정자에서도 제외하고 있음을 확인. 현재 배우자출산에 따른 출석인정일수는 5일로 정해져 있음(국민 취업지원제도 등 다른 제도와 동일하게 적용)

○ 신선미 외(2019)에서는 기업현장교사 대상 교육 및 역량개발 시 일·학습병행에 참여하는 소수자 집단(여성, 취약집단 청년 등)의 특성을 이해하고 지도할 수 있는 역량을 갖추도록 하기 위해서 「산업현장 일·학습병행 지원에 관한 법률 시행령」 제20조(기업현장교사의 육성)의 보완 필요성 제기함.

- 또한 비제조업 분야의 일·학습병행 확대를 제안. 이외에 일·학습병행훈련에 관한 성과진단과 실태조사가 이루어지고 있으나 참여자의 성비, 성별 정책효과(직무수행능력 향상정도, 중도탈락률 등)의 차이에 관한 분석이 이루어지지 않고 있기 때문에 개선 필요성을 제시. 또한 남성 집중 훈련직종의 <성인지적 훈련 과정 운영모델> 개발과 남성 위주의 훈련직종(여성 참여자 비율이 30% 미만)을 중심으로, 직업능력개발훈련기관들이 훈련사업 추진방식, 교수법, 훈련생 취업 연계 등에 여성 훈련생의 특성을 반영한 운영모델을 개발하고 실천할 수 있도록 지원할 것을 제안. 「국민평생직업능력개발법」지역인적자원개발위원회에 대한 지원 등에 “고용노동부장관은 지역인적자원개발위원회의 운영에 지역 산업체의 여성인력 수요와 여성의 훈련수요가 반영될 수 있도록 지원한다”는 내용을 추가할 것을 제안.
- 이에 대하여 검토하여 보면, 전반적인 직업능력개발훈련기관의 교·강사 대상으로 제안 필요. UNDP의 직업능력개발의 성인지적 개선 관련 가이드(UNDP, 2019)에서는 직업훈련교사가 성별 편견을 극복하고 롤 모델로 행동할 수 있도록 성인지 교육을 강화하는 것을 주요 단계 중 하나로 제시한 바 있음. 이러한 가이드를 참고하여 직업훈련 담당자의 성별 직종분리, 성별 고정관념 관련 인식 개선 관련 교육 필요
- 비제조업 분야의 일·학습병행 확대를 제안하고 있는데, 이에 대하여 검토하여 보면, 일·학습병행의 경우 비교적 숙련향상이 필요한 직무에 도입되는 것이 바람직한바, 비제조 분야에서 숙련이 필요한 분야가 소외되고 있는지 확인하여 제안 필요
- 일·학습병행훈련에 관한 성별 정책효과 등 분석은 매년 연구로 운영되는바 제안 필요

- 여성 훈련생의 특성을 반영한 운영모델을 개발하고 실천할 수 있도록 지속 제안 필요
- 「국민 평생 직업능력 개발법」상에 이미 여성근로자를 우선순위로 한다는 조항이 있기 때문에 실제 사업별 운영 시에 우선순위로 한다는 점을 제기할 필요

3) 성인지적 검토의 방향 및 세부 쟁점

가) 성별균형 참여: 직업훈련의 성별 직종분리 해소 차원

- 2023년 기준 여성의 실업률이 남성보다 높고, 구직자 수도 압도적으로 많아 직업 능력개발 등 서비스의 수요가 더 많은 것으로 판단됨. 직업훈련의 성별 직종분리 현상은 우리나라 노동시장의 성별 직종분리 현상을 보여주는 결과이며, 외형상 여성의 선택(최소한 구직자훈련에서는)으로도 보임. 따라서 여성 집중 직종에 몰리지 않도록 우선적으로 유망한 일자리 분야의 정보를 제공하고 근로환경의 개선이 이루어져야 할 것임.
- 공공훈련 여성 참여 실태: 여성들이 향후 비전통적 영역에서 경제활동을 하여야 한다는 측면에서 현재 국가기간산업 분야 훈련이 강한 공공훈련기관(폴리텍)의 역할은 매우 중요함. 폴리텍의 2년제 다기능기술자 양성훈련(산업학사학위 과정) 및 전문기술(기능사) 양성훈련에 여성의 참여가 꾸준히 이어지고 있으나, 참여율이 높지는 않은 수준임('23년 9.5%). 경력단절 여성 등 여성참여 제고를 위해 여성재취업과정을 별도로 운영 중(전액 국비지원, 취업률 65.9%). 여성에 대한 직업훈련을 많이 실시하고 있는 새일센터에 비해 폴리텍의 훈련 시설이나 장비가 좋기는 하지만, 취업 후 사후관리까지 담당하는데 인력적인 한계가 있음. 훈련에 대한 만족도 및 성과 제고를 위해서는 여성에게 적합한 상담을 해줄 수 있는 직업상담사 지원 및 관련 기관 연계가 요구됨
- 구직자 대상 민간실시 훈련 여성 참여 실태: 고용노동부가 지원하고, 여성이 많이 참여하는 대표적인 구직자훈련 사업은 4,000여개소의 민간 직업훈련기관이 실시하는 국민내일배움카드 훈련(직종별 자부담 존재)임. 일반직종 훈련의 경우 여성은 보건의료, 경영회계서비스, 음식서비스 분야에 쏠림 현상. 정부가 전액 지원하는 국가기간·전략산업직종 훈련의 경우에는 여성 참여가 낮음
- 재직자 대상 민간실시 훈련 여성 참여 실태: 여성 참여율이 많이 높아졌으나, 유형별로 차이가 존재. 여성은 주로 일반 사업주직업훈련과 개인이 참여하는

국민내일배움카드 훈련(직종별 자부담 존재)에 집중. 비교적 장기간인 유급휴가 훈련, 국가인적자원개발컨소시엄 훈련, 일·학습병행 훈련 등의 참여는 낮음

- 향후 일자리 수요변화 고려한 직업훈련 추진 과정에서의 성인지적 고려 필요
 - 4차 산업혁명으로 인해 여성의 일자리가 남성의 일자리보다 더 많이 없어질 가능성이 높으며(2016년 세계경제포럼), 일자리 수요의 대부분은 과학, 기술, 공학, 수학 등의 STEM 분야에 있음. 그러나 STEM 분야의 경우 여성 전공자 수가 적을 뿐 아니라, 남성에 비해 취업률도 낮음. 현재 여성 참여율이 신기술 분야에서 제고되고 있기는 하나 특별한 사업시행상의 변화가 목격되지는 않음
- 향후 비전통직종 등 신기술분야 훈련정보 제공 및 안내 강화 필요
 - 최근 훈련의 성별 직종분리가 완화되는 추세라고 하나 훈련 및 취업의 성별 직종 분리 완화를 위하여 취업으로의 이행을 위한 정책적 수단으로써의 직업훈련 변화 필요: 남성 중심 직종 훈련 참여시 인센티브 부여 등. 캐나다와 같이 남성 중심의 직종에 여성이 (도제)훈련에 참여할 경우 추가적인 인센티브를 부여하는 방식도 고려해볼 수 있음
 - 여성들의 비전통직종 선택을 강화하기 위하여 비전공 여성의 비전통직종에 대한 안내나 상담을 강화. 여성 비전통적인 직종에 대해서도 훈련정보가 제공될 수 있도록 추가적인 노력 필요. 특히 청년여성의 경우 여성비전통직종으로 취업을 유도하기 위하여 관련분야 훈련정보 제공을 실시
 - 최근 고용노동부의 보도자료(2020.10.30.)인 “도전하고, 경력을 잇고, 성장하고 있는 ‘나는 일하는 여성’입니다”에서는 여성비전통직종 등 이색직업에 종사하는 여성 등 일하는 여성의 직업정신과 도전정신을 담은 생생한 사진 공모전을 실시한 결과를 발표했다. 이러한 기획이 일회성 자료 제공에 그치지 않고 직업이나 훈련정보에도 활용될 필요가 있음.

대상 나는 우리회사 원더우먼(선박 자재 물류창고 입출고 업무)



〈작품 소개〉 선박 건조에 필요한 각종 기자재를 보관한 후 출고하는 물류창고에서 일하는 입사 20년 차입니다. 20대 새내기로 입사하여 낯선 물류창고 주 업무인 자재 수량을 카운팅하여 파렛팅한 후 전동차로 자재를 이동하는 등 젊은 여성이 접근하기에는 다소 위험하여 꺼리고 망설이게 되는 업무를 강산이 두 번 바뀌는 시간동안 성실히 수행해 왔습니다.

자료: 고용노동부 보도자료(2023.10.30.), “도전하고, 경력을 있고, 성장하고 있는 ‘나는 일하는 여성’입니다”.

[그림 II-2] 고용노동부 「일하는 여성 사진 공모전」 대상

○ 기존 훈련 및 고용서비스 개선도 필요

- 향후 확대될 신기술분야의 경우(KDT 의 사례를 볼 때) 전공자와 비전공자가 같이 수강하기 때문에 비전공자를 지원하는 방안 마련 필요
- 수강희망자들을 위하여 기업체의 근로환경이나 복지제도(여성친화적) 등 참여 기업의 정보를 가능한 상세하게 소개할 필요
- 고용센터의 서비스 단계에서도 신기술 분야 교육에 대한 도전적 참여가 가능하도록 정보제공을 충분해야 함. 일반적으로 고용센터 등의 고용서비스는 취업 알선의 성과를 제고하는 목적. 대부분 빠른 시간 내에 취업성과를 도출해야하는 입장에서 노동시장 수요 및 구직자의 취업욕구를 반영하지 않을 수 없는 현실적 문제로 여성들이 기존에 취업이 잘되던 분야, 여성들의 선호가 작동하는 분야로 알선할 수밖에 없음. 현재의 고용센터 시스템 상 비전공 여성의 디지털 분야 직업능력개발훈련 안내나 상담은 현실적으로 불가능할 수 있음. 이런 점에서 구직여성의 직업훈련도 여성이 많이 집중되어 있는 직종으로 쏠림현상이 나타

나고 있음. 구직자 당사자들도 스스로 직업훈련 분야를 이미 결정해서 직업 상담사와 상담을 하는 경향성이 높음.

나) 성별분리통계의 개선

- 직업능력개발사업의 공식 행정통계집으로 매년 고용노동부가 발간하는 ‘직업능력 개발사업현황’에서는 성별분리통계를 산출하고 있음.
- 매년 한국산업인력공단에서 발간하는 공식 행정통계집인 ‘국가기술자격통계연보’에서는 성별분리통계를 산출하고 있음. 또한 ‘국가기술자격 수험자 기초통계 보고서’도 산출하고 있는데, 기초통계에서는 성별분리통계를 산출하고 있지 못함.
- 한편, 직업능력개발 사업별로 매년 연구들이 이루어지고 있는데, 연구에서도 가급적 성별분리 통계를 산출할 필요성 있음. 즉 세부 사업별로 성과진단과 실태 조사가 이루어지고 있는바, 성별로 구분하여 분석 필요.

다) 직업훈련 교·강사의 성별 직종분리 및 성평등 관련 인식 제고

- 고용노동부는 이미 2019년에 일·학습병행 사업의 경우 향후 여학생 학습근로자 (산학일체형 도제학교)가 원활하게 교육훈련에 참여할 수 있도록 참여기업의 교육 훈련 과정에 성희롱 예방 교육 등을 포함한다는 계획이 있다고 제시함.
 - 그러나 여학생들이 이미 기업에 고용된 근로자인 만큼 성희롱 예방 교육은 법정 의무교육인바, 기업 내부뿐만이 아니라 학교나 대학 내 교육 확대가 필요한 것으로 판단됨
- 훈련교사의 성인지적 이해도 제고를 위하여 훈련교사 양성교육에 성인지적 교육 내용을 도입할 필요

라) 위원회 등의 성별 대표성 강화

- 직업능력개발사업을 운영하면서 사업별로 많은 위원회가 만들어지고 있는데, 이중 대표적인 인적자원개발위원회의 구성에서는 성별을 고려하여 임명하거나 위촉 한다고 규정하고 있음. 그러나 이외 사업별 위원회에는 이러한 규정이 없는바 향후 개선이 필요함

3. 고용정책 및 고용·보험

가. 관련 법령 개관

- 이 절에서는 고용노동부의 고용정책 및 고용보험 관련 법령을 검토함.
- 고용서비스 관련 법령은 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」, 「고용정책 기본법」, 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」, 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」, 「장애인고용촉진 및 직업재활법」, 「구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률」, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」, 「직업안정법」, 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 등임
 - 고용·산재보험 관련 법령은 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」, 「고용보험법」, 「고용보험·산업재해보상보험의 보험관계 성립신고 등의 촉진을 위한 특별조치법」 등임

〈표 II-13〉 고용정책 및 고용보험 관련 법령 개요

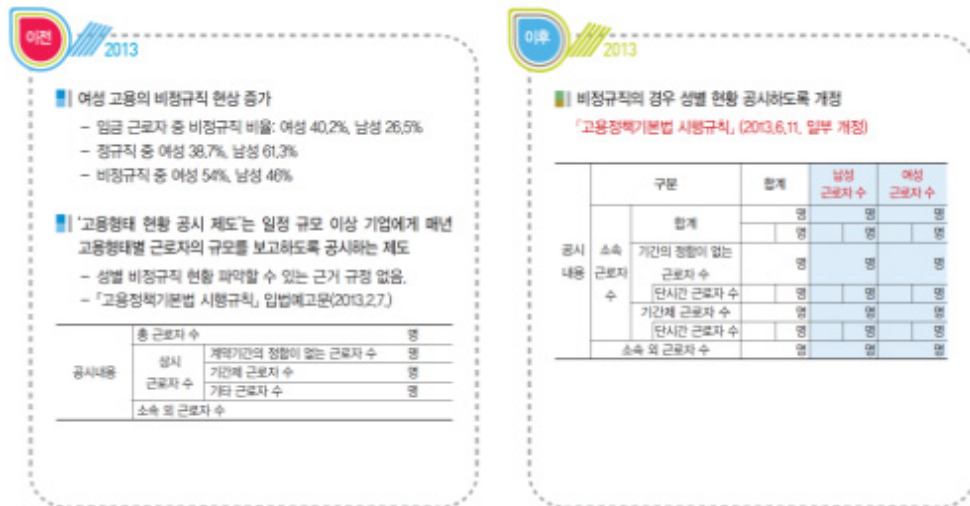
연번	법률	비고 (소관부서)
1	건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률	지역산업고용정책과
2	고용정책 기본법	고용정책총괄과
3	여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법	경력단절여성지원과(여성가족부), 여성고용정책과(고용노동부)
4	가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률	고용문화개선정책과
5	장애인고용촉진 및 직업재활법	장애인고용과
6	구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률	국민취업지원기획팀
7	외국인근로자의 고용 등에 관한 법률	외국인력담당관
8	직업안정법	고용서비스정책과
9	채용절차의 공정화에 관한 법률	공정채용기반과
10	고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률	고용보험기획과, 산재보상정책과
11	고용보험법	고용보험기획과
12	고용보험·산업재해보상보험의 보험관계 성립신고 등의 촉진을 위한 특별조치법	고용보험기획과

나. 법령 등의 성인지적 개선 성과

1) 고용 관련 공시 정보에 성별 정보 추가

가) 고용형태공시제에 성별 정보 추가

- 법령 GIA 개선의견을 수용하여 고용정책기본법 시행규칙 개정(2013년).
 - 일정 규모 이상의 근로자를 사용하는 사업주는 매년 근로자의 고용형태 현황을 공시하도록 하는 내용으로 「고용정책 기본법」이 개정(법률 제11568호, 2012. 12. 28. 공포, 2013. 6. 19. 시행)됨에 따라 사업주가 공시하여야 하는 근로자의 고용형태를 근로계약기간의 정함이 없는 근로자, 기간제근로자 등으로 정하는 등 개정 「고용정책 기본법」의 시행에 필요한 사항을 정하려는 고용정책기본법 시행규칙 개정을 추진하면서 법령에 대한 성별영향분석평가 결과를 반영하여 비정규직의 성별 현황을 공시하도록 개정함
- 이를 통해 기업 내 여성 비정규직 비율을 파악하기 위하여 고용형태에 따른 성별 현황을 공시하도록 함으로써 여성 고용의 상당수를 차지하는 비정규직 문제 해결에 기여함.



출처: 한국여성정책연구원(2016), 공공정책을 변화시키는 성별영향분석평가 100가지 사례. p.56.

[그림 II-3] 고용정책기본법 시행규칙 개정(2013년) 사례

나) 지역일자리목표 공시제의 여성고용률 평가지표 추가

- 2018년 사업 성별영향분석평가 과정에서 고용노동부는 자체 개선계획을 제출하였는데, 공시 내용에 여성 고용률 목표를 신설하고 공시제 추진실적에 대한 평가 시 여성고용률을 평가지표로 추가하여 여성고용률 제고를 유도할 계획을 밝힘.
- 지역일자리 목표공시제의 공동 일자리 목표에 2018년까지 여성고용률이 공시되지 않았으나, 2019년부터 전년도 여성고용률 실적과 해당년도의 여성고용률 목표가 공시됨

개선 전: 2018년				
공통 일자리 목표				
(단위: %, 명)				
구분		'17년 일자리 실적	'18년 일자리 목표	증감률
고용률 (15세~64세)		64.8	67	2.2
	15세 이상	61.2	63.4	2.2
취업자 수 (15세 이상)		129,000	153,000	18.6
상용근로자 수		81,500	96,500	18.4
고용보험 피보험자 수		49,985	59,000	18.1

개선 후: 2019년				
공통 일자리 목표				
(단위: %, 명)				
구분		'18년 일자리 실적	'19년 일자리 목표	증감률
고용률 (15세~64세)		66.2	67	1.2
	청년고용률 (15세~29세)	36.8	40.7	10.6
	여성고용률	51.6	52.5	1.7
취업자 수 (15세~64세)		158,000	178,000	12.7
상용근로자 수		109,000	124,000	13.8
고용보험 피보험자 수		57,000	67,000	17.5
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개)		0	0	0
		0	0	0

출처: 고용노동부 지역고용정보 네트워크(<https://www.reis.or.kr/disclosureDetail/list.do>) 지역일자리목표 공시제 세종특별자치시 사례(접속일: 2023. 11.28.)

[그림 II-4] 지역일자리 목표공시제의 여성고용률 추가 사례

2) 고용창출지원 사업 평가 또는 선정 기준 관련 개선 -
남녀고용평등우수기업 가점 부여

- 2012년 사업에 대한 성별영향분석평가 결과를 반영하여 남녀고용평등 우수기업이 고용창출지원 사업에 지원 시 가점을 부여하도록 제도를 개선함.
 - 고용창출지원사업은 교대제 도입·확대, 실근로시간의 단축, 고용환경 개선 등을 통해 근로자 고용안정을 도모하는데 목적이 있음
 - 그러나 전체 취업자 중 여성 취업자 수가 남성 취업자 수에 비해 적은 상황에서 여성에 대한 고용창출지원이 적극적으로 이루어지지 않음
 - 고용창출지원 사업의 일환인 전문 인력 채용 지원사업의 경우, 지원 대상자 요건을 제조업 또는 지식기반서비스업에 한정하여 전문인력에 해당하는 여성이 적어 여성 참여자 비율이 낮게 나타나고, 유망창업기업의 고용지원사업의 경우에도 여성 참여자 비율이 낮게 나타남
 - 2012년 사업에 대한 성별영향분석평가 결과에 따라 고용창출지원사업을 통한 여성 고용 창출 확대를 위해 고용창출심사위원회 구성 시 여성 위원 참여 비율을 확대하도록 노력하고, 남녀고용평등 우수 기업에 대한 가점 부여 등을 개선이 이루어짐

〈표 II-14〉 남녀고용평등 우수기업 여부를 고용창출지원 사업에 반영한 사례

□ 고용창출지원 사업(고용노동부) : 남녀고용평등 우수기업 기업이 고용창출지원 사업에 지원 시 가점을 부여		
사업개요	평가 이전	평가 이후
이 사업은 교대제 도입·확대, 실 근로시간의 단축, 고용 환경 개선 등을 통해 근로자 고용안정을 도모하는 데 목적이 있음	○ '11년말 경제활동인구 취업자 수 24,244천명 중 여성 취업자 수 10,416천명(43%), 남성 취업자 수 14,153천명(57%)로 여성 취업자 수가 적음. 이와 연계되어 여성에 대한 고용창출 지원이 낮음 ○ 전문 인력 채용 지원 사업의 경우 '11년 여성의 참여비율이 10%로 매우 낮으며 유망 창업기업의 고용지원사업의 경우 여성 비율이 38%로 낮은 편임 - 전문 인력 채용 지원 사업은 지원대상자 요건인 제조업 또는 지식기반서비스업에서의 전문 인력에 해당하는 여성이 적어 전문 인력 채용 지원금 활용실적이 저조함	○ 고용창출심사위원회 구성 시 여성위원의 참여가 높아질 수 있도록 노력 ○ 남녀고용평등 우수기업에 대한 가점 부여

출처: 2012년 성별영향분석평가 종합분석 결과보고서. p.111.

3) 고용유지지원금 관련 개선 권고 사례

- 2019년 코로나19 대응 지원정책 특정성별영향평가 결과 여성가족부의 개선 권고 사항임.
 - 코로나19로 인한 사회·경제적 위기가 여성에 더 많은 영향을 미치고 있어, 이와 관련된 일자리·돌봄·여성폭력 관련 지원 대책이 필요한 것으로 나타남. 전년대비 취업자가 크게 감소한 상위 업종은 대면업종으로 도·소매업, 숙박·음식점업, 교육서비스업에서 전년동월대비 총 583천 명 감소, 이 중 여성 58.5%(△341천 명) 남성 41.5%(△242천 명)(20.9월 기준, 월별 경제활동인구조사). 이에 일자리 분야 개선을 위해, 코로나19 등 감염병 위기 상황에서 고용 사정이 급격히 악화될 우려가 있는 업종 대상 모니터링 및 특별고용지원업종을 확대하고, 성차별적 고용조정 방지를 위한 대책 강화, 여성노동자 재취업·전직 지원 등의 방안을 마련하도록 권고함(여성가족부 보도자료, 2021. 9. 6., pp.5~6)
 - 고용노동부는 여성가족부 개선 권고를 일부 수용하여, 수혜자 현황 등에 대해서는 모니터링을 하고 있으며, 여성근로자가 다수이나 활용도가 다소 저조한 음식숙박업 등에 대해서는 관련 협회, 단체와 연계하여 지원제도를 적극 안내하도록 하고 있음. 향후에도 고용위기에 대응하는 제도 개선방안이 마련될 수 있도록 다각적으로 검토하고 지원이 필요한 업종에 대해서 적극 안내할 예정임(여성가족부 내부자료)

4) 여성의 비전통적 직종 진출 지원

- 건설근로자 교육훈련 위탁기관 선정 평가지표 개선 사례
 - 이 사업은 건설근로자의 기능 향상과 취업 지원을 통해 건설근로자의 취업을 확대하는 목적이 있으나, 성별영향분석평가 이전에는 여성근로자의 건설업 참여가 저조하고 도배공, 방수공 등 단순업무에 종사하고 있었으나 여성 건설근로자 확대와 다양한 업무 진출 확대를 위한 제도적 노력이 부족하였음.
 - 2020년 “건설근로자 기능향상 및 취업지원” 사업에 대한 성별영향분석평가를 통해 여성근로자의 건설업 참여 증진을 위해 여성의 교육 참여 및 취업 실적 관련 항목을 위탁기관 평가지표로 추가함.

〈표 II-15〉 건설근로자 기능향상 사업 위탁기관 평가지표 개선 사례

평가 실시 전	평가 실시 후
◦ 여성근로자의 건설업 참여가 저조하고 도배공, 방수공 등 단순 업무에 집중하여 종사하고 있음.	◦ 기능향상 및 취업지원 사업 위탁기관 평가 시 여성 교육생의 모집률 등 여성 관련 항목을 평가지표에 추가하여 가점 부여

○ 본 사례는 직업과 관련하여 성별 고정관념이 강하게 작용하고 있어 여성근로자의 참여가 현저히 낮고 여성이 남성에 비해 단순 업무에 집중되어 있는 건설업 현황을 파악하여, 여성근로자의 건설업 참여 확대를 위한 효과적인 개선안을 도출·반영 하였음.

- 교육훈련 및 취업지원 위탁기관 평가지침 내 여성참여 비율 및 취업실적 등을 평가지표로 추가하고 그 결과에 따라 가점을 부여하는 개선은 위탁기관으로 하여금 여성건설근로자를 위한 교육추진을 더욱 적극적으로 시행하도록 하는데 긍정적인 역할을 할 수 있음.
- 이는 장기적으로는 향후 건설업에 새로 도전하고자 하는 여성에게 지원 기회가 확대되어 취업기회가 확대될 수 있을뿐만 아니라 건설업 내 성별직종분리 완화에 기여할 수 있음.

5) 여성집중 직종의 고용정책 개선

○ 가사근로자 고용개선 등에 관한 법률안(2017년) 개선 의견 반영

- 2017년 법령GIA 개선의견 수용 사례
- ‘가사근로자 고용개선 등에 관한 법률안’은 「근로기준법」의 가사사용인 적용 배제 조항으로 인하여 비공식적 영역에 머물러있던 가사서비스 시장을 제도화 함으로써, 가사서비스 품질 향상 및 가사근로자의 근로조건 향상을 목적으로 함. ‘가사근로자 고용개선 등에 관한 법률안’은 가사서비스의 특성을 고려하여 「근로기준법」의 일부 조항을 배제하고 연차유급휴가, 휴게시간 등에 대해 별도로 정하였음.
- 다만, 당시 정부 제정(안)으로는 「근로기준법」 전면 적용 직종에 비교하여 보장이 충분치 않을 수 있으므로 ‘가사서비스’ 일자리의 질 저하로 이어질 수 있어 다음과 같이 보완할 것을 제안하였음.

〈표 II-16〉 가사근로자 고용개선 등에 관한 법률안(2017년) 개선(안)

구분	해당 내용 (제·개정 법령안, 계획·사업 내용)	개선안 (법령 수정안, 계획·사업 개선 내용)	검토사유
1	제20조(연차유급휴가) ① 제 공기관의 사업주는 다음 각 호의 기준에 따라 가사 근로자에게 유급휴가를 주어야 한다. 1. 1년간 근로시간이 624 시간 이상인 가사 근로자에게는 6일 이상	제20조(연차유급휴가) ① 제 공기관의 사업주는 다음 각 호의 기준에 따라 가사 근로자에게 유급휴가를 주어야 한다. <u>1. 6일을 초과하여 연차를 주는 경우 근로시간에 비례한 연차유급 휴가 일수 세부 기준을 마련하여 내용 수정 필요</u>	6일을 초과하여 연차 유급 휴가 를 주는 경우 근로 시간 세부 기준을 정하여 연차 유급 휴가 보장의 실효성 확보 필요
2	제21조(가사근로자의 보호) ② 제공기관의 사업주와 이용자는 가사근로자에게 식사 및 휴게에 필요한 적정 시간을 주도록 노력하여야 한다. ③ 제공기관의 사업주와 이용자 는 가사근로자가 안전하게 가사 서비스를 수행할 수 있도록 노력하여야 한다. ④ 제공기관의 사업주와 이용자 는 가사근로자가 가사서비스를 수행함에 있어 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼지 않도록 노력하여야 한다.	제21조(가사근로자의 보호) ② 제공기관의 사업주와 이용자는 가사근로자에게 식사 및 휴게에 필요한 적정 시간을 주어야 한다. ③ 제공기관의 사업주와 이용자 는 가사근로자가 안전하게 가사 서비스를 수행할 수 있도록 하여야 한다. ④ 제공기관의 사업주와 이용자 는 가사근로자가 가사서비스를 수행함에 있어 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼지 않도록 하여야 한다.	휴게시간 및 안전 보장, 성적 굴욕감·혐오감 방지 관련 조항 의무화

출처: 여성가족부(2017), 성별영향분석평가 검토의견 통보서.

6) 모성보호 및 일·생활 양립 지원 강화 사례

가) 워크넷 구인 정보에 모성보호 시설 보유 유무 추가

- 2021년 생활체감형정책(I) 특정성별영향평가 결과, 워크넷(Worknet)에 모성 보호, 일·생활양립 현황과 활용 가능성에 대한 정보 제공을 위한 워크넷 메뉴 복리 후생란에 모성보호시설⁴⁴⁾의 보유 유무 표기 추가가 제안됨.
- 이를 반영하기 위해 직업안정법 시행규칙의 구인신청서 서식 개정과 그에 따른 워크넷 구인신청 화면 개편('21.3.)이 이루어짐.

44) 임신부 휴게실, 수유실, 직장보육시설 등

- 개정 전 직업안정법 시행규칙의 구인신청서 서식에서 복리후생 항목은 통근 버스, 기숙사, 차량유지비, 교육비 지원, 자녀 학자금 지원, 주택자금 지원, 직원 대출제도, 기타 등 모성보호 관련 항목이 부재하였으나, 개정 후에는 모성 보호 시설이 추가됨.
- 그에 따라 모성 보호 시설을 이용하는 여성 근로자가 직장 선택 시 좀 더 풍부한 정보를 제공받을 수 있게 되고, 기업 현장에서 모성보호 시설 확대의 기반을 마련함.

〈표 II-17〉 직업안정법 시행규칙의 구인신청서 서식 개정 사례

개정 전(2019.10.15.)		개정 후(2021.3.17.)	
복리후생	☐ 통근버스 ☐ 기숙사 ☐ 차량 유지비 ☐ 교육비 지원 ☐ 자녀 학자금 지원	□ 선택 작성 사항 (3쪽)	
	☐ 주택자금 지원 ☐ 직원대출제도 ☐ 기타()	※ 아래의 사항은 해당 사항이 있는 경우만 적고 []에 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.	
	☐ 장애인용 주차장 ☐ 장애인용승강기 ☐ 건물내경사로 ☐ 장애인용화장실	교 통 편 (근무장소) ☐ 인근 전철역() 호선 () 역 () 번 출구에서 거리()km	
	☐ 기타()	사회보험 ☐ 고용보험 ☐ 산재보험 ☐ 건강보험 ☐ 국민연금	
		복리후생 ☐ 통근 버스 ☐ 차량 유지비 ☐ 기숙사 ☐ 교육비 ☐ 모성 보호 시설	
		☐ 자녀 학자금 지원 ☐ 주택자금 ☐ 직원대출제도 ☐ 기타()	
		식사제공 ☐ 1식 ☐ 2식 ☐ 3식 ☐ 종식비 지급 ☐ 없음	
		장애인용 복지시설 ☐ 주차장 ☐ 승강기 ☐ 건물 내부 경사로 ☐ 화장실 ☐ 기타()	

출처: 법제처, 국가법령정보센터.

나) 기간제 파견근로계약이 만료되어도 출산휴가급여를 받을 수 있도록 하고
노무제공자에 대한 출산휴가급여 적용하도록 고용보험법 개정(2021. 7.1.)

- 고용보험법 개정(2021.7.1.)을 통해 고용노동부장관은 기간제근로자 또는 파견 근로자가 출산전후휴가기간 중 근로계약기간이 끝나는 경우 근로계약 종료일부터 해당 출산전후휴가 종료일까지의 기간에 대한 출산전후휴가 급여 등에 상당하는 금액 전부를 기간제근로자 또는 파견근로자에게 지급하도록 함(제76조의2 신설).
- 고용노동부장관은 노무제공자인 피보험자가 출산 또는 유산·사산을 이유로 노무를 제공할 수 없는 경우에는 출산전후급여 등을 지급하도록 함(제77조의9 신설).
- 고용보험법 제76조의 2(기간제근로자 또는 파견근로자에 대한 적용)와 제77조의 9(노무제공자의 출산전후급여등)의 신설을 통해 이전에는 기간제· 파견제 근로자 등 고용계약 형태와 특수형태근로종사자 및 온라인 플랫폼 종사자 등 노무제공 방식의 특수성으로 인해 출산전후휴가 급여 적용에서 배제될 가능성이 있는 여성

근로자 등이 안정적으로 출산전후휴가 급여를 확보함으로써 고용보험 제도의 실효성을 제고하는데 기여함.

〈표 II-18〉 근로계약 만료 기간제·파견근로자 및 노무제공자의 출산전후급여 적용 신설

제76조의2(기간제근로자 또는 파견근로자에 대한 적용) ① 고용노동부장관은 제76조제1항제1호에도 불구하고 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 따른 기간제근로자 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 따른 파견근로자가 「근로기준법」 제74조에 따른 출산전후휴가기간 중 근로계약기간이 끝나는 경우 근로계약 종료일부터 해당 출산전후휴가 종료일까지의 기간에 대한 출산전후휴가 급여 등에 상당하는 금액 전부를 기간제근로자 또는 파견근로자에게 지급한다. ② 제1항에 따른 출산전후휴가 급여 등에 상당하는 금액의 신청 및 지급에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. [본조신설 2021. 1. 5.]
제77조의9(노무제공자의 출산전후급여등) ① 고용노동부장관은 노무제공자인 피보험자 또는 피보험자였던 사람이 출산 또는 유산·사산을 이유로 노무를 제공할 수 없는 경우에는 출산전후급여등을 지급한다. 다만, 같은 자녀에 대하여 제75조에 따른 출산전후휴가 급여등 또는 제77조의4 제1항에 따른 출산전후 급여등의 지급요건을 동시에 충족하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 지급한다. <개정 2022. 6. 10.> ② 제1항에 따른 출산전후급여등의 지급요건, 지급수준 및 지급기간 등은 대통령령으로 정하는 바에 따른다. ③ 제1항과 제2항에 따른 출산전후급여등의 신청 및 지급에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. [본조신설 2021. 1. 5.][제목개정 2022. 6. 10.]

다) 산재보험 가입 노무제공자 휴업 사유 중 임신, 출산, 육아 포함

- 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 일부개정령」 (2023. 6. 27.)은 「산업재해보상보험법」 개정됨에 따라 산재보험 노무제공자의 휴업의 신고 규정을 신설하면서 휴업 신고 사유로 부상·질병, 임신·출산·육아, 사업주 귀책사유로 휴업하는 경우 및 기타 천재지변 등으로 인해 불가피하게 휴업하는 경우를 규정하였음(안 제56조의9).
- 이를 통해 여성 특수형태근로종사자 및 온라인 플랫폼 종사자의 임신, 출산, 양육으로 인한 휴업 기간의 산업재해보상보험 보험료를 납부하지 않도록 함으로서 산업재해보상보험제도 운영의 형평성을 제고하는데 기여함.

〈표 II-19〉 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령의
노무제공자 휴업 사유의 임신, 출산, 육아 신설

제56조의9(산재보험 노무제공자의 휴업 신고 사유) 법 제48조의6제4항 전단에서 “부상·질병 등 대통령령으로 정하는 휴업의 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 휴업의 사유를 말한다. 1. 산재보험 노무제공자가 부상을 당하거나 질병에 걸려 휴업을 하는 경우 2. 여성 산재보험 노무제공자가 임신 또는 출산으로 휴업을 하는 경우 3. 산재보험 노무제공자가 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 휴업을 하는 경우 4. 사업주의 귀책사유로 휴업을 하는 경우 5. 사업주가 천재지변, 전쟁 또는 이에 준하는 재난이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 감염병의 확산으로 불가피하게 휴업을 하는 경우 [본조신설 2023.6.27]

- 라) 비정규직의 계약기간 만료와 무관하게 유산·사산휴가 급여를 받을 수 있도록 개정
- 기간제근로자·파견근로자가 유산·사산휴가기간 중 근로계약기간이 끝나는 경우 근로계약 종료일 다음 날부터 해당 유산·사산휴가 종료일까지의 기간에 대한 유산·사산휴가 급여에 상당하는 금액 전부를 지급하도록 함(제76조의2제1항 및 제77조)(2022. 12.31.). 개정 전에는 유산, 사산 휴가 급여는 포함되지 않았음.
 - 이를 통해 여성 기간제근로자·파견근로자들이 고용계약 기간과 무관하게 유산·사산 급여를 지급받게 됨에 따라 여성 비정규직 근로자의 모성보호를 강화하는데 기여함.

〈표 II-20〉 고용보험법의 비정규직 계약기간 만료 무관 유산·사산 급여 지급 관련
고용보험법 개정 비교

개정전(2021. 1. 15.)	개정후(2022. 12. 31.)
제76조의2(기간제근로자 또는 파견근로자에 대한 적용) ① 고용노동부장관은 제76조제1항제1호에도 불구하고 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 따른 기간제근로자 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 따른 파견근로자가 「근로기준법」 제74조에 따른 출산전후휴가기간 중 근로계약기간이 끝나는 경우 근로계약 종료일부터 해당 출산전후휴가 종료일까지의 기간에 대한 출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액 전부를 기간제근로자 또는 파견근로자에게 지급한다.	제76조의2(기간제근로자 또는 파견근로자에 대한 적용) ① 고용노동부장관은 제76조제1항제1호에도 불구하고 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 따른 기간제근로자 또는 「파견근로자 보호 등에 관한 법률」 제2조에 따른 파견근로자가 「근로기준법」 제74조에 따른 출산전후휴가기간 또는 <u>유산·사산휴가기간</u> 중 근로계약기간이 끝나는 경우 근로계약 종료일 다음 날부터 해당 출산전후휴가 또는 <u>유산·사산휴가</u> 종료일까지의 기간에 대한 출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액 전부를 기간제근로자 또는 파견근로자에게 지급한다. <개정 2022.12.31>

개정전(2021. 1.15.)	개정후(2022. 12.31.)
② 제1항에 따른 출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액의 신청 및 지급에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. [본조신설 2021.1.5]	② 제1항에 따른 출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액의 신청 및 지급에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다. [본조신설 2021.1.5]
제77조(준용) 출산전후휴가 급여등에 관하여는 제62조, 제71조 및 제73조를 준용한다. 이 경우 제62조 중 “구직급여”는 “출산전후휴가 급여등”으로, 제71조 및 제73조 중 “육아휴직”은 각각 “출산전후휴가, 유산·사산휴가 또는 배우자 출산휴가”로 본다. [전문개정 2021.1.5]	제77조(준용) ① 출산전후휴가 급여등의 반환명령, 사실 확인, 지급 제한 등에 관하여는 제62조, 제71조 및 제73조를 준용한다. 이 경우 제62조 중 “구직급여”는 “출산전후휴가 급여등”으로, 제71조 및 제73조 중 “육아휴직”은 각각 “출산전후휴가, 유산·사산휴가 또는 배우자 출산휴가”로 본다. <개정 2022.12.31> ② 제76조의2에 따른 출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액의 반환명령, 사실 확인, 지급 제한 등에 관하여는 제62조, 제71조 및 제73조(제1항은 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 준용한다. 이 경우 제62조 중 “구직급여”는 “출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액”으로, 제71조 및 제73조 중 “육아휴직”은 각각 “출산전후휴가, 유산·사산휴가”로, “육아휴직 급여”는 “출산전후휴가 급여등에 상당하는 금액”으로 본다. <신설 2022.12.31> [전문개정 2021.1.5]

마) 구직급여의 수급자격이 제한되지 않는 정당한 이직 사유에 성차별, 성희롱·성폭력 등 신설

- 2008년 2월 25일 「고용보험법 시행규칙」 전부개정을 통해 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유에 성별에 따른 불합리한 차별대우, 성희롱, 성폭력 등 성적 괴롭힘, 임신, 출산, 육아 등이 신설됨.
 - 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유(제101조제2항 관련)의 제2호에서는 성별을 이유로 불합리한 차별 대우가 2008년 2월 25일 신설되어 현재까지 유지되고 있음.
 - 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유(제101조제2항 관련)의 제3호 성희롱, 성폭력, 그 밖의 성적인 괴롭힘을 당한 경우는 2008년 2월 25일 신설되고, 2019년 12월 31일 개정을 통해 3의2 직장내 괴롭힘이 추가됨.
 - 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유(제101조제2항 관련)의 제10호 임신, 출산, 육아 등으로 업무를 계속적으로 수행하기 어려운 상황에서 휴가나 휴직이 허용되지 않아 이직한 경우는 2008년 2월 25일 신설

되어 2008년 9월 19일, 2011년 1월 3일, 2014년 6월 17일 개정을 통해 육아 및 육아 휴직 대상 자녀 연령이 확대됨.

- 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유에 성별에 의한 불합리한 차별, 성희롱, 성폭력, 임신, 출산, 육아 등이 신설됨에 따라 상대적으로 성차별, 성희롱, 성폭력 피해에 노출될 위험성이 크고, 임신, 출산, 육아의 부담으로 인해 경력단절을 경험하는 여성 근로자의 구직급여 수급권을 보장하는데 기여함.

〈표 II-21〉 고용보험법 시행규칙 [별표 2] 구직급여의 수급자격이 제한되지 아니하는 정당한 이직 사유(제101조제2항 관련)의 성별에 따른 불합리한 차별 대우 등 신설 및 개정 현황

2008. 2.25. 전부개정	2008.9.19. 개정	2011.1.3. 개정	2014.6.17. 개정	2019.12.31. 개정
2. 사업장에서 종교, 성별, 신체장애, 노조 활동 등을 이유로 불합리한 차별대우를 받은 경우	-	-	-	-
3. 사업장에서 본인의 의사에 반하여 성희롱, 성폭력, 그 밖의 성적인 괴롭힘을 당한 경우	-	-	-	3. 사업장에서 본인의 의사에 반하여 성희롱, 성폭력, 그 밖의 성적인 괴롭힘을 당한 경우 3의2. 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘을 당한 경우
10. 임신, 출산, 「병역법」에 따른 의무복무 등으로 업무를 계속적으로 수행하기 어려운 경우	10. 임신, 출산, 생후 3년 미만 자녀의 육아, 「병역법」에 따른 의무복무 등으로 업무를 계속적으로 수행하기 어려운 경우로서 사업주가 휴가나 휴직을 허용하지 않아 이직한 경우	10. 임신, 출산, 만 6세 이하의 초등학교 취학 전 자녀(2008년 1월 1일 이후 출생한 자만 해당한다)의 육아, 「병역법」에 따른 의무복무 등으로 업무를 계속적으로 수행하기 어려운 경우로서 사업주가 휴가나 휴직을 허용하지 않아 이직한 경우	10. 임신, 출산, 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)의 육아, 「병역법」에 따른 의무복무 등으로 업무를 계속적으로 수행하기 어려운 경우로서 사업주가 휴가나 휴직을 허용하지 않아 이직한 경우	-

출처: 법제처, 국가법령정보센터.

7) 여성장애인 직업능력개발 확대 관련

○ 2007년 사업성별영향평가 및 2014년 특정성별영향평가에서 검토

○ 권고 사항

- 2014년 특정성별영향평가 결과를 바탕으로 여성장애인 대상 훈련과정 확대 권고. 여성장애인들의 훈련 기회를 확대하기 위해 여성들의 선호가 높고 구인 수요가 많은 훈련 직종을 발굴하여 여성장애인들의 직업훈련 선택의 폭을 넓혀줄 필요가 있음을 권고함.
- 2007년 사업성별영향평가 결과를 바탕으로 남성에 비해 상대적으로 참여율이 낮았던 여성 장애인을 고려하여 직업능력개발 훈련 참여를 제고하고 인프라를 구축함으로써 정책 수혜의 성별 불평등을 개선. 여성 장애인의 직업훈련 참여 기회를 제고하기 위한 개선을 권고함.

○ 이행 사항

- 2016년 고용노동부는 여성장애인적합훈련과정에서 훈련과정을 추가로 발굴함.
- 2008년 훈련기관 운영 평가 기준 변경: 여성 장애인 훈련실적을 평가 지표에 반영(100점 중 5점)하는 등 훈련기관 평가시스템과 연계하여 여성 장애인의 직업 훈련 참여 기회 확보, 민간 훈련 기관 여성장애인 참여 비율 개선(35.1%(2007년) → 37.3%(2008년))을 통하여 생활근거지 내 교육 기회 확대, 현재 '장애인 직업 능력개발훈련 지원규정'의 제13조(민간훈련기관의 훈련생 선발) ①항에서는 민간 훈련기관의 장은 훈련대상자 중에서 훈련생을 선발하되, 여성장애인 등을 우선 하여 선발할 수 있도록 규정되어 있음.
- 그에 따라 여성장애인의 직업능력개발훈련 참여 기회 확대와 제도적 기반을 마련함으로써 여성장애인의 취업 확대에 기여함.

〈표 II-22〉 장애인 직업능력개발훈련 지원규정의 여성장애인 우선 선발 관련 조항

제13조(민간훈련기관의 훈련생 선발) ① 민간훈련기관의 장은 제4조에 따른 훈련대상자 중에서 훈련생을 선발하되, 여성장애인, 중증장애인 또는 장기 구직등록 중인 장애인을 우선하여 선발할 수 있다.
 ② 민간훈련기관의 장은 훈련생 선발 결과를 훈련개시일로부터 3일 전까지 공단에 제출하여야 한다.
 ③ 민간훈련기관의 장은 훈련인원에 비해 훈련생이 부족한 경우에 공단의 사전승인을 받아 훈련생을 추가로 선발할 수 있다.

8) 고용정책 관련 법령에 젠더폭력 예방 관련 규정 도입

○ 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙(2021. 10. 14) 개정

- 외국인근로자 고용허가를 최초로 받은 사용자에게 노동관계법령 및 인권 등에 관한 교육을 받도록 하는 등의 내용으로 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」이 개정(법률 제18041호, 2021. 4. 13. 공포, 10. 14. 시행)됨에 따라, 사용자로 하여금 노동관계법령 및 인권 등에 관한 교육을 외국인근로자 고용 허가서를 최초로 발급받은 날부터 6개월 이내에 받도록 하고, 사용자 교육의 내용에는 외국인근로자 고용허가제도, 「근로기준법」 등 노동관계 법령 등에 관한 사항이 포함되도록 하며, 사용자 교육의 시간을 총 6시간으로 정하는 등 사용자 교육에 필요한 구체적인 사항을 규정하는 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙을 개정함.
- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙(2021.10. 14.)을 개정하여 외국인 근로자의 인권보호기반 마련을 위해 사용자 교육내용에 직장 내 성희롱·성폭력 예방 및 대응 포함하는 등 시행규칙 제11조의2(사용자 교육)를 신설함.
- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙에 직장 내 성희롱·성폭력 예방 및 대응 등의 교육 내용을 포함한 제11조의2(사용자 교육)의 신설을 통해 외국 인근로자를 고용하는 사용자의 직장 내 성희롱 예방 및 대응과 관련된 책무성을 강화하고 다양한 사업장에서 발생할 수 있는 직장 내 성희롱 예방에 기여함.

〈표 II-23〉 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙 개선 사례

제11조의2(사용자 교육) ① 사용자는 법 제11조의2제1항에 따른 노동관계법령·인권 등에 관한 교육(이하 “사용자교육”이라 한다)을 법 제8조제4항에 따라 외국인근로자의 고용허가서를 최초로 발급받은 날부터 6개월 이내에 받아야 한다.

② 사용자교육의 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 외국인근로자 고용허가제도에 관한 사항
2. 「근로기준법」 등 노동관계 법령에 관한 사항
3. 외국인근로자의 산업재해예방 등 산업안전보건에 관한 사항
4. 외국인근로자의 출입국관리 및 체류관리에 관한 사항
5. 직장 내 성희롱·성폭력 예방 및 대응 등 외국인근로자의 인권보호에 관한 사항

③ 사용자교육의 시간은 총 6시간으로 한다.

④ 사용자교육은 집합교육이나 원격교육의 방법으로 실시할 수 있다.

⑤ 「한국산업인력공단법」에 따른 한국산업인력공단(이하 “한국산업인력공단”이라 한다)은 사용자교육의 원활한 시행을 위하여 매년 1월말까지 해당 연도의 사용자교육 실시계획을 수립하여 고용노동부장관에게 보고해야 한다.

⑥ 한국산업인력공단은 사용자교육을 실시한 경우에는 해당 교육을 실시한 날이 속하는 달의 다음 달 15일 까지 그 결과를 고용노동부장관에게 보고해야 한다.
[본조신설 2021. 10. 14.]

출처: 법제처, 국가법령정보센터.

9) 고용보험 적용대상의 확대, 사각지대 해소

- 고용보험법 상 적용대상을 특수형태근로종사자 및 플랫폼종사자를 비롯한 노무 제공자로 확대하고, 기간제 파견근로계약이 만료되어도 출산휴가급여를 받을 수 있도록 고용보험법 개정(2021. 7.1.)
 - 코로나19의 확산으로 사회적 취약계층에 대한 보호의 필요성이 커지고 있는 상황에서 실업의 위험에 노출되어 있는 특수형태근로종사자 등 노무제공자의 생활 안정과 조기 재취업 기회를 확대하기 위하여 고용보험의 피보험자격 및 구직급여 등에 관한 규정을 일정한 직종의 노무제공자에게도 적용하고, 노무 제공자가 출산 또는 유산·사산으로 노무를 제공할 수 없는 경우에는 출산전후 급여 등을 지급하도록 함으로써 고용보험의 사각지대를 해소하기 위해 고용 보험법을 개정함(2021. 7.1.).
 - 근로자가 아니면서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 자신이 직접 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 일정한 대가를 지급받기로 하는 노무제공계약을 체결한 사람 중 일정한 직종에 종사하는 노무제공자를 고용보험 적용 대상으로 편입하되, 대통령령으로 정하는 소득 기준을 충족하지 못하는 경우 등에는 고용보험 적용 대상에서 제외함(제77조의6 신설).
 - 고용노동부장관은 노무제공자에 관한 보험사무의 효율적 처리를 위하여 노무 제공플랫폼사업자에게 해당 노무제공플랫폼의 이용 및 보험관계의 확인에 필요한 자료 또는 정보의 제공을 요청할 수 있도록 함(제77조의7 신설).
 - 노무제공자가 이직일 이전 24개월 동안 피보험 단위기간이 통산하여 12개월 이상이고, 근로 또는 노무제공의 의사와 능력이 있음에도 불구하고 취업하지 못한 상태에 있는 등의 요건을 모두 갖춘 경우에는 구직급여를 지급하도록 함(제77조의8 신설).
 - 고용보험법 상 적용대상을 특수형태근로종사자 및 플랫폼종사자 등 노무제공자로 확대함으로써 방문지학습교사, 보험모집인 등 그 동안 고용보험법 적용대상에 배제되었던 여성 다수 직종 종사자들이 사회안전망에 포함되는데 기여함.

〈표 II-24〉 고용보험법의 노무제공자 피보험자 적용, 구직급여 등 관련 조항 신설 사례

제77조의6(노무제공자인 피보험자에 대한 적용) ① 근로자가 아니면서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 자신이 직접 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 일정한 대가를 지급받기로 하는 계약(이하 “노무제공계약”이라 한다)을 체결한 사람 중 대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람(이하 “노무제공자”라 한다)과 이들을 상대방으로 하여 노무제공계약을 체결한 사업에 대해서는 제8조제2항에 따라 이 장을 적용한다. ② 제1항에도 불구하고 노무제공자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 법을 적용하지 아니한다. 1. 65세 이후에 근로계약, 노무제공계약 또는 문화예술용역 관련 계약(65세 전부터 피보험자격을 유지하던 사람이 65세 이후에 계속하여 근로계약, 노무제공계약 또는 문화예술용역 관련 계약을 체결한 경우는 제외한다)을 체결하거나 자영업업을 개시하는 경우 2. 노무제공자 중 대통령령으로 정하는 소득 기준을 충족하지 못하는 경우. 다만, 노무제공자 중 계약의 기간이 1개월 미만인 사람(이하 “단기노무제공자”라 한다)은 제외한다. ③ 제18조에도 불구하고 노무제공자가 보험관계가 성립되어 있는 둘 이상의 사업에서 동시에 근로계약, 노무제공계약 또는 문화예술용역 관련 계약을 체결한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 피보험 자격을 취득한다. ④ 제1항에 따라 이 장을 적용하는 노무제공자와 그와 노무제공계약을 체결한 사업의 사업주(이하 “노무 제공사업의 사업주”라 한다)는 고용산재보험료징수법에 따라 보험료를 부담하며, 그 보험관계의 성립·소멸 및 변경, 보험료의 산정·납부 및 징수에 필요한 사항은 고용산재보험료징수법에서 정하는 바에 따른다. [본조신설 2021. 1. 5.]	제77조의8(노무제공자인 피보험자에 대한 구직급여) ① 노무제공자의 구직급여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에 지급한다. 다만, 제6호는 최종 이직 당시 단기노무제공자였던 사람만 해당한다. 1. 이직일 이전 24개월 동안 피보험 단위기간이 통산하여 12개월 이상일 것 2. 근로 또는 노무제공의 의사와 능력이 있음에도 불구하고 취업(영리를 목적으로 사업을 영위하는 경우를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하지 못한 상태에 있을 것 3. 이직사유가 제77조의10제2항에서 준용하는 제58조에 따른 수급자격의 제한 사유에 해당하지 아니할 것. 다만, 제77조의10제2항에서 준용하는 제58조제2호가목에도 불구하고 노무제공자로 이직할 당시 대통령령으로 정하는 바에 따른 소득 감소로 인하여 이직하였다고 직업안정기관의 장이 인정하는 경우에는 제58조에 따른 수급자격의 제한 사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. 4. 이직일 이전 24개월 중 3개월 이상을 노무제공자인 피보험자로 피보험자격을 유지하였을 것 5. 재취업을 위한 노력을 적극적으로 할 것 6. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것 가. 수급자격의 인정신청일 이전 1개월 동안의 노무제공일수가 10일 미만이거나 수급자격 인정신청일 이전 14일간 연속하여 노무제공내역이 없을 것 나. 최종 이직일 이전 24개월 동안의 피보험 단위기간 중 다른 사업에서 제77조의10제2항에서 준용하는 제58조에 따른 수급자격의 제한 사유에 해당하는 사유로 이직한 사실이 있는 경우에는 그 피보험 단위기간 중 90일 이상을 단기노무제공자로 종사하였을 것 ② 제1항제1호에 따른 피보험 단위기간은 그 수급자격과 관련된 이직 당시의 사업에서의 피보험자격 취득일부터 이직일까지의 기간으로 산정하고, 이직 전 24개월 중 근로자·노무제공자·예술인 중 둘 이상에 해당하는 사람으로 종사한 경우의 피보험 단위기간은 대통령령으로 정하는 바에 따른다. ③ 노무제공자의 기초일액은 수급자격 인정과 관련된 마지막 이직일 전 1년간의 고용산재보험료징수법 제16조의10에 따라 신고된 보수총액을 그 산정의 기준이 되는 기간의 총 일수로 나눈 금액으로 한다. 다만, 그 금액이 이직 당시의 고용산재보험료징수법 제3조에 따른 노무제공자의 기준보수의 일액 중 가장 적은 금액 미만인 경우에는 가장 적은 기준보수의 일액을 기초일액으로 한다. ④ 제3항에도 불구하고 고용산재보험료징수법 제48조의3제2항 단서의 적용을 받는 노무제공자의 기초 일액은 고용노동부장관이 고시하는 금액으로 한다.
--	--

- ⑤ 노무제공자의 구직급여일액은 제3항에 따른 기초일액에 100분의 60을 곱한 금액으로 한다. 이 경우 구직급여일액의 상한액은 근로자인 피보험자의 구직급여 상한액 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 금액으로 한다.
- ⑥ 노무제공자는 제42조에 따른 실업의 신고일부터 계산하기 시작하여 7일간은 대기기간으로 보아 구직급여를 지급하지 아니한다. 다만, 제1항제3호 단서에서 정한 사유로 이직한 경우에는 4주의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간을 대기기간으로 보아 구직급여를 지급하지 아니한다.
- ⑦ 노무제공자의 소정급여일수 산정을 위한 피보험기간은 제2항에 따른 피보험 단위기간으로 한다. 다만, 단기노무제공자의 피보험기간은 해당 계약기간 중 노무제공일수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산정한 기간으로 한다.
- ⑧ 제47조에도 불구하고 직업안정기관의 장은 노무제공자인 피보험자에 대하여 구직급여를 지급하는 경우 실업인정대상기간 중 취업 등으로 발생한 소득에 대해서는 소득수준, 근로 등의 활동 기간 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 일부 또는 전부를 감액하고 지급하여야 한다.
- [본조신설 2021. 1. 5.]

10) 여성 경력단절 예방 강화

- 기존 「경력단절여성등의 경제활동 촉진법」을 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」으로 전면 개정(2021. 12.7.)
- 기존 경력단절여성의 경제활동 촉진 정책은 주로 혼인·임신·출산·육아와 가족 구성원의 돌봄 등을 이유로 경제활동을 중단하였거나 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 취업을 희망하는 여성 등에 한정하여 추진되어 왔음.
 - 그러나 여성들의 보다 근본적인 경제활동 촉진을 위해서는 현재 경제활동을 하고 있는 여성도 주요 정책 대상에 포함하여 애초에 경제활동의 중단을 방지하는 ‘예방’ 기능의 중요성이 커지고 있음.
 - 이에 기존 「경력단절여성등의 경제활동 촉진법」을 전부 개정하여 정책 대상을 취업 여성으로까지 확대하고 경력단절 예방 지원에 대한 법적 근거를 강화함으로써 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방을 위한 시책을 확대·강화함.
 - 구체적으로 제명을 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」으로 변경하고, 경력단절 예방 정의 규정 신설(제2조제3호), 연도별 시행계획의 수립·추진 주체에 특별자치시장 명시(제6조), 여성가족부장관과 고용노동부장관 공동으로 매년 여성의 임금, 직종, 고용형태 현황 등이 포함된 여성경제활동백서 발간·공표(제9조), 구인·구직 정보수집 의무 신설(제11조), 여성가족부장관과 고용노동부장관 공동으로 생애주기별 여성 경력설계 및 개발 상담 등의 실시 기관 지원(제12조), 경력단절 예방 사업 수행 주체에 기존 여성가족부장관과 함께 고용노동부장관을 포함하고, 경력단절 예방 사업의 유형 구체화(제15조) 등이

이루어짐.

- 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」 전면 개정을 통해 정책 대상으로 기존 경력단절여성에서 취업 여성으로까지 확대함으로써 취업 여성과 미취업 여성을 포괄하는 여성 전반의 경제활동 촉진에 기여하고 여성 생애주기별 경력 개발을 통해 여성의 경력유지와 원활한 노동시장 이행에 기여함.

〈표 II-25〉 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」과 「경력단절여성등의 경제활동 촉진법」의 비교

여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법	경력단절여성등의 경제활동 촉진법
제1조(목적)	제1조(목적)
제2조(정의)	제2조(정의)
제3조(국가와 지방자치단체의 책무)	제3조(국가 등의 책무)
제4조(사업주의 책무)	-
제5조(여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방 기본계획의 수립)	제4조(경력단절여성등의 경제활동 촉진 기본계획의 수립)
제6조(연도별 시행계획 등)	제5조(연도별 시행계획 등)
제7조(계획 수립 및 시행의 협조)	제6조(계획 수립 및 시행의 협조)
제8조(실태조사)	제7조(경력단절여성등의 경제활동 실태조사)
제9조(여성경제활동백서)	-
제10조(일자리창출 지원 등)	제8조(일자리창출 지원)
제11조(구인·구직 정보의 수집 등)	-
제12조(생애주기별 여성 경력설계 및 개발 상담 등)	-
-	제9조(유망직종 선정·지원)
제13조(직업교육훈련)	제10조(직업교육훈련)
제14조(일경험 지원)	제11조(인턴취업지원)
제15조(경력단절 예방 사업 등)	제12조(경력단절 예방)
제16조(중앙여성경제활동지원센터)	제13조(경력단절여성지원센터의 지정)
제17조(여성경제활동지원센터)	제13조의2(중앙경력단절여성지원센터)
제18조(지정취소)	제13조의3(지정취소)
제19조(보고·검사)	제14조(보고·검사)
제20조(권한 또는 업무의 위임·위탁)	제15조(권한의 위임·위탁)
제21조(관계 기관의 협조)	제16조(관계 기관의 협조)

11) 기타⁴⁵⁾

- 전기택 외(2021)는 고용노동부 소관 행정규칙에 대한 점검을 통해 기존 행정규칙 가운데 여성 등에 대하여 특성에 적합한 취업서비스 제공 명시, 경력단절여성 등이 취업할 수 있도록 맞춤형 고용·복지서비스 제공 명시, 여성새로일하기센터 등 참여기관과 국민취업지원제도 연계·협업체계 구축 명시(고용센터 및 고용관련 부서 운영 규정), 취업취약계층의 취업지원서비스 수급 요건에 여성가구주 포함(국민취업지원제도 운영규정), 출산휴가 기간은 필요 교육훈련시간에서 제외(교육훈련시간 승진반영제도(상시학습) 운영지침), 장애인근로자 기준인원 산입 시, 입사일이 동일할 경우, 남성보다 여성을 후순위 산입, 여성장애인 장려금지급단가를 남성 장애인보다 높게 책정(장애인고용장려금 지급기준)등 성별 특성을 반영한 우수 사례를 제시함.

〈표 II-26〉 고용노동부 소관 행정규칙의 성별 특성 반영 우수사례

행정규칙 명칭	해당 부분 및 주요 내용
고용센터 및 고용관련 부서 운영 규정	제6조 제1항 여성 등에 대하여 특성에 적합한 취업서비스 제공 명시 제13조 제1항 경력단절여성 등이 취업할 수 있도록 맞춤형 고용·복지서비스 제공 명시 제13조의2 여성새로일하기센터 등 참여기관과 국민취업지원제도 연계·협업체계 구축 명시
국민취업지원제도 운영규정	별표 1 취업취약계층의 취업지원서비스 수급 요건에 여성가구주 포함
교육훈련시간 승진반영제도(상시학습) 운영지침	출산휴가 기간은 필요 교육훈련시간에서 제외
사업주 및 장애인 등에 대한 용자·지원규정	제31조 제2항 제6호 창업자금 융자 대상자를 결정할 때, 여성장애인 우대 명시 제40조 제2항 제2호 근로지원인 서비스 대상 선정 시, 여성중증장애인 근로자 우선 선정 명시
장애인고용장려금 지급기준	제2조 제2항 장애인근로자 기준인원 산입 시, 입사일이 동일할 경우, 남성보다 여성을 후순위 산입(*여성장애인 채용 기업 유리)
장애인고용장려금 지급기준	별표 여성장애인 장려금지급단가를 남성장애인보다 높게 책정(여성장애인 고용 유도)
고용보험법 시행령	제26조(고용촉진장려금) ① 고용노동부장관은 법 제23조에 따라 장애인, 여성가장 등 노동시장의 통상적인 조건에서는 취업이 특히 곤란한 사람의 취업촉진을 위하여 직업안정기관이나 그 밖에 고용노동부령으로 정하는

45) 출처: 전기택 외(2021)

행정규칙 명칭	해당 부분 및 주요 내용
	기관(이하 이 조에서 “직업안정기관등”이라 한다)에 구직등록을 한 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 실업자를 피보험자로 고용한 사업주에게 고용촉진장려금을 지급한다.
외국인근로자의 책임이 아닌 사업장변경 사유	제5조 제4호 성별 등을 이유로 불합리한 차별대우를 받았을 경우, 사업장 변경 허용
외국인 취업교육기관 지정 및 운영에 관한 규정	별표 3 교과목별 교육내용에 모성보호 교육 포함
외국인근로자 기숙사 정보 제공에 관한 규정	별지 1 외국인 기숙사시설표에 침실의 남녀 구분 여부 제시

다. 성평등 관점 추진 방향

1) 여성 고용률과 고용의 질을 높이고 성별 직종분리 완화에 기여할 수 있는 고용정책 추진 필요

- ILO는 여성의 노동 참여가 증가하고 있음에도 불구하고, 여성의 일자리의 질은 떨어진다는 점을 지적함. 이러한 현상은 여성의 노동시장 진입 전후 모든 과정에서 발생하는데, 교육, 기술 접근성, 고용, 직무 할당, 훈련, 임금, 승진, 가족 돌봄으로 인한 경력단절 등에서 기인함. 이는 여성들에게 저숙련 저임금 노동, 노동보호와 사회적 보호의 혜택을 받지 못하는 직업을 선택하게 만들고, 이는 다시 노동시장 내 성별 직종분리와 노동시장 이중구조화를 강화함(Kring and Kavar, 2009:52-53).
 - 나아가 비공식 경제 내에서조차 다시 분절이 발생하는 현상이 관찰되는데, 여성들은 양질의 일자리가 가장 확보되지 못하는 ‘바닥’ 층에 위치하는 경우가 많음. 여성들이 저기술, 저숙련, 저생산성, 저소득, 고위험, 대표성 및 발언권의 결여가 나타나는 경제활동에 구조적으로 위치하게 되는 것이 문제임(Kring and Kavar, 2009:51).
 - 따라서 여성 고용률과 일자리의 질을 개선하는 성별직종 분리를 완화할 수 있는 여성 고용정책을 지속적으로 추진할 필요가 있음.
 - 이를 위해 고용 관련 정보 공시 정책에서 여성 고용 관련 지표를 적극적으로 연계하여 성별 정보를 축적, 분석하고, 다양한 고용창출지원 사업 평가 시 남녀 고용평등 우수기업 가점을 활용하며, 여성집중 직종(특히 가사, 돌봄노동 관련)의 고용 개선 정책을 지속적으로 추진할 필요가 있음.

2) 여성의 비전통적 직종 진출을 지원할 수 있는 고용서비스 정책 추진

- ILO는 공공고용서비스에서 나타나는 문제로 남성을 주생계부양자로 보는 인식으로 인해 여성보다 남성의 지원을 우선시하거나 노동시장 내 성별직종분리를 강화하는 경향이 있음을 지적함. 나아가 청년층은 공공고용 서비스보다 비공식적 경로를 통해 직업을 찾는 경우가 많은데, 여성 청년층은 이러한 비공식적인 취업 연결망에 접근성이 낮을 수 있음(Kring and Kavar, 2009:54).
- 따라서 고용서비스를 통해 여성의 비전통적 직종 진출을 촉진할 필요가 있음.
- 이를 위해 고용서비스 담당자나 위탁 운영기관의 성인지적 사업 기획 및 수행 역량을 강화하고, 공공고용서비스 기관의 모든 직원들은 노동시장 내 여성의 위치, 성별 직종분리 등에 대한 이해를 높이고 고용서비스의 역할을 고민할 수 있는 성인지 교육을 이수하여 공공고용서비스 기관에서 제공하는 진로상담이나 일자리 연계에서 성별직종분리 문제가 인식되고 정당하게 다루어질 수 있도록 해야 함.
- 또한 고용서비스 사업에서 모성보호, 일·생활 양립 관련 정보의 활용도를 제고 하고, 취업지원서비스에서 한부모에 대한 우대를 강화하며, 외국인, 장애인 등 취약집단 고용정책에서 중첩적으로 나타나는 여성의 어려움을 파악하고 개선 방안을 마련할 필요가 있음.

3) 인공지능 기반 고용지원 서비스의 성별 편향 모니터링 및 개선 방안 마련

- 정부는 잡케어(JOB CARE) 등 생성형 인공지능 기반의 고용지원 서비스를 제공하고 있음.
- 인공지능 기반의 고용지원 서비스는 기존의 구직-구인 고용 빅데이터를 기반으로 일자리를 추천하고 경력을 설계하는 경향이 있어, 전통적으로 여성들이 많이 취업했던 분야를 중심으로 경력개발 컨설팅이 이루어져 여성들이 친숙하지 않은 분야에 대한 도전적 경력개발을 구조적으로 제약할 가능성이 있음.
- Urquidi, M., & Ortega, G. (2020)는 인공지능 기반 공공취업지원 서비스 (Public Employment Services)가 노동의 수요와 공급 매칭 과정에서 공정성의 향상, 다차원적 매칭, 취약집단의 포용성 제고, 효율성 제고하는 장점이 있음을 지적함(Urquidi, M., & Ortega, G., 2020: 16).
- 반면, 알고리즘 학습에 활용되는 공공취업지원서비스 데이터가 과거의 차별

패턴을 반영하고, 기계학습에 부적합한 불완전 데이터와 정보 부족, 성별, 인종, 숙련 등과 관련된 표본 대표성 부재 등은 인공지능 기반 공공취업지원서비스가 해결해야 할 과제임(Urquidi, M., & Ortega, G., 2020: 22).

- 따라서 인공지능 기반 고용지원 서비스가 성별로 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하고 개선 방안을 마련할 필요가 있음.
- 그리고 현재 사용하고 있는 인공지능 프로그램의 성별 편향을 검증하는 절차를 마련하고 정기적인 모니터링 실시와 개선을 추진할 필요가 있음.
- 국가인권위는 2022년 5월 11일 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 개발 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 인권침해와 차별을 방지하기 위하여 <인공지능 개발과 활용에 관한 인권 가이드라인>을 국무총리와 관련 부처 장관 및 기관장에게 권고함.

4) 실질적 사각지대 해소를 위한 소득기반 고용보험 개편 추진

- 고용보험은 실업의 위험에 노출된 국민을 보호하는 대표적인 사회안전망으로, 고용보험 피보험자 여부에 따라 일하는 여성의 출산전후휴가, 육아휴직 등 모성보호 및 일·가정 양립 관련 제도의 활용에서 배제될 가능성이 있음.
 - 디지털 전환, 다양한 경영방식의 도입으로 인해 전통적인 계약방식과 고용관계에 부합하지 않는 새로운 유형의 일자리들이 증가하고 있음. 정부는 새로운 유형의 일자리에 대한 고용보험 적용을 위해 그 동안 고용보험 피보험자의 범위를 근로자, 예술인, 노무제공자로 확대하여 왔음. 그러나 고용보험 신고누락 사각지대에 있는 사람들은 여전히 고용보험 적용에서 배제될 가능성이 있음
 - 고용보험 제도의 운영·관리기준을 소득으로 개편하고, 국세 소득자료와의 연계성을 제고하여 실질적 고용보험 사각지대를 해소할 필요가 있음. 위와 같이 새로운 유형의 일자리 등장에 따른 고용보험 사각지대 해소를 위해 고용보험 피보험자 정의를 지속적으로 검토하고 개선할 필요가 있음.

4. 산업안전보건 및 산재보험

가. 관련 법령 개관

- 고용노동부 소관 법률 중 산업안전보건 및 산재보험 관련 법령 및 행정규칙은 아래와 같음(고용노동부 홈페이지 분야별 소관법령 참조).

〈표 II-27〉 산업안전보건 및 산재보험 분야 법령 개요

연번	법률	비고 (소관부서)
1	산업안전보건법	산업안전보건본부
	산업안전보건법시행령	산업안전보건본부
	산업안전보건법시행규칙	산업안전보건본부
	산업안전보건기준에 관한 규칙	산업안전보건본부
	유해·위험작업의 취업제한에 관한 규칙	산업보건과, 산업안전과
	근로감독관 직무규정(산업안전보건)	안전보건감독기획과
2	진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률	산재보상정책과
	진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률 시행령	산재보상정책과
	진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률 시행규칙	산재보상정책과
3	한국산업안전공단법	산업안전보건정책과
	한국산업안전공단법 시행령	산업안전보건정책과
	한국산업안전공단법 시행규칙	산업안전보건정책과
4	산업재해보상보험법	산재보상정책과
	산업재해보상보험법 시행령	산재보상정책과
	산업재해보상보험법 시행규칙	산재보상정책과

나. 법령 등의 성인지적 개선 성과

1) 취업규칙 신고사항에 여성에게 적합한 산안보건 조치 등을 명시

- 2009.5.21. 국회 환경노동위 대안 의결
- 근로자의 성별, 연령 등 특성에 따른 개선에 관한 사항을 취업규칙에 명시하도록 규정함.

- 개정 이전에 모성보호 관련 사항이 필수적 기재 사항 포함되어 있었기 때문에 신설된 ‘성별’ 등 특성에 따른 개선에 관한 사항은 임신, 출산을 넘어선 여성의 특성을 반영하여 사업장 환경을 개선할 것을 근로기준법 상 의무로 제시한 것이라 할 수 있음.

〈표 II-28〉 근로기준법 제93조 개정 사례

개정 전	개정 후
제93조 (취업규칙의 작성과 신고) 9. 안전과 보건에 관한 사항	제93조 (취업규칙의 작성과 신고) 9. 안전과 보건에 관한 사항 9의2. 근로자의 성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항

2) 임신 출산 근로자의 보호 강화 및 태아 산재보험 적용

- 2017년 특정GIA 개선권고 일부 수용 사례
- 제주의료원 사건과 판결을 계기로 2018년 여성가족부는 아래와 같은 내용을 권고함.
 - 산재보험법 시행령상 업무상 질병의 구체적 인정기준에 임신 노동자 유·사산, 조산 등을 규정할 것
 - 산업안전보건분야의 근로감독관 직무교육에 여성 노동자의 모성보호 조치에 관한 내용을 포함토록 하여 현장에서 실효적으로 적용되도록 권고
- 고용노동부의 이행 실적은 아래와 같음.
 - 2021.12.9. 건강손상자녀(태아) 산재보험적용을 내용으로 하는 산재보험법 개정안 국회 본회의 통과, 산재보험법 개정완료('22.1.11.개정, '23.1.12.시행)⁴⁶⁾
 - 근로감독관 대상 교육 내용 중 모성보호 관련 내용 시행
 - 산안보산업안전보건기준에 관한 규칙을 개정(2022. 10. 18.)하여 작업장 내 독성 물질에 노출되는 근로자를 보호하기 위한 관리대상 유해물질에 생식독성물질 8종을 추가하였음(제449조). 이는 제주의료원 사건, 반도체공장 산재 사건 등을 계기로 실시한 연구조사 결과를 바탕으로 한 것임.

46) 그밖에 임신 중 태아의 건강손상에 대한 산재보상방안에 대한 연구용역 (18.4~12월) 실시 → 연구 결과를 토대로 입법발의 추진('19년~). 자녀 건강 손상에 대한 산재보험 급여 지급기준에 관한 연구 완료 ('19.11.) → 연구용역을 통해 외국사례(독일)와 산재보상 유형 및 기준, 선천성 질환의 종류 등 파악 등의 이행 실적이 있음.

3) 화장실, 휴게실 설치기준 마련 시 성별 인원 반영

- 2020년 특정성별영향평가에 바탕한 개선권고 수용
 - 편의시설(화장실, 탈의실, 휴게실, 샤워실) 설치 또는 이용조치 시 성별특성을 반영한 세부 기준을 마련할 것을 권고
 - 건설근로자고용개선법에는 화장실, 휴게실, 탈의실 등을 설치하도록 하나 근로자 수에 따른 설치기준이 없어 일부 건설현장에서 화장실 부족 문제가 나타나고 특히 여성 건설근로자의 어려움이 컸음.
 - 2023.10.31. 일부 개정된 시행규칙(별표)에서는 화장실(대변기)은 남성용 화장실의 경우에는 (남성 근로자 수 ÷ 30), 여성용 화장실의 경우에는 (여성 근로자 수 ÷ 20)로 설치하거나 이용할 수 있도록 규정함.

4) 인적 적용대상의 확대

가) 무급가족종사자의 산재보험 가입 허용

- 2014년 법령 특정GIA 개선의견 중의 하나임.
- 산재보험법 시행령 개정('21.6.8.)
 - '산업재해보상보험법 시행령 일부개정령안'은 중·소기업 사업주의 배우자 및 4촌 이내 친족(이하 '무급가족종사자'라 함)의 산재보험 가입이 가능토록 법이 개정됨에 따라 무급가족종사자 산재보험 적용 기준을 정비함.

나) 노무제공자로 확대

- 의원발의 또는 정부발의를 통해 개정됨. 산업안전보건법의 목적 조항에서 근로자의 안전 및 보건 유지, 증진을 노무를 제공하는 사람으로 개정(2019.1.15. 전부개정). 산재보험법에서는 기존 특수형태근로종사자 및 플랫폼 종사자 등을 포괄하는 개념으로 “노무제공자”의 정의를 신설하여 보호범위 확대(기존 14개 직종→18개 직종)함.

다) 공공기관 청소, 급식 등 현장직 직종을 안전보건교육 대상에 포함

- 학교나 공공기관 청소, 경비직, 급식실 종사자는 산재의 위험이 큰 직종임에도 산안법 일부 적용 대상으로 규정되어 있었음. 2019. 12. 24. 산업안전보건법

시행령 개정을 통해 공공행정, 초등·중등·고등 교육기관, 특수학교·외국인학교 및 대안학교에서 청소, 시설관리, 조리 등 현업업무에 종사하는 사람으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사람 등은 전부 적용대상이 되도록 개정하였음. 이는 청소, 급식실 등 여성다수 직종 대상 안전보건교육을 의무화하는 등의 의의가 있는 개정임.

5) 건강진단, 업무환경 안전기준 설정 시 성별 고려

- 전기택 외(2021)에서 확인한 행정규칙 사례들을 살펴 보면, 건강진단 실시 기준이나 업무상 질병 판정 기준 관련하여 성별 변수를 고려하도록 하는 내용을 포함하고 있음.

〈표 II-29〉 건강진단·업무환경 안전기준 관련 사례

근로자 건강진단 실시기준	제10조 제3항 흉부방사선 검사 직접촬영 시 성별 등 추가 기재 명시
근로자 건강진단 실시기준	별지 5호의2 건강관리구분 및 사후관리에서 빈혈증질환 관련 여성 사례 제시
뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항	뇌혈관 질병 또는 심장 질병을 초래하는 근로자의 업무가 “단기간 동안 업무상 부담” 또는 “만성적인 과중한 업무”에 해당하는지를 판단할 때, 연령, 성별 등을 종합하여 판단하도록 명시
운반하역 표준안전 작업지침	제5조 사업주로 하여금 근로자의 성별 및 연령 등 제반사항을 고려하여 작업중량이 근로자의 안전과 건강에 위험을 초래하지 않도록 하여야 한다고 명시
근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시	별지 2 근골격계질환 증상조사표 조사항목에 하루 평균 가사 노동시간 포함

6) 산재보험 보상 기준의 성별 고정관념을 개선한 사례

- 법령GIA 및 2014년 법령특정GIA 개선의견
- 얼굴의 흉터 장애 등급 관련 여성이 남성보다 높은 기준을 개선한 사례
- 산재보험 유족보상연금 수급자를 ‘처’에서 ‘배우자’로 개정하고 남편에게만 부여하던 연령 제한을 폐지
 - 남성생계부양자를 표준모델로 상정하던 과거 산재보험법의 한계를 개선한 사례 (2012.12.18. 개정)

7) 업무 관련 폭언, 괴롭힘 피해자에 대한 보호조치 및 불리한 처우 금지

- 2018년 개정을 통해 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 조항이 신설됨.
- 산업안전보건법 개정 의원발의 또는 정부발의안 의결(2021.4.13.개정)
 - 고객응대근로자에 한정되던 조치의무 규정을 근로자 전체적으로 확대하여 적용함

〈표 II-30〉 산업안전보건법 개정 사례

개정 전	개정 후
제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치) ② 사업주는 고객의 폭언 등으로 인하여 고객응대 근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.	제41조(고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방조치 등) ② 사업주는 업무와 관련하여 고객 등 제3자의 폭언 등으로 근로자에게 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우에는 업무의 일시적 중단 또는 전환 등 대통령령으로 정하는 필요한 조치를 하여야 한다.

- 안전보건교육 내용에 직장 내 괴롭힘 및 고객의 폭언 등 예방 및 관리에 관한 사항을 추가하도록 시행규칙 개정
 - 산업안전보건법 시행규칙의 별표5를 개정(2023. 9. 27.)하여 ‘안전보건교육 교육 대상별 교육내용’의 근로자 및 특수형태근로종사자에 대한 각 안전보건교육 내용에 ‘직장 내 괴롭힘 및 고객의 폭언 등 예방 및 관리에 관한 사항’을 추가함.

8) 성별 통계

- 여성근로자 재해현황 통계 반영
 - 여성가족부가 여성근로자의 산재현황에 대하여 중분류 업종별, 기업규모, 사고 원인 등 다양한 분석을 요청. 이후 매년 발간하고 있는 “산업재해 현황분석” 책자(2013년 산업재해현황분석 이후부터)에 여성근로자의 산업재해 발생현황을 별도 챕터로 구성하였음. 중분류 업종별, 기업 규모별, 연령별, 입사근속기간별, 재해 유형별, 질병종류별 등으로 구분해 다양하게 분석하여 수록, 공표 중.

다. 성평등 관점 추진 방향

1) 성별 등 특성에 따른 사업장 환경 개선 관련 취업규칙 표준안 반영

- 취업규칙 필수적 기재사항 중 하나로 성별, 연령 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선 사항이 추가되었음에도(2009년), 이러한 개정의 목적을 실현하기 위한 후속 사업이 없었음.
 - 고용노동부의 취업규칙 표준안이나 산업안전보건 관련 매뉴얼, 홍보자료 등에 이 조항의 취지와 사업주의 조치사항 등에 대한 내용을 포함할 필요성이 있음.

2) 산업안전보건법 적용 제외 조항의 성별 영향 및 적절성 검토

- 산안법 시행령은 주로 서비스업이나 사무직 등 ‘덜 위험한 일’로 인식되는 산업이나 업종을 중심으로 일부 적용 대상으로 규정하고 있음. 또한 50인 미만 사업장 등 규모에 따른 적용제외도 존재하는데, 5인 미만 사업장에 대해서는 가장 넓은 범위로 적용에서 제외됨. 또한 농업, 어업, 스포츠 및 여가 관련 서비스업처럼 산재 발생 위험이 상존하는 산업이라 하더라도 50인 미만 규모일 경우에는 일부 적용대상임. 주로 여성이 서비스업 및 소규모·영세사업장에 고용된다는 점을 고려하면, 이러한 적용제외 규정이 여성에게 더 큰 불리한 영향을 줄 수 있음.
- 산업안전보건 관련 법을 적용 제외하는 것이 성별에 따라 미치는 영향이 문제되기 때문에 ILO의 [산업안전에서의 성주류화 가이드라인]에서는 남성과 여성이 일하는 영역이나 업종을 모두 적용대상으로 해야 하고, 사고율이 높은 근로자만을 보호하는 것으로 제한되어서는 안 된다고 권고하였음(ILO, 2013:4).
- 학교 급식조리원 등 협업종사자에 대한 적용제외 조항이 개정되었듯이 서비스업이라는 이유로 안전보건교육 대상에서 일괄 제외하는 현행 규정에 대한 검토가 필요함. 특히 요양보호사, 보건복지시설 종사자(병원 제외)에 대한 적용제외는 이들의 근골격계 질환과 감정노동에 대한 예방을 어렵게 할 수 있다는 점에서 개선이 시급함. 금융 및 보험업 종사자 중 고객응대업무 종사자, 음식료품 소매업, 5인 미만 사업장 중 숙박 및 음식점업 등도 적용대상 사업장에 포함할 필요가 있음(김태구 외, 2018:406).

3) 업무상 질병 인정 기준, 산재보험 장애 등급 기준의 개선

- 남성에게 주로 발생하는 질병을 기준, 표준으로 하여 질병 인정 기준, 장애 등급 기준이 형성된 것은 아닌지, 태아의 유해물질 노출 등 여성에게 고유한 위험에 대한 인정 기준이 미비하지 않았는지 등에 대한 지속적인 조사, 연구와 기준 검토 논의가 필요함.
- 제주의료원 사건이 보여주듯 재생산 건강 관련한 국내 기준이 미비하였던 점을 지속적으로 보완할 필요성이 있고, 이는 남성의 생식능력 유해인자에 대한 연구, 조사의 필요성으로도 연결됨.

4) 산재예방 지원 사업의 여성 수혜율 제고

- 비정규직, 저임금 고용형태이거나 소규모 사업장에 주로 종사하는 여성의 특성으로 인해 건강진단 관련 정부 지원 사업의 수혜율이 낮다는 문제점이 있음.
 - 이는 근로자건강센터 운영위원회 구성 시 여성 관련 의제를 대표할 수 있는 위원을 위촉하는 대표성 개선을 통해 보완할 수 있음.
 - 또한, 산재예방 지원 사업의 성별, 업종별, 사업장 규모별 수혜율을 모니터링 하고 취약한 분야의 참여를 촉진하는 사업을 배치할 필요성이 있음.

5) 괴롭힘, 성희롱 등 직장 내 폭력 관련

- 괴롭힘, 성희롱으로부터 근로자를 보호하기 위한 법제도적 개선이 있었으나 방문 돌봄노동자, 플랫폼종사자 등 사각지대에 해당하는 집단이 여전히 존재하고 있음. 직장 내 폭력 관련 법과 정책의 사각지대를 파악하고 개선하기 위한 정책이 시행되어야 함.

6) 산업근로감독관의 교육 훈련

- 산업안전보건법령이 산업현장에서 성평등하게 적용되기 위해서는 근로감독을 통한 법 집행에 있어서 성인지적 관점을 적용할 필요가 있음. 한국의 「산업안전보건법」의 근로감독관 관련 규정에서는 성별 차이와 특성을 고려한 근로감독 행정을 펼칠 수 있는 근거가 없는 상황이다. 이와 관련하여, 근로감독관 직무규정(산업안전보건)을 개정하거나 오스트리아 사례처럼 성인지적 산안 근로감독을 위한 내용을 점검표에 반영하는 방안을 중장기적으로 고려할 수 있음.

- 산업근로감독관의 성인지적 근로감독 역량 강화를 위한 첫 단계로 교육훈련 내용 중 산업안전 관련 성평등 이슈에 대한 이해도를 높이는 강의 프로그램을 개발, 시행할 필요성이 있음.

5. 노사관계 및 노사협력

가. 관련 법령 개관

- 고용노동부 소관 법률 중 집단적 노사관계 및 노사협력 관련 법령 및 행정규칙은 아래와 같음(고용노동부 홈페이지 분야별 소관법령 참조).

〈표 II-31〉 노사관계 분야 법령 개요

연번	법률	비고 (소관부서)
1	노동조합및노동관계조정법	노사관계법제과
	노동조합및노동관계조정법 시행령	노사관계법제과
	노동조합및노동관계조정법 시행규칙	노사관계법제과
2	공무원의노동조합설립및운영등에관한법률	공공노사관계과
	공무원의노동조합설립및운영등에관한법률 시행령	공공노사관계과
	공무원의노동조합설립및운영등에관한법률 시행규칙	공공노사관계과
3	교원의노동조합설립및운영등에관한법률	공공노사관계과
	교원의노동조합설립및운영등에관한법률 시행령	공공노사관계과
	교원의노동조합설립및운영등에관한법률 시행규칙	공공노사관계과
4	근로자참여및협력증진에관한법률	노사관계법제과
	근로자참여및협력증진에관한법률 시행령	노사관계법제과
	근로자참여및협력증진에관한법률 시행규칙	노사관계법제과
5	노동위원회법	노사관계법제과
	노동위원회법 시행령	노사관계법제과
	노동위원회법 시행규칙	노사관계법제과
6	경제사회발전노사정위원회법	노사협력정책과
	경제사회발전노사정위원회법 시행령	노사협력정책과

연번	법률	비고 (소관부서)
7	노사관계 발전 지원에 관한 법률	노사협력정책과
	노사관계 발전 지원에 관한 법률 시행령	노사협력정책과
8	근로복지기본법	퇴직연금복지과
	근로복지기본법 시행령	퇴직연금복지과
	근로복지기본법 시행규칙	퇴직연금복지과

나. 법령의 성인지적 개선 성과

1) 근로시간면제위원회 구성 시 성별 고려

○ 노동조합및노동관계조정법에서 위원회 구성 시 성별 대표성을 고려하도록 규정한 최초의 사례임.

- 이 법은 근로시간의 면제 범위를 노사 자율적으로 결정하는 것을 금지하고, 고용노동부 산하 근로시간면제심의위원회에서 3년마다 조합원 수 등을 고려하여 결정하도록 함(동법 제24조의2). 2021.1.5. 이 조항이 개정되어 근로시간면제심의위를 구성할 때 성별을 고려하도록 하였는데, 노동관계법에서 최초로 여성 대표성에 대해 규정하는 조항이라는 점에서 중요한 변화임. 또한 근로자위원 뿐 아니라 사용자위원 구성 관련해서도 성별을 고려하도록 한 점에서도 의의가 있음(구미영 외, 2020:20).

〈표 II-32〉 근로시간면제심의위 관련 규정 개정 사례

근로시간면제심의위 관련 개정 내용
노조법 제24조의2 ⑤ 위원회는 다음 각 호의 구분에 따라 근로자를 대표하는 위원과 사용자를 대표하는 위원 및 공익을 대표하는 위원 각 5명씩 성별을 고려하여 구성한다.〈신설 2021. 1. 5.〉 1. 근로자를 대표하는 위원: 전국적 규모의 노동단체가 추천하는 사람 2. 사용자를 대표하는 위원: 전국적 규모의 경영자단체가 추천하는 사람 3. 공익을 대표하는 위원: 경제사회노동위원회 위원장이 추천한 15명 중에서 제1호에 따른 노동단체와 제2호에 따른 경영자단체가 순차적으로 배제하고 남은 사람 ⑥ 위원회의 위원장은 제5항제3호에 따른 위원 중에서 위원회가 선출한다. 〈개정 2021. 1. 5.〉 ⑦ 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 〈개정 2021. 1. 5.〉 ⑧ 위원의 자격, 위촉과 위원회의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 성별 등을 이유로 한 조합원 차별 금지

- 노조법 제9조는 “노동조합의 조합원은 어떠한 경우에도 인종, 종교, 성별, 연령, 신체적 조건, 고용형태, 정당 또는 신분에 의하여 차별대우를 받지 아니 한다”라고 규정함.
- 차별대우 금지조항은 舊「노동조합법」제정 당시부터 존재하였는데, 2008년 개정과 함께 차별 금지 사유에 연령, 신체적 조건, 고용형태가 추가되었음. 노동조합에 차별하지 않을 법적 의무를 부여하는 유사한 입법례로는 미국의 1964년 민권법이 있음. 이 조항은 노조 조합원이 성별 등을 이유로 해서 차별 받지 않고 조합원으로서의 권리를 보장받을 수 있도록 하는 법적 근거임.
- 다만, 조합원 차별금지의 수급대상이 사용자에 한정되는지, 노동조합도 포함하는지 관련 해석론이 분명치 않음.

3) 경제사회노동위 구성 시 여성·비정규직 대표 및 관련 위원회 구성 규정

- 2018.9.11. 경제사회노동위원회법 시행령 개정 사례
- 경제사회노동위원회에 다양한 주체가 참여하여 이해를 대변할 수 있도록 위원을 구성하고 긴급한 현안에 대응하기 위한 특별위원회 및 사회 각 계층이 정책제안 등을 할 수 있도록 관련 위원회를 둘 수 있도록 하는 등의 내용으로 「경제사회발전 노사정위원회법」이 전부 개정됨에 따라 시행령도 개정됨.
- 경제사회노동위원회의 위원 추천(제2조): 전국적 규모의 총연합단체인 노동단체가 경제사회노동위원회의 위원을 추천하는 경우 그 노동단체별로 청년·여성·비정규직 근로자를 대표할 수 있는 사람을 각 1명씩 추천하도록 함.
- 사회 각 계층 관련 위원회의 구성 및 운영(제12조): 청년·여성·비정규직 근로자 등 사회 각 계층의 의견을 효과적으로 대변할 수 있도록 운영위원회에 둘 수 있는 사회 각 계층 관련 위원회를 청년위원회 등 6개로 정하도록 함.

4) 노사협의회 협의사항 및 위원 구성 관련

- 근로자참여법은 노사협의회 협의 사항 중 하나로 ‘여성근로자의 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항’(제20조 제15호), ‘직장 내 성희롱 및 고객 등에 의한 성희롱 예방에 관한 사항’(동조 제16호)를 규정함.

- 제15호는 2007.12.27. 개정, 제16호는 2019.4.16. 개정을 통해 신설되었음.
- 2012년 특정성별영향평가를 통해 여성가족부는 제15호를 ‘근로자의 모성 보호~’로 개정할 것을 권고하였고, 고용노동부의 입법예고 개정안에서는 이를 반영하였음. 그러나 법 개정 과정에서 노사합의가 불발됨에 따라 해당 내용은 개정되지 않았고, 고용노동부는 향후 개정 추진 시 권고의견 반영을 검토하도록 하겠다는 입장을 밝힘.
- 여성가족부는 특정성별영향평가 결과를 바탕으로 2021년 노사협의회 등 협의 기구 구성 시 성별 균형 참여 규정을 마련할 것을 권고하였음.

5) 노사관계발전지원 사업에서의 여성 전문가 육성 및 남녀고용평등 교육 활성화

- 여성가족부는 특정성별영향평가 결과를 바탕으로 2021년 노사관계 지원 사업에 참여하는 노동단체나 비영리법인 등이 여성조합원역량 강화 및 여성노동자 대상 교육 홍보 등 성평등 관련 사업을 운영할 수 있도록 지원할 것을 권고하였고 고용노동부가 수용함.
- 합리적 노사관계 지원사업은 노사관계의 주요 주체인 노조 및 비영리 노동 관련 법인이 교육, 연수 및 조사, 연구 사업을 할 수 있도록 지원하는 사업임. 고용노동부는 여성가족부 권고를 수용하여 「노동단체 및 노사관계 비영리법인 지원 사업 운영규정」을 2022. 1. 1., 개정하여 노동단체에 대한 지원사업에 “8. 고용평등 실현 및 성별 격차 해소를 위한 교육, 연구 및 홍보 사업”을 추가하였음.
- 고용노동부의 노사관계 전문가 육성사업 운영규정의 별표 3은 교육과목 주제를 예시하는데 그 중 ‘남녀고용평등을 위한 과제’, ‘취업애로계층(여성, 장애인, 고령자 등) 고용정책’이 있음. 교육과목 주제 중 하나로 고용평등이나 여성고용정책을 예시하였다는 점에서 의의가 있음.

다. 성평등 관점 추진 방향

- 방향: 단체교섭 및 단체협약을 비롯한 집단적 노사관계에서 노사자치는 근간이 되는 대원칙으로서의 위상을 갖고 있음. 그럼에도 불구하고 노사관계 지원정책을 성인지적 관점에서 개선해야 할 첫 번째 이유는, 노동3권의 향유에 있어 성별 격차의 심각성이 크며 이를 개선해야 할 국가와 지자체의 책무를 다해야 하기 때문임.

- 실태조사 결과에 따르면, 노동조합이나 노사협의회 등 노사관계 내 의사결정 단위에서의 여성 대표성이나 단체교섭·단체협약에서 성평등 의제가 차지하는 비중이 매우 낮음. 노동조합과 사용자의 자발적인 개선 움직임만을 기대하기에는 노동3권 행사에서의 성별 격차가 지나치게 커서 노사관계가 성평등 실현에 기여할 수 있는 잠재력이 사장되고 있음. 「헌법」, 「근로기준법」, 「남녀고용평등법」을 통해 성평등이 우리 노동법의 중요한 가치로 정의되어 있음을 고려하면, 노사관계 관련 법·제도와 사업이 성평등의 실현에 기여할 수 있어야 함.
- 두 번째 이유는 노동3권 향유에서의 성별 격차를 정책적 지원을 통해 효과적으로 보완할 수 있기 때문임. 영국의 노조 현대화기금 지원 사례가 보여주듯 정부의 정책적 지원은 노사관계 내 여성대표성을 강화하고 평등 관련 이슈를 주된 업무로 삼는 평등위원을 양성하며 노사관계 내 성평등 의제의 위상을 높이는 효과를 낼 수 있음.
- 진정한 의미에서 노조 내 민주주의를 실현하는 목적에서 성인지적 개선의 의의를 찾을 수 있음. 「헌법」과 「노조법」에 근거하여 노동조합은 사용자와 단체교섭을 하여 단체협약을 체결한 권한을 갖고, “조합원의 임금 감소를 무릅써야 하는 쟁의행위를 배타적으로 주도하며 유니온 샵 같은 조직강제를 하는 등의 강력한 권능을 부여받는 만큼 다른 사적인 단체보다 민주적으로 운영될 필요”가 있음(임종률, 2019:71). 노동조합의 민주적 운영은 자주성 유지의 기반으로 이어진다는 점에서도 중요한 원칙임(김형배, 2018: 957). 민주적 운영을 위하여 「노조법」은 총회의 절차 및 의결사항, 단체협약의 체결권한 등에 대해 자세히 규정하고 있음. 노조의 민주적 운영 관련해서는 위원장의 협약 체결 권한 문제, 총회 중요 결정 사항에서의 절차 위반의 효과 등을 중심으로 논해졌을 뿐, 성평등민주주의나 젠더민주주의 관점에서 「노조법」을 검토한 경우를 찾기 힘들. 그러나 “노동조합은 선거를 통해 대의민주주의를 확보하려고 하는 조직으로서의 본질적 성격을 갖고 있다는 점에서 젠더민주주의의 이론적 근거를 찾을 수 있음. 노동조합의 임원이 특정 성별에 의해 과점되어 있다면 결과적으로 노조의 민주성이 침해”되기 때문임(이원희, 2017:116; 구미영 외, 2019에서 재인용). 따라서 성평등 측면에서 노조의 진정한 민주적 운영이 필요함을 「노조법」에서 보다 명시적이고 구체적으로 규정하고 관련 사업 등에 반영할 필요가 있음.
- 마지막으로 노조 등을 통한 노사관계가 일터에서의 성평등 실현에 기여하는 긍정적인 역할이 있기 때문임. “EUROFOUND가 EU 회원국을 대상으로 조사한

결과에 따르면 노조 조직률이 높은 분야일수록 성평등 교섭의제가 더 보편적으로 나타나고, European Commission의 보고서에서도 노조 조직화가 성평등 관련 일부 측면에서 긍정적 결과를 낳는 것으로 나타남. 이러한 연구결과는 사회적 대화, 노사 협의를 통해 성평등이 강화될 가능성”을 보여줌(Baiocco et al., 2020; 구미영 외, 2019에서 재인용).

○ 집단적 노사관계 내 여성 대표성 강화의 필요성

- 노사협의회의 근로자위원 및 사용자위원 선발 시 성별 균형을 고려하도록 개정할 필요성이 있음. 노사협의회는 노조와 함께 직장 내 집단적 규범 형성에 기여하는 중요한 창구로 여성의 목소리가 소외되지 않도록 근로자위원 선발 시 성별 균형을 고려하도록 의무화할 필요성이 있음. 여성을 대표하는 위원의 노사협의회 참여를 보장하게 되면, 근참법 제20조 협의사항 중 제15호(여성근로자의 모성 보호 및 일과 가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항), 제16호(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 직장 내 성희롱 및 고객 등에 의한 성희롱 예방에 관한 사항)와 같은 고유한 이슈뿐만 아니라 제2호(근로자의 채용·배치 및 교육훈련), 제3호(근로자의 고충처리), 제5호(인사·노무 관리의 제도 개선) 등 일반적인 인사관리, 근로조건에 관해서도 차별이슈에 대응하기 용이해짐.⁴⁷⁾ 노조법 개정을 통해 근로시간면제심의위 구성 시 성별을 고려하도록 한 것을 참고하여 근로자위원과 사용자위원의 임명 시 성별을 고려할 수 있도록 해야 함. 다만, 과반수 노조가 없는 사업장의 경우 근로자위원을 근로자가 선출해야 하는데, 선출 과정에서 성별을 어떻게 고려하도록 할 것인가라는 기술적인 쟁점이 있음. 이와 관련하여 영국의 평등위원처럼 근로자위원 중 여성 등 소수집단을 대표하는 자리를 할당하는 방식으로 근로자위원 후보군을 나누어서 절차를 진행하는 방안이 있음.⁴⁸⁾
- 또는 노사협의회 위원 중 일정 수 이상은 성평등 관련 의제를 자신의 주된 소명으로 배정받을 수 있는 방향으로 「근로자참여법」을 개정하는 방안도 고려할 수 있음.⁴⁹⁾ 관련하여 CSE(기업 내 사회경제위원회) 위원 선출 시 성희롱 및 성차별

47) 박지순 교수의 자문의견임.

48) 이는 이승욱 교수의 자문의견을 바탕으로 한 것임.

49) 「남녀고용평등법」은 이 법 관련 사항에서 근로자가 고충을 신고하였을 때 노사협의회에 고충의 처리를 위임하는 등 분쟁의 자율적 해결을 위하여 노력할 것을 규정한다(제25조). 이 조항이 있기 때문에 노사협의회 위원 구성 시 성별을 고려하고 성평등 관련 사안을 전담하는 위원을 둘 필요가 없다는 반론이 제기될 수 있다. 그러나 이 조항은 「남녀고용평등법」 관련 고충의

문제에 대항하기 위한 위원을 최소 1인 이상 정하도록 한 프랑스 사례를 참고할 수 있음.⁵⁰⁾ 또한 독일 사업장조직법(Betriebsverfassungsgesetz) 제15조 제2항도 사업장 전체의 성별구조를 감안하여 소수 성별의 경우 그 수에 비례하여 근로자대표의 위원 수를 정하도록 하는 것(2001년 개정 시 도입)도 참고할 사례임.⁵¹⁾ 노사협의회 위원 등의 “생물학적 성보다 중요한 것은 성평등적 관점과 대표성 전략의 연계이고, 여성이라는 배제된 사회 집단을 위해 특정적으로 발언할 수 있도록 선발되고 지명”되는 주체가 성평등한 노사관계에서의 관건임을 고려한 방안임.

○ 집단적 노사관계 내 성평등 협의 근거 마련

- 노사협의회 협의사항으로 ‘여성근로자의 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항’, ‘직장 내 성희롱 및 고객 등에 의한 성희롱 예방에 관한 사항’이 이는 모부성이 아닌 모성이라는 협소한 표현을 사용하는 점, 고용차별과 관련한 사항을 노사협의회 협의사항으로 명시하지 않는 점, 성희롱 예방을 넘어 고충 처리 및 피해자 보호 관련 내용이 명시되지 않은 점 등에서 한계가 있어 개선이 필요함.

○ 합리적 노사관계 지원사업의 여성 수혜율 모니터링 및 성평등 관련 사업 활성화

- 합리적 노사관계 지원사업이 현재는 기존 노동조합과 단체 위주로 이 사업에 지원하여 선정되는 경향을 보이는데, 성평등 관련 사업의 지원 비율을 높일 경우 이와 관련된 사업내용이 신규 발굴되는 것을 촉진할 수 있기 때문임. 또한 모든 지원대상 사업의 수혜자 관련 성별 현황을 작성하도록 하여 수혜 측면에서의 성별 격차를 모니터링할 수 있어야 함(구미영 외, 2020).
- 노사관계전문가육성 지원사업은 한국고용노동교육연수원이 관련 기관에 위탁

처리를 사용자가 노사협의회에 위임할 수 있다는 규정일 뿐, 노사협의회 구성과 운영에 대한 내용은 포함하지 않는다. 노사협의회 위원이 남성중심으로 구성되어 있고 성평등 관련 의제가 다뤄지지 않는 상황에서 노사협의회 위임 처리만으로는 일터에서의 성 불평등 해소에 기여할 수 없다.

50) 프랑스에서 사회경제위원회 위원 후보를 구성할 때 대표하는 노동자의 성비를 반영해야 하며 후보목록의 가장 후순위가 하나의 성별로만 구성되어서는 안 된다. 만약 성별 균형이 반영되지 않은 후보자 목록일 경우 법원에서 다뤄질 수 있고, 법원은 목록의 수정을 선거 전후에 명령할 수 있다. 2018년 자료에 따르면, 50인 이상 사업장 근로자위원 후보자 중 38.3%, 선출된 위원 중 39.7%가 여성이라고 한다. 이는 해당 기업 내 여성 비율 평균(42.5%)을 다소 하회하는 수준이라고 한다. <출처: <https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/France/Workplace-Representation>>

51) 박지순 교수 자문의견.

하여 시행하고 있는데, 노사관계 전문가가 성평등 관련 인식과 역량을 갖출 수 있도록 하는 내용을 프로그램에 포함해야 한다는 원칙을 제시할 필요가 있음. 또한 보조금을 지급받는 대상 연수사업 중 일정 비율을 성평등 관련 연수과정에 사전 배정하는 방안, 모든 보조금 수령 연수사업에서는 교육생의 성별 통계를 작성하도록 하는 방안도 검토할 필요성이 있음.

Ⅲ

고용노동법령 제·개정과 성인지적 고려사항

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 고용노동법령 공통 고려사항 | 95 |
| 2. 고용노동법령 영역별 고려사항 | 101 |

- 3-5년마다 정기적으로 이 고려사항들의 효과성과 적절성, 예시 사례 등을 점검하는 것을 권장함. 노동시장 여건, 고용노동정책의 환경이 변화함에 따라 성인지적 개선이 필요한 사항이나 우선순위가 변화할 수 있기 때문임.
- 아래 고려사항들은 법령뿐만 아니라 행정규칙, 위탁운영기관의 사업지침 등에도 적용하여 활용할 수 있음.

1. 고용노동법령 공통 고려사항

- 공통 고려사항은 현행 법령 성별영향평가, 고용노동부 행정규칙·경찰청 행정규칙 체크리스트·교육분야 행정규칙 등에 대해 운영되고 있는 검토사항 등을 참고하여 작성하였음.
- 고용노동법령 제·개정 과정에서 정책과 무관하게 공통적으로 고려해야 할 성인지적 점검 사항을 정리한 것임.

가. 고용노동부 양성평등목표 및 양성평등기본계획 중 고용노동부 소관 과제와의 연관성 검토

- 고용노동부 양성평등목표를 확인하였습니까.
 - 제·개정 대상 법령이 부처 양성평등목표 실현에 기여할 수 있는 과제인지, 관련성이 어느 정도인지 확인하는 단계
 - 예) 근로감독관집무규정을 개정할 때 돌봄 사업장 근로감독의 실효성을 높이기 위해 필요한 내용이 추가되어야 할지, 가구 방문형 노동을 하는 재가요양보호사의 안전을 위해 방문요양기관 사업주 점검 시 고려해야 하는 사항은 무엇인지 등을 검토할 수 있음.

〈표 III-1〉 고용노동부 양성평등 실행 목표

부처명	고용노동부 양성평등 실행 목표 (제3차 양성평등정책 기본계획)		
	공정하고 양성평등한 노동환경 조성	모두를 위한 돌봄 안전망 구축	폭력 피해 지원 및 성인지적 건강권 보장
고용노동부	- 고용 상 성차별 등 노동환경 내 성차별 해소 - 육아휴직제도 확대 방안 검토, 근로시간 단축 청구권 활성화 등 일·생활 균형위한 제도 기반 강화	돌봄 사업장 근로감독 통해 돌봄노동자 근로조건 개선	노동자와 그 자녀의 건강이 보호될 수 있는 근무환경 구축

- 당해년도 양성평등기본계획 중 고용노동부 소관 과제를 확인하였습니까.
- 이 법령이 고용노동부의 양성평등기본계획 소관 과제와 관련성이 있는지, 관련성이 있다면 해당 과제의 이행에 기여하기 위하여 필요한 보완사항이 있는지 검토하는 단계

〈표 III-2〉 제3차 양성평등정책기본계획(2023~2027) 중 고용노동부 소관 과제

1-1. 양성평등한 일자리 기반 구축
1-1-1 성별임금격차 개선 • '성별근로공시제' 단계적 도입방안 마련 • 성별임금격차 현황 모니터링 추진 • 성별임금격차 관련 통계 세분화 1-1-2 고용 현장 성차별 해소 • 사업장에 대한 성차별 현황 모니터링 및 근로감독 강화 • 고용상 성차별 예방 및 시정 정책 강화 • 고용평등 전담 근로감독관 운영 현황 점검 및 개선방안 도출 • 노동위원회 시정제도 모니터링 및 구제 강화
1-2. 경제활동 참여 활성화
1-2-1 경력단절 예방 및 경력개발 지원 • 여성 및 기업 대상 경력단절예방 서비스 지원 • 특화 경력단절예방사업 확대 등 여성 고용·경력유지 집중 지원 • 저소득 취업 취약계층 성별 맞춤형 취업지원서비스 강화 1-2-2 미래 일자리 참여 기회 확대 • 고부가가치 여성창업 활성화 지원 • 신산업·신기술 분야 인력 육성 및 취업연계 강화 • 경력단절여성 유망직종 고숙련·고부가가치 훈련과정 발굴·확대

1-3. 일·생활 균형 지원 강화
1-3-1 모·부성권 보장 강화 • 고용보험 대상자 확대에 따른 육아휴직제도 확대방안 검토 • 육아휴직제도 활성화 방안 마련 • 난임휴가, 배우자출산휴가 등 실태조사를 토대로 개선안 마련
1-3-2 근로시간과 돌봄시간 균형 지원 • 중소기업 채택 및 원격근무 활성화 지원 • 기업·직무 특성을 고려한 유연근로 가이드라인 제작 및 배포 • 가족돌봄시간 확보를 위한 근로자의 자발적 근로시간 단축청구권 활성화
2-3. 돌봄노동자 처우 개선 및 역량 강화
2-3-1 돌봄노동자 근로조건 개선 • 돌봄 사업장 근로감독 강화 • 노동권 침해 및 폭력, 감정노동으로부터의 보호방안 마련 • 돌봄 사업장 근로감독 강화
2-3-2 돌봄노동 전문성 강화 • 보수교육 등 직무교육 내실화 • 돌봄직업(요양보호사 등) 경력개발 경로 구축
3-2. 성별 기반 폭력 대응 강화
3-2-1 조직 및 공동체 역량 향상 • 2차 피해 방지 노력 확대 • 민간부문 성희롱 방지 지원 강화 • 지역공동체 역량 강화
3-3-2 성·재생산 건강 증진
• 생식독성 노출 사후관리

○ 고용노동부 소관 각종 기본계획에 포함된 양성평등 관련 과제 중 법령 제·개정안과 관련이 있는지 확인하였습니까.

- 주요 정책영역별로 고용노동부가 소관하는 기본계획들이 있는데, 그 중 법령 제·개정안과 관련된 여성, 양성평등 관련 과제가 있는지 확인이 필요함.

예) 제5차 산재예방기본계획에는 ‘여성 노동자 특성에 맞는 보호장비·작업환경 지원’ 과제가 포함되어 있음. 이 과제는 콜센터, 간병인, 마트, 조리, 네일숍 등 작업 특성에 맞는 대책(콜센터 칸막이·공기정화기 등 지원, 마트 상자 운반용 장갑·이송보조기구 개발, 네일숍 화학물질 환기 등 보호조치 등) 마련을 내용으로 함. 따라서 관련 법령의 제·개정시 참고가 필요

나. 성별영향평가 기실시 이력 검토

- 해당 법령 또는 해당 법령이 관련된 사업에 대한 성별영향평가 실시 이력이 있는지, 있다면 고용노동부가 개선계획을 이행한 현황을 확인하였습니까.
 - 사업과 법령에 대한 성별영향평가를 매년 실시하기 때문에 해당 법령 관련하여 성인지적 개선 필요사항을 이미 검토했을 가능성이 있음. 성별영향평가 기실시 이력이 있다면, 여성가족부의 개선 권고 내용과 고용노동부의 수용 여부, 개선 계획 내용, 이행실적 등을 확인할 필요성이 있음. 이미 수용하기로 부처에서 결정한 내용임에도 실시되지 않았다면, 해당 법령의 제·개정 내용에 반영하는 방안을 검토할 수 있을 것임.

다. 성별 구분 또는 고정관념에 바탕한 조항이 있는지 검토

- 해당 법령에 성별에 따라 적용대상 등을 구분하거나 성별 고정관념이 반영된 표현이 있는지 확인하였습니까.
 - 특히, 업무, 생계, 출산, 재생산 건강, 돌봄 등과 관련된 성별 고정관념이 반영된 표현이 있는지 점검
 - 예) 산재보험의 장애등급 관련 여성의 얼굴 흉터를 남성의 경우보다 높은 등급으로 정함
 - 예) 자녀 돌봄은 여성이 주도한다는 것을 전제하여 남성의 돌봄 지원 법령 적용을 제한하는 경우
- 해당 법령에 모집, 채용, 승진, 교육훈련의 기회, 해고대상자 선정 등과 관련된 조항이 있는지 확인하였습니까.
 - 모집 등 고용상 처분 관련 성차별을 금지하는 내용이 포함되어 있습니까
 - 직접차별뿐만 아니라 간접차별(동일한 기준, 조건을 적용하더라도 특정 성별이 다른 성별에 비해 이를 충족하는 비율이 현저히 낮은 경우)도 금지하도록 규정하고 있습니까

라. 성별에 따른 사회문화적, 경제적, 신체적 차이와 특성을 반영해야 할 조항이 있는지 검토

- 해당 법령상 근로자의 수혜·수급 요건에 성별에 따른 차이를 고려해야 할 조항이

있는지 확인하였습니까.

- 여성이 남성에 비해 이직률이 높고 비정규직 고용형태 비율이 높으며 고용 보험, 산재보험 가입률이 낮기 때문에 고용노동부가 제공하는 지원사업의 수급 요건을 충족하기 어려운지 점검할 필요성

○ 해당 법령에 성희롱, 성폭력, 감정노동의 예방 및 피해자 보호 관련된 내용을 포함하고 있는지 확인하였습니까.

- 고객, 민원인 응대 업무 종사자 관련된 조항이 있을 경우 감정노동 및 폭력 예방 및 피해자 보호 관련 내용을 포함하고 있는지 점검
- 해당 법령에서 성희롱 성폭력 피해 예방 및 피해자 보호 관련하여 포함해야 할 내용이 있는지 점검

예) 실업급여 수급할 수 있는 자발적 실업 사유 중 하나로 성희롱, 성폭력 피해 추가

○ 휴게, 위생, 기숙사 등 시설의 설치 및 개선 관련하여 성별에 따른 차이를 고려해야 할 조항이 있는지 확인하였습니까.

- 시설의 설치, 운영 관련 조항이 있는 법령이라면 성별에 따라 해당 시설에 대한 수요가 다른지를 확인하고 이를 반영할 필요성이 있는지 점검

예) 건설근로자고용개선법 시행규칙 별표4에서는 기존 설치기준 외에 화장실 (대변기)은 남성 근로자 30명당 1개 이상, 여성 근로자 20명당 1개 이상 설치하거나 이용할 수 있도록 규정함.

○ 모·부성 보호 및 일·생활 균형 실현을 위한 보완 사항이 있는지 확인하였습니까.

- 여성의 임신, 출산 등 모성보호, 남성의 부성 보호 관련한 내용이 반영될 필요가 있는지 점검

예) 「일·학습병행 운영규정」 제11조 제2항 제2호에서는 출산전후휴가 또는 유산·사산휴가를 사용할 경우, 훈련 중지 및 훈련 중지 상 소명 후 훈련과 지원금 지급 재개 규정이 있으며, 「지역실업자직업훈련 실시규정」 제19조 제2항에서는 출산으로 인해 제적한 경우에는 훈련 수강 횟수에 포함하지 않는다고 규정이 되어 있음

예) 직업능력개발 과정 참여 시 남성이 배우자출산휴가 사용한 기간을 포함하지 않도록 개정할 필요성

- 모부성 보호 및 일·생활 양립 제도가 기간제, 단시간, 파견 근로자에게도 적용 될 수 있는지 점검

- 자녀 등 가족 돌봄 시간이 필요한 근로자에게 근로시간의 유연한 변경 신청을 허용하는 내용을 담고 있는지 점검

마. 정책 결정 과정에서의 성별 균형 참여를 보장하는지 검토

- 고용노동부 정책 또는 사업장 내 정책 결정 과정에 참여하는 위원회, 협의회 등과 관련된 조항이 있습니까. 해당 조항에서 성별 균형 참여를 고려하도록 하고 있습니까.
 - 예) 노동조합법을 2021.1.5. 개정하여 근로시간면제심의위를 구성할 때 성별을 고려하도록 함(제24조의2).
- 해당 위원회 등의 구성원 자격 요건 규정이 있을 경우, 불합리하게 특정 성별에 불리한 기준인지 확인하였습니까.
 - 예) 대학교수나 변호사 재직년수 10년 이상의 자격 요건이 있는 경우, 해당 위원회의 목적과 역할을 고려했을 때 과도하게 높은 자격기준인지 검토할 필요 있음. 재직년수 요건이 높을수록 여성이 배제될 가능성이 높아지기 때문임.

바. 실태조사 등 통계 생산 관련 조항 관련 검토

- 실태조사 조항이 있을 경우, 성별 분포나 성별 수혜 현황을 파악할 수 있도록 규정하고 있습니까.
- 통계 생산 관련 조항이 있을 경우, 성별 분석이 가능한 통계를 생산하도록 하는 조항이 있습니까.
 - 근거) 양성평등기본법 제17조(성인지 통계) ① 국가, 지방자치단체 및 공공기관은 인적(人的) 통계를 작성하는 경우 성별 상황과 특성을 알 수 있도록 성별로 구분한 통계(이하 이 조에서 “성인지 통계”라 한다)를 산출하고, 이를 관련 기관에 보급하여야 한다.

사. 기타 검토사항

- 별표, 별지에서도 위의 고려사항들을 확인하였습니까.

- 사업 위탁 관련 규정이 있는 경우, 산하기관이나 민간 위탁 운영기관의 선정, 평가 시 사업의 성인지적, 양성평등한 운영 여부를 포함하도록 할 근거 규정이 있습니까.

2. 고용노동법령 영역별 고려사항

가. 근로기준 및 근로감독

1) 단기적 고려사항

○ 근로감독관의 근로감독활동 관련 검토

- 성인지적 근로감독활동 촉진: 근로감독관의 근로감독활동시 특별히 남녀고용평등법 위반이 문제되지 않은 경우라 할지라도 사업장 내 성차별적 관행이 존재하지 않는지, 여성근로자에 대한 모성보호 등과 관련한 문제가 발생할 우려는 없는지 등 성인지적 근로감독활동을 하는지를 확인. 여기에는 비정규직 근로자도 모성보호제도를 활용하고 있는지 여부에 대한 근로감독활동, 기간제근로자를 기간의 정함이 없는 근로자로 전환하는 과정에서 여성 근로자도 차별없이 전환되고 있는지 여부에 대한 감독활동, 단시간근로자를 통상근로자로 전환하는 과정에서 여성 근로자도 차별없이 전환되고 있는지 여부에 대한 감독활동, 파견근로자가 성희롱 등의 고충을 제기하는 경우 파견사업주에게 신속하고 적절하게 처리를 하도록 하는 것에 대한 감독활동 등같이 비정규직 여성 근로자에 대한 차별적 사업장 관행이 존재하지는 않는지 등을 중점적으로 다룰 필요가 있음.
- 근로감독관의 성인지적 업무 역량 제고를 위한 교육훈련 프로그램 개발과 적용: 정기감독, 수시감독 및 특별감독으로 구성되는 근로감독관의 근로감독활동시 성인지적 업무 역량 제고를 위해서는 정기보수교육과정에서 주요 법령에 대한 성평등 교육이 실시되는 한편, 사회적으로 논란이 되는 성차별 관련 사건이나 판례가 있는 경우 특별교육(온라인 교육 등)을 통해 성인지적 업무역량을 제고하여야 함.
- 연간 사업장근로감독종합시행계획에서 성차별 근절을 위한 활동계획 강화: 위와 같은 교육훈련 프로그램 개발 및 적용과 함께, 연간 사업장 근로감독 종합시행계획을 수립할 때 성차별 근절을 위한 활동계획을 포함하여 근로감독이 정기적

으로 이루어질 수 있도록 하여야 함. 특히 남녀고용평등법령 관련 위반 사실에 대한 감독활동뿐만 아니라 양성평등한 사업장 관행 및 제반 정책의 수립을 제고할 수 있도록 지도·감독하는 역할을 확인하고, 이러한 역할이 적절히 수행될 수 있도록 철저히 관리하여야 함.

2) 중장기적 고려사항

- 근로시간제도상 일·가정양립을 위한 근로시간 선택권을 증진 관련 검토
 - 우리나라의 장시간 근로체제가 여성의 낮은 고용율 및 높은 이직율의 원인이 된다는 점을 인식하면서, 근로권과 돌봄권, 휴식권이 서로 조화를 이루는 방향으로 근로시간제도 정책 방향을 수립.
 - 여성들의 선택적 근로시간제 활용은 여성의 고용 유지와 증진에 긍정적인 영향을 미치는 바, 여성들이 선택적 근로시간제를 활용할 수 있도록 정책적 지원제도를 개발·활용하도록 할 필요가 있음. 예컨대, 여성을 고용한 사업장에서 여성이 일·가정 양립을 위해 선택적 근로시간제를 활용하고자 하여 사업주가 이를 적극 도입하고 근로자들에게 근로시간 선택권을 부여하는 경우 해당 사업장에 대한 정책적 우대 또는 지원금을 조성.
- 동일가치노동 판단을 위한 평가기준체계(직무평가 가이드라인 등) 관련 검토
 - 모든 사업장에 적용될 수 있는 일반적인 직무평가체계는 사실상 존재하기 어려움. 다만 공공부문을 중심으로 동일가치노동 평가를 위한 직무평가체계가 마련된다면, 이에 기초하여 사기업 부문으로의 확산효과를 기대할 수 있을 것인 바, 고용노동부를 중심으로 공공부문 동일가치노동 평가를 위한 직무평가 개발이 요구됨.
 - 해외의 공공부문 직무평가 기법을 참고하면서 동일가치노동 판단기준, 동일임금의 범위 등에 대한 연구·검토작업 후 우리나라 공공부문에 적용할 수 있는 직무평가기법을 도출해낼 수 있을 것임.
- 남녀고용평등법 적용범위 회복 관련 검토
 - 남녀고용평등법의 적용 대상을 근로기준법상 근로자로 한정하여 해석하는 것은 남녀고용평등법 제정 취지와 목적에 부합하지 않음. 특히 성차별 시정제도 성립과 함께 근로기준법상 근로자 이외의 사람들도 성차별 시정제도를 이용할 수 있도록 해야 함.
 - 모집채용상 차별, 동일가치노동 동일임금의 적용, 여성임을 이유로 하는 승진·

해고에 있어서의 차별, 성희롱에 대한 사업주의 의무, 육아휴직제도의 적용 등 남녀고용평등법의 적용이 남녀고용평등법상 적용범위로서의 근로자 모두에게 확장될 수 있도록 해야 할 것임.

○ 남녀고용평등법상 차별개념의 다양화 관련 검토

- 현재 남녀고용평등법상 차별 개념은 상당히 편면적인 바, 복합차별(연계차별), 인지차별, 간접차별 개념의 재구조화 등을 고려하면서 남녀고용평등법상 차별 개념을 구도화할 필요가 있음.
- 관련하여 성희롱의 개념 또한 적극적으로 재정비해나갈 것이 요구됨.

○ 남녀고용평등법상 AA 제도 개선 관련 검토

- 선행연구들을 통해 제시된 AA 제도 개선을 위한 정책 방안들에 기초하여 AA 제도 전반에 대한 개선을 목적으로 하는 정책이 수행될 필요가 있음. 이것은 특히 AA 제도의 실효성을 제고하기 위한 목적으로서, AA 대상 사업장 확대, AA 여성고용기준 개선을 위한 AA 충족 최소기준 도입, AA 평가방식 다양화, AA 추진 인프라 강화, AA 사업장 정보 제출 확대와 공개 등에 대한 정책이 관련 되어 있음.

나. 직업능력개발

1) 단기적 고려사항

- 직업능력개발 사업을 계획하거나 개선 시 성차별 금지 및 여성근로자 중요시 필요
 - ※ 「국민 평생 직업능력 개발법」에서 규정하는 직업능력개발훈련의 기본원칙에서 성별 등에 따라서 직업능력개발훈련을 차별하여 실시되어서는 안된다고 규정하고 있으며, 중요시되어야 하는 사람으로 여성근로자를 제시하고 있음
- 여성참여의 확대 등에 대한 기존 사업계획이나 방침이 있는지 확인
 - ※ 예를 들어서 2019년 기준 ‘실업자 및 근로자 지원 직업능력개발사업에서 신기술 분야를 중심으로 여성의 참여를 제고하는 계획’을 제시한 바 있음
- 여성의 훈련 참여율 제고 및 성별 직종분리 해소 가능성 확인
 - (신규 사업 개발 및 기존 사업의 개선 측면)
 - 해당 사업별로 여성참여율 등 참고하여 여성의 참여가 확대될 필요성이 있는지를 확인 필요
 - ※ 구직자 대상 민간실시 훈련 여성 참여 실태: 고용노동부가 지원하고, 여성이

많이 참여하는 대표적인 구직자훈련 사업은 4,000여개소의 민간 직업훈련 기관이 실시하는 국민내일배움카드 훈련(직종별 자부담 존재)임. 일반직종 훈련의 경우 여성은 보건의료, 경영회계서비스, 음식서비스 분야에 쏠림 현상. 정부가 전액 지원하는 국가기간·전략산업직종의 경우에는 여성 참여가 낮음. 4차 산업혁명으로 인해 여성의 일자리가 남성의 일자리보다 더 많이 없어질 가능성이 높으며(2016년 세계경제포럼), 일자리 수요의 대부분은 과학, 기술, 공학, 수학 등의 STEM 분야에 있음. 그러나 STEM 분야의 경우 여성 전공자 수가 적을 뿐 아니라, 남성에 비해 취업률도 낮음. 따라서 민간기관이 실시하는 훈련의 경우 사전 심사 과정에서 여성의 훈련 참여나 성별 직종 분리를 개선할 수 있는 조치 등을 확대할 필요. 예를 들어서 신기술 분야의 여성 참여 확대 등을 위하여 훈련생별 학습수준을 고려하여 별도 보충학습 운영·스터디 편성 등 조치를 취하고, 팸플렛 및 홍보 동영상 등을 제작, 배포 하여 사업을 널리 알리고자 노력하고, 강의 환경의 경우 훈련시작 전에 개선 노력 제고

- 해당 사업별로 업종별 여성 근로자 비율보다 사업별 참여자 여성 비율이 낮은지 확인 필요(기업지원훈련의 경우)
 - ※ 재직자 대상 민간실시 훈련 여성 참여 실태: 여성 참여율이 많이 높아졌으나, 유형별로 차이가 존재. 여성은 주로 일반 사업주직업훈련과 개인이 참여하는 국민내일배움카드 훈련(직종별 자부담 존재)에 집중. 비교적 장기간인 유급 휴가훈련, 국가인적자원개발컨소시엄훈련, 일·학습병행훈련 등의 참여는 낮음
- 신기술 분야 등 여성비전통직종의 훈련에 대한 모집을 위하여 홍보 강화 필요
 - ※ 공공훈련 여성 참여 실태: 여성들이 향후 비전통적 영역에서 경제활동을 하여야 한다는 측면에서 현재 국가기간산업 분야 훈련이 강한 공공훈련기관(폴리텍)의 역할은 매우 중요한. 폴리텍의 2년제 다기능기술자 양성훈련(산업 학사학위과정) 및 전문기술(기능사) 양성훈련에 여성의 참여가 꾸준히 이어지고 있으나, 참여율이 높지는 않은 수준('23년 9.5%). 경력단절 여성 등 여성 참여 제고를 위해 여성재취업과정을 별도로 운영 중(전액 국비지원, 취업률 65.9%). 여성에 대한 직업훈련을 많이 실시하고 있는 새일센터에 비해 폴리텍의 훈련 시설이나 장비가 좋기는 하지만, 취업 후 사후관리까지 담당하는데 인력적인 한계가 있음. 훈련에 대한 만족도 및 성과 제고를 위해서는 폴리텍의 훈련기간에 여성에게 적합한 상담을 해줄 수 있는 직업상담사가 요구됨

- 위원회 등 정책결정 과정에서의 성별 대표성 검토
 - 해당 사업별로 운영되는 위원회와 추진단에서 성별 대표성 확인 필요
 - ※ 직업능력개발사업을 운영하면서 사업별로 많은 위원회가 만들어지고 있는데, 이중 대표적인 인적자원개발위원회의 구성에서는 성별을 고려하여 임명하거나 위촉한다고 규정하고 있음.

2) 중장기적 고려사항

- 직업훈련과정 심사 과정에서 여성의 훈련 참여나 성별 직종분리를 개선할 수 있는 조치가 필요한지 확인

다. 고용정책 및 고용보험

1) 단기적 고려사항

- 국가 및 지방자치단체가 추진하는 고용정책의 성과에 대한 성별 분석과 개선을 위한 법적 근거가 마련되었는지 확인
 - 국가 및 지방자치단체는 일자리 창출 등을 포함한 다양한 내용의 고용정책을 추진하고 있으며, 이러한 고용정책의 성과가 남녀에게 고르게 확산될 필요가 있음.
 - 그에 따라 정부 및 지방자치단체는 “지역일자리 목표공시제의 여성고용률 추가”와 같이 고용정책의 성별 효과를 파악할 수 있는 기반을 마련하고 있음.
 - 향후에도 정부 및 지방자치단체가 추진하는 고용정책의 성과를 성별로 분석하고, 고용정책의 성과에서 특정 성이 배제되지 않도록 개선을 추진할 수 있는 법적 근거를 마련할 필요가 있음.
- 국가 및 지방자치단체가 추진하는 고용정책에서 미래 유망일자리의 여성 진출 확대를 촉진할 수 있는 법적 근거가 마련되었는지 확인
 - 국가 및 지방자치단체가 고용정책의 일환으로 미래 유망일자리 창출을 추진하고 있으며, 이러한 미래 유망일자리에는 청년 여성이 취업할 수 있는 새로운 양질의 일자리가 될 가능성이 큼.
 - 따라서 미래 유망일자리의 여성 진출 확대를 통한 성별임금격차 완화 등 노동시장 성별격차 개선을 추진할 필요가 있음.

- 이를 위해 국가 및 지방자치단체가 창출하는 미래 유망일자리에 여성 진출을 촉진할 수 있는 법적 근거를 마련할 필요가 있음.
- 직장내 성폭력, 가정폭력 피해 등 젠더 폭력 피해자의 고용안정을 촉진하기 위한 법적 근거가 마련되었는지 확인
 - 여성 근로자는 직장내 성희롱·성폭력, 가정폭력 등 다양한 젠더 폭력 피해에 노출될 가능성이 크며, 이러한 젠더 폭력 피해는 여성 근로자의 고용불안정을 초래하는 중요한 요인으로 작용함.
 - 따라서 직장내 성폭력, 가정폭력 등 다양한 젠더 폭력 피해자의 권익보호와 함께 고용안정을 확보할 수 있도록 법적, 제도적 장치를 마련할 필요가 있음.

2) 중장기 고려사항

- 여성건설인 등 비전통적인 분야에 취업한 여성 근로자의 특성을 고려하고 성폭력, 차별 예방하기 위해 기본계획 수립·시행과 관련된 내용이 법조항에 명시되었는지 확인
 - 노동시장 성별 분절 완화 및 저출생 등으로 인해 건설 등 비전통적인 분야 여성 진출 확대의 정책적, 사회적 필요성은 지속적일 강화될 가능성이 있음.
 - 비전통적인 분야의 여성 진출을 확대하기 위해서는 여성 등 다양한 근로자의 취업이 가능한 근로환경이 조성될 필요성이 있음.
 - 이를 위해 비전통적 분야의 고용정책 관련 기본계획 수립·시행 근거법 조항에 여성 근로자의 특성과 성폭력, 차별 예방 등과 관련된 내용이 명시될 필요가 있음.
- 청년 여성, 장애 여성, 외국인 여성근로자 등 취약 집단의 일자리 확대, 차별 개선, 권익 보호를 위한 법적 근거가 마련되었는지 확인
 - 청년 여성, 장애 여성, 외국인 여성근로자 등은 다층적인 차별에 노출될 가능성이 큰 취약 집단으로 취업 기회의 제한, 직장에서의 불합리한 대우 등을 경험할 가능성이 큼.
 - 따라서 청년 여성, 장애 여성, 외국인 여성근로자 등 취약집단의 일자리 확대, 차별 개선, 권익보호를 위한 법적 근거를 마련하고, 이들의 특수성을 반영하여 지속적으로 보완할 필요가 있음.
- 고용보험 신고누락 사각지대에 있는 사람들의 고용보험 가입·적용의 접근성이 확보되었는지 확인

- 근로자도 고용보험 제도의 운영·관리기준을 소득으로 개편하고, 국세 소득자료와의 연계성을 제고하여 실질적 고용보험 사각지대를 해소할 필요가 있음

라. 산업안전보건 및 산재보험

1) 단기적 고려사항

- 근로자의 임신 출산 기능, 재생산 건강 보호 관련 보완 필요성 확인
 - 재생산 건강 관련 유해위험요인 규정 등은 여성뿐만 아니라 남성에 대해서도 적용될 수 있는 기준인지 확인하였습니까
 - 임신부인 근로자의 건강 및 태아 또는 수유 중인 영아의 건강을 보호하기 위한 내용이 포함되어 있는지 확인하였습니까
- 성별 특성을 반영하는 보다 안전한 작업환경으로의 개선사업을 추진할 수 있는 근거 법률이나 계획 등을 만들 필요성 확인
 - 산재예방기본계획이나 안전보건관리 규정 등에 성별 특성을 고려할 필요성을 검토하였습니까
- 산업안전보건 근로감독관이 여성과 남성 모두에게 안전한 작업환경을 위해 근로감독을 할 수 있도록 지원하는 조항을 정비
 - 근로감독관의 성인지적 업무역량 강화를 위한 교육훈련의 근거 규정이 있습니까.
 - 산업안전보건 근로감독관의 집무규정이나 점검표에 위에서 제시한 고려사항들을 반영하고 있습니까.
 - 취업규칙 필수적 기재사항 중 하나인 ‘성별·연령 또는 신체적 조건 등의 특성에 따른 사업장 환경의 개선에 관한 사항’이 포함되어 있는지 산안근로감독관 점검 사항에 포함하였습니까.

2) 중장기적 고려사항

- 유해인자, 업무상 질병 인정 기준, 산재보험 장애 등급 기준이 남성의 신체와 질병을 표준으로 하여 정해진 것은 아닌지 검토
 - 여성 관련 유해인자나 질병 기준이 누락된 것은 없는지 검토하였습니까.
- 예) 산안보산업안전보건기준에 관한 규칙을 개정(2022. 10. 18.)하여 작업장 내 독성물질에 노출되는 근로자를 보호하기 위한 관리대상 유해물질에 생식독성 물질 8종을 추가하였음(제449조). 이는 제주의료원 사건, 반도체공장 산재

사건 등을 계기로 실시한 연구조사 결과를 바탕으로 한 것임.

- 산업안전보건 관련 법령, 행정규칙의 적용제외 조항이 있을 경우, 특정 성별이나 여성집중 직종, 업종이 불합리하게 제외되는지 검토
 - 학교나 공공기관 근무 청소원, 급식실 종사자 등이 안전보건교육 대상에서 제외되어 있었으나, 2019. 12. 24. 산업안전보건법 시행령 개정을 통해 공공행정, 초·중·고등 교육기관, 특수학교·외국인학교 및 대안학교에서 청소, 시설관리, 조리 등 현업업무에 종사하는 사람으로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사람 등은 전부 적용대상이 되도록 개정하였음.

마. 노사관계 및 노사협력

1) 단기적 고려사항

- 이해대변 조직에서의 성별 대표성 검토
 - 노사협의회 위원, 근로자대표 구성 관련 조항이 있는 경우, 성별 균형을 고려하도록 하고 있습니까
- 노사협의 사항에 모부성 보호, 성차별 등 양성평등 의제 포함 여부 확인
 - 노사협의회 협의사항에 성평등 고용 관련 사항들이 충분히 포함되어 있습니까.
 - 모성뿐만 아니라 부성의 보호, 돌봄의 평등한 분배를 지향하는 내용이 협의사항 관련 조항에 포함되어 있습니까
- 노사관계 지원 사업 검토
 - 노사관계 전문가를 양성하는 지원 사업 등에서 여성 수혜자 비율을 모니터링하고 개선하도록 하는 근거를 두고 있습니까

2) 중장기적 고려사항

- 노사관계 전문가 및 단체 지원 사업에서 양성평등 프로그램 포함
 - 노사관계 전문가 양성, 교육프로그램 지원 사업의 프로그램이 양성평등 관련 내용을 적절하게 포함하고 있습니까
- 여성 근로자의 자조모임, 권익구제 상담 지원 사업의 근거 마련
 - 노동조합 가입률의 성별 격차를 개선하기 위하여 취약한 조건에 있는 여성 근로자 자조 모임이나 권익구제 상담 지원사업을 활성화하는 근거 규정을 포함하고 있습니까

IV

결론

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을
위한 중장기 방안 | 111 |
| 2. 양성평등한 발전을 위한 환류 시스템 마련 | 113 |

1. 고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

- 헌법상 평등(제11조), 직업선택의 자유(제15조), 여성의 근로할 권리 및 차별받지 않을 권리(제32조 제4항)에 기반한 고용평등을 구현하기 위해서는, 공정하고 평등한 일자리를 조성하도록 지원하는 입법적 노력이 중요함.
이를 위해서는 「남녀고용평등법」으로 대표되는 고용 성차별 금지뿐만 아니라 일터 내에 구조화된 성차별적 위계와 관행을 개선하여 여성의 일할 권리를 실질적으로 보장하기 위한 법·제도적인 보장도 중요한 과제임.
- 여성과 남성이 기업 내 핵심/주변부, 정규직/비정규직 등으로 성별 분리되어 채용, 배치되는 상황, 가족 내 돌봄부담이 여성에게 주로 부과되고 맞돌봄 하는 근로자상이 확립되지 않은 사회적 맥락, 저임금 서비스업 돌봄직종 중심으로 성별 직종·업종 분리가 고착화된 상황 속에서 현행 노동법이 규범적, 사실적 측면에서 적용되지 않거나 일부만 적용되는 문제들이 발생함. 예컨대 여성 비정규직 비율의 증가와 이로 인한 저임금, 고용불안정, 경력 저개발 문제, 가사근로자나 돌봄노동 종사자의 저임금 문제는 「남녀고용평등법」만으로 규율하기 어렵고 「근로기준법», 「노동조합법», 「산업안전보건법」 등으로 대표되는 주류 노동법이 성인지적 관점에서 보완되지 않으면 성평등 노동 실현은 한계에 부딪칠 수밖에 없음(구미영 외, 2019).
- 고용노동 법령의 성주류화, 성인지적 개선은 「헌법」과 「양성평등기본법», 「성별영향평가법」에 근거한 국가의 책무임. 또한 ILO와 EU의 '고용노동정책의 성평등 전략' 등을 통해 국제적인 기준으로 자리잡은 고용노동정책 개선 방향이라 할 수 있음.
- 고용노동 분야 법령을 성평등한 관점에서 검토하여 법령 제·개정 과정에 반영할 수 있는 기준과 방향을 설정함으로써, 공정·안정·안전·유연한 노동개혁을 진행하고 양성평등한 일자리를 마련하기 위한 토대를 구축할 필요성이 있음.
 - 이 연구는 i) 고용노동 분야 법령을 성인지적 관점에서 평가하여 개선한 성과를 확인하고 ii) 향후 고용노동 분야 법령의 성인지적 제·개정 과정을 지원하기 위한 방향과 기준을 정리하여 고용노동법령의 성인지적 제·개정과 관련하여 검토해야 할 사항을 제시하는 것을 목적으로 함.
- 위와 같은 목적을 위해 5가지 주요 정책영역별 성평등 관련 주요 개선성과 및 개선 방향을 점검하였고, 이를 바탕으로 성인지적 법령 제·개정 시 참고할 공통 고려사항과 영역별 고려사항을 도출하였음.

- 고려사항을 제시할 때에는 그 필요성과 관련된 예를 제시함으로써 법령 제·개정 담당자의 이해를 돕고자 하였음.
- 제2장에서 고용노동정책 영역별 성인지적 개선 성과를 확인한 결과 다양한 분야의 법령과 사업 등에서 개선 노력이 있었던 것으로 확인되었음.
 - 양성평등 실현에서 고용노동정책의 역할이 크기 때문에 성별영향평거나 국회 입법, 정부 자체 개선 등 다양한 통로를 통해 성인지적 개선 성과가 꾸준히 축적될 수 있었음. 다만, 이러한 개선 성과들이 고용노동정책 영역별로 체계적으로 정리되어 있지 않았기 때문에 각 정책의 담당 실무자들이 인식하지 못하는 한계를 확인할 수 있었음. 개선 당시의 담당자뿐만 아니라 후임자들 또한 성인지적 개선 성과의 배경과 의의, 후속 과제 등을 공유할 수 있는 시스템이 필요함.
- 제2장의 검토를 바탕으로 제3장에서는 성인지적 법령 제·개정을 위한 고려사항을 제안하였음.
 - 제2장에서 제시한 정책영역별 성평등 쟁점 중에서 중요성과 시급성이 큰 것들을 중심으로 고려사항을 선정, 작성하였음. 이러한 연구의 결과물은 각 영역별 양성평등목표 실현을 위해서 중요한 과제가 무엇이고, 법령 및 사업 기획·수행 단계에서 어떻게 반영해야 할지에 대해 보여주는 일종의 로드맵과 같은 효과가 있음. 제3장의 정책별 고려사항을 통해 확인한 영역별 양성평등 목표 실현과제(안)은 다음과 같음.

〈표 IV-1〉 고용노동법령 제개정 시 성인지적 고려 사항

	단기	중장기
근로기준 및 근로감독	• 근로시간 단축 청구권 등 일·돌봄 병행 지원 하는 근로시간 제도 정비 • 근로감독관의 성차별, 성희롱, 여성집중 직종 산안보건 등에 대한 근로감독 역량 향상 및 지침 제시	• 남녀고용평등법의 인적 적용 범위 확대 • 동일가치노동 판단을 위한 평가기준 및 인프라 마련 • AA제도의 실효성 강화
직업능력개발	• 직업능력개발 훈련 분야별 여성 참여율 제고 지원 근거 마련 • 신기술 분야 여성 참여율 제고 지원 근거 마련 • 직업훈련 교강사의 성인지적 교육역량 제고 근거 마련	• 직업훈련과정 심사과정에서의 성별 직종분리 완화 기준 적용 방안 마련

	단기	중장기
고용정책 및 고용보험	- 고용정책 성과의 성별 분석이 가능하도록 근거 규정 마련 - 미래 유망 일자리 여성진출 촉진 정책의 근거 규정 마련 - 고용서비스 및 고용보험 제공 과정에서 젠더 폭력 피해자의 고용안정을 위한 근거 규정 마련	- 건설 등 비전통적 직종에 대해 여성 진출을 지원하는 근거 마련 - 중층적 차별에 노출된 청년, 장애, 외국인 여성 관련한 고용정책 마련 및 점검 - 자영업자, 특수형태근로종사자, 플랫폼종사자, 가내노동자 등 다양한 일하는 사람을 포함할 수 있는 고용보험 법령으로의 개정
산업안전보건 및 산재보험	- 근로자의 재생산 건강 보호 관련 규정 강화 - 성별, 연령 특성을 반영한 작업환경 개선 관련 사업장 안내 자료 발간 - 산업안전보건 근로감독관의 성인지적 근로 감독 역량 강화	- 유해인자, 업무상 질병인정기준, 산재보험 장애등급 기준 중 남성의 신체를 표준으로 정한 것이 있는지 연구, 조사, 개선 - 산안보건법령 적용제외 대상의 개선 필요성 검토
노사관계 및 노사협력	- 노사협의회, 근로자대표 등 이해대변 관련 조항에서 성별 균형 대표 관련 근거 마련 - 노사협의회 협의 사항 개정 - 노사관계 전문가 양성 사업에서 성별 참여의 균형	- 노사관계 지원사업 프로그램 중 양성평등 노동 관련한 프로그램 보완 - 여성 노동자 이해대변 지원을 위한 사업

- 본 연구에서 제안하는 성인지적 제·개정을 위한 고려사항은 현재의 고용노동부 양성평등목표 및 계획, 남녀고용평등 상황 등을 바탕으로 도출한 것이므로 정기적으로 그 적절성을 점검해서 업데이트할 필요성이 있음.
 - 3-5년마다 정기적으로 이 고려사항들의 효과성과 적절성, 예시 사례 등을 점검하는 것을 권장함. 노동시장 여건, 고용노동정책의 환경이 변화함에 따라 성인지적 개선이 필요한 사항이나 우선순위가 변화할 수 있기 때문임.
- 이 고려사항들은 법령뿐만 아니라 행정규칙, 위탁운영기관의 사업지침 등에도 적용하여 활용할 수 있음.

2. 양성평등한 발전을 위한 환류 시스템 마련

- 각 고용노동정책의 소관 부서에서 성인지적인 법령 제·개정을 하기 위해서는 해당 법령 및 정책 관련 성인지적 개선 성과와 진행 중인 개선이 무엇인지 확인할 수 있어야 함.
 - 이를 위해서는 법령 및 사업 성별영향평가 시스템에 축적된 정보를 담당자가 확인할 수 있어야 함. 그러나 현재는 성별영향평가 대상인 사업이나 법령 업무

담당자는 이전 담당자가 관여하였던 성별영향평가 정보에 접근할 수 없다는 제약이 있음. 해당 법령이나 사업과 관련하여 어떤 성평등 이슈가 있었는지, 또한 성별영향평가를 통해 이행된 개선 사항이 무엇이었는지를 성별영향평가시스템 (<http://gia.mogef.go.kr>)을 통해 확인하기 어려움. 이러한 문제를 개선하기 위해 여성가족부와 협력하여 성별영향평가 시스템을 개선하거나 고용노동부 양성평등정책담당관이 정기적으로 성별영향평가를 통한 개선 성과 및 쟁점을 정리하여 법령 및 사업 소관부서와 공유하는 자리를 만들 필요성이 있음. 매년 정부부처 및 지자체에서 전년의 성별영향평가 결과 및 성과에 대한 종합분석 결과보고서를 부처별로 작성하며 여성가족부에서 이를 종합하여 보고서를 발간하고 있는 바, 이를 활용하는 것도 좋은 방안이 될 것임.

- 또한 이러한 점검 및 논의 결과가 성별영향평가 사업 전체적으로도 환류되는 시스템의 구축이 필요함. 주요 고용노동법령 영역별 성인지적 개선 상황에 대한 검토 및 논의 결과가 차년도 성별영향평가 대상 사업 선정 시 반영될 수 있어야 함. 또한 고용노동부 양성평등목표와 양성평등기본계획 과제 개정 논의를 할 때에도 반영하여 환류될 수 있어야 할 것이고, 이는 고용노동부 양성평등정책담당관이 기획하고 조율해야 하는 업무임.

참고문헌

국내문헌

- 구미영·김영택·천재영·김기선·양승엽(2019), 「성평등 실현을 위한 노동법 개선방안」, 한국여성정책연구원.
- 구미영·김원정·홍연주(2020), 「노사관계 지원 정책 특정성별영향평가」, 여성가족부.
- 구미영 외(2021), 「국제기구와 해외 주요국가의 고용노동분야 성인지정책 연구」, 고용노동부.
- 김근주·박은정·전형배(2019), 「근로감독제도의 정책적 개선방안」, 한국노동연구원.
- 김난주(2022), “적극적 고용개선조치 추진 현황과 여성고용확대를 위한 개선방안”, 「젠더법학」 제14권 제1호, 한국젠더법학회.
- 김난주·홍지현·이선행·심혜빈·신규수(2020), 「적극적고용개선조치 제도의 여성고용효과 분석」, 한국여성정책연구원.
- 김엘림(2022), 「남녀평등과 법」, 한국방송통신대학교 출판부.
- 김진 외(2017), 「근로감독관 직무규정 분석」, 2017년 국회사무처 정책연구과제보고서.
- 김태구·강영식·장영재·오상호·김영근·박민수(2018), 산업안전보건교육 실시의무 대상 확대를 위한 연구, 산업안전보건연구원.
- 김형배(2018), 「노동법」 (제26판), 서울: 박영사.
- 마경희(2007), “성 주류화(gender mainstreaming)에 대한 비판적 성찰: 여성정책의 새로운 패러다임인가? 함정인가?”, 한국여성학회, 한국여성학 23(1), pp.39-67.
- 마경희·구미영·박은정·성경(2022), 「고용노동분야 양성평등정책 지원체계 구축방안」, 고용노동부 2022년 정책연구용역 최종보고서.
- 박선영(2020), “성희롱의 법적 정의의 변화 가능성 모색”, 「젠더법학」 제11권 제2호, 한국젠더법학회.
- 박은정 외(2018), 「동일가치노동 동일임금원칙 적용방안 마련을 위한 기초연구」, 2018년 고용노동부 정책연구용역 최종보고서.
- 박은정(2017), “여성·노동·법”, 젠더법학 제9권 제1호, pp.65-98.
- 배은경(2016), “젠더 관점과 여성정책 패러다임:해방 이후 한국 여성정책의 역사에 대한 이론적 검토”, 한국여성학 제32권 제1호, pp.1-45.
- 윤자영 외(2015), 「근로시간체제와 일가정양립」, 한국노동연구원.
- 이주희(2012), “여성의 평등한 노동권을 위한 고용과 복지의 재구조화-윌스톤크래프트 딜레마의 극복을 위한 대안”, 한국여성학 제28권 3호, pp.35-62.
- 이재경·김경희(2012), “여성주의 정책 패러다임 모색과 ‘성평등’”, 한국여성학 28권 3호, pp.1-33.

임종률(2019), 「노동법」(제17판), 서울: 박영사.

송효진·구미영·김수진·이돈영·안소영(2021), 「생활체감형 정책 특정성별영향평가」, 여성가족부.

오은진·신선미·이택면·구미영·노우리·김혜원·박찬임(2019), 「고용노동분야 양성평등정책 기본계획 수립을 위한 과제발굴」, 고용노동부 연구용역보고서.

장지연 외(2022), 「여성의 경제활동촉진 및 평등한 일터조성을 위한 중장기 발전방안 연구」, 2022년 고용노동부 정책연구 최종보고서.

전기택·박복순·구미영·정다운·문은영·박보람(2021), 「고용노동분야 행정규칙 성차별 요소 검토 및 개선방안 마련 연구」, 고용노동부 연구용역보고서.

한국여성정책연구원(2016), 「공공정책을 변화시키는 성별영향분석평가 100가지 사례」.

해외문헌

IPU·UN Women(2021), 「Gender-responsive law-making」.

Kring, Sriani Ameratunga, and Mary Kawar(2009). Guidelines on Gender in Employment Policies. ILO.

Otobe, Naoko(2014). Resource Guide on Gender Issues in Employment and Labour Market Policies. ILO.

UNDP(2019), Gender Mainstreaming in Skills and Development: Guidance Paper and Tools.

M. Urquidi and G. Ortega(2020), Artificial Intelligence for Job Seeking: How to Enhance Labor Intermediation in Public Employment Services, IDB.

자료

고용노동부(2022), 「기타공공기관 경영실적평가 최종보고서」.

고용노동부(2023), 「직업능력개발사업현황」.

고용노동부(2021), 「산업재해 예방을 위한 안전보건관리체계 가이드북」

고용노동부(2023), 「2023년 고용노동백서」.

여성가족부(각년도), 「성별영향평가 종합분석결과보고서」.

여성가족부(2022), 「2022년 성별영향평가 지침」.

한국여성정책연구원(2016), 「공공정책을 변화시키는 성별영향분석평가 100가지 사례」.

인터넷 자료

법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)

- 고용노동부 홈페이지(<https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/list.do>)
- 국회 의안정보시스템(<https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>)
- 한겨레신문 기사(<https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/215426.html>)
- 고용노동부 보도자료(2023.10.30.) “도전하고, 경력을 잇고, 성장하고 있는 ‘나는 일하는 여성’입니다”.
- 고용노동부 지역고용정보 네트워크(<https://www.reis.or.kr/disclosureDetail/list.do>) 지역 일자리목표 공시제 세종특별자치시 사례(접속일: 2023. 11.28.)
- 고용노동부 홈페이지(<https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/list.do>)
- 국회 의안정보시스템(<https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>)
- 권혜원(2023), “주 69시간 일하고 건강 지킬 수 있나... ILO의 경고”, https://www.ohmynews.com/NWS_Web/Series/series_premium_pg.aspx?CNTN_CD=A0002895564 (검색일: 2023.9.4.)
- 법제처 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>)
- 최기상 국회의원실이 공개한 법무부통계자료 참조(관련기사첨부) <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021101510123385231>
- 한겨레신문(<https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/215426.html>)
- 한국기술교육대학교 직업능력심사평가원(<https://www.ksqa.or.kr/>)
- 한국산업인력공단 홈페이지(<https://www.hrdkorea.or.kr/>)
- Local Government NJC Job Evaluation Scheme: Factor Plan and Factor Guidance. https://www.emcouncils.gov.uk/write/Updated_NJC_JES_Factor_Plan_and_Guidance_03Aug20_TRACKED.pdf, para.4 (검색일: 2023.9.9.).

고용노동분야 법령의 양성평등한 발전을 위한 중장기 방안

2023 년 12 월 7일 인쇄

2023 년 12월 8일 발행

발행인 : 이 정 식

발행처 : 고용노동부 양성평등정책담당관

세종특별자치시 한누리대로 422

정부세종청사 11동

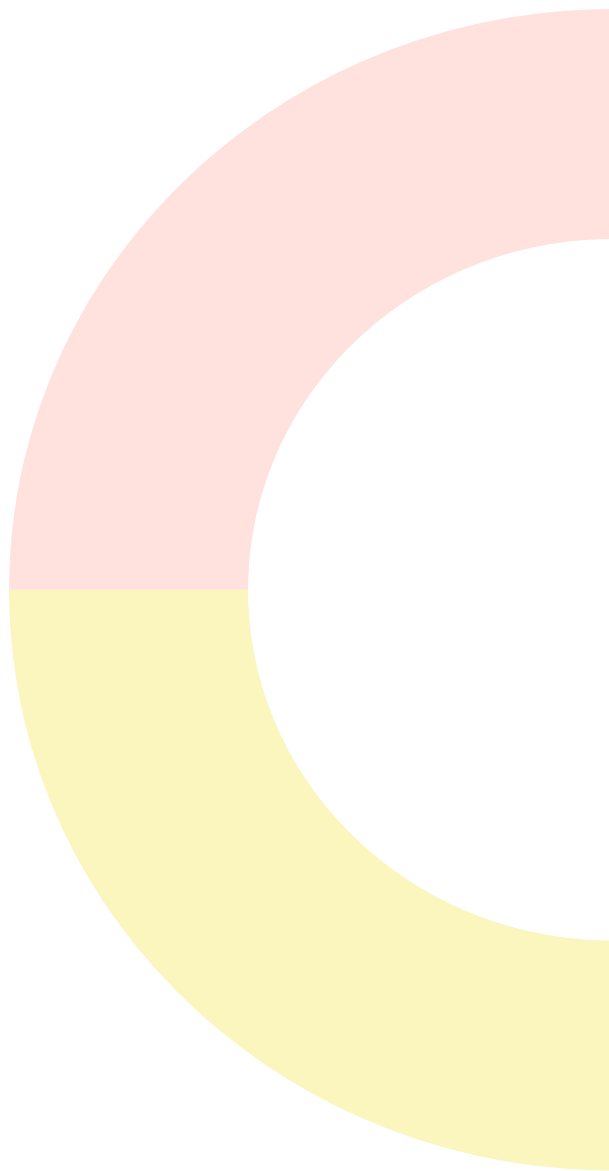
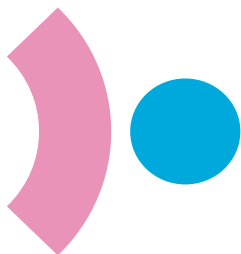
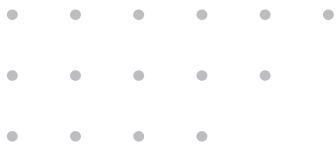
전화 / 국번없이 1350

인쇄처 : 한 학 문 화

전화 / 02-313-7593 (代)

사전 승인없이 보고서 내용의 무단복제를 금함.

행정간행물등록번호 11-1492000-001036-01



고용노동부

Ministry of Employment and Labor

(30117) 세종특별자치시 한누리대로 422 정부세종청사 11동
TEL. 국번없이 1350